



Circulaire economie

Voorbereiding, uitvoering en opvolging van het federale transitiebeleid





Rekenhof

Circulaire economie

Vorbereiding, uitvoering en opvolging van het federale transitiebeleid



Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 16 april 2025

Circulaire economie – Vorbereiding, uitvoering en opvolging van het federale transitiebeleid

De groeiende vraag naar grondstoffen, de beperkte beschikbaarheid ervan en de bezorgdheden op het vlak van klimaat, biodiversiteit en milieu illustreren de noodzaak voor de overgang naar een circulaire economie. De federale overheid ondersteunde die overgang met diverse maatregelen in de Roadmap 'Samen de economie doen draaien dankzij de circulaire economie in ons land' (2016) en het Federaal Actieplan Circulaire Economie 2021-2024, aangevuld met het project *Belgium Builds Back Circular* (BBBC) dat een beroep doet op Europese middelen. Als coördinator wil de federale overheid haar maatregelen ook afstemmen met het gewestelijke beleid. Daartoe werd in 2018 het intra-Belgische Platform Circulaire Economie opgericht.

Het Rekenhof onderzocht of de federale overheid haar maatregelen adequaat voorbereide, doelmatig uitvoerde en de nodige doeltreffende initiatieven nam om rekening te houden met gewestelijke maatregelen.

Vorbereiding

Het Rekenhof stelt vast dat de federale plannen niet vertrekken vanuit een langetermijnstrategie en concrete doelstellingen. Bij de voorbereiding werden externe stakeholders, adviesraden, gewestelijke vertegenwoordigers en federale administraties wel betrokken, maar de kabinetten die de plannen uiteindelijk vormgaven, namen die input maar beperkt mee, bovendien zonder doordachte analyses en meetbare doelstellingen. De reikwijdte en ambities werden naar beneden bijgesteld, met vooral een focus op productdesign. Daarbij werd niet getoetst aan wat gebeurt in de buurlanden en was er weinig aandacht voor domeinen waarop België slecht scoort, zoals groene fiscaliteit en hoge afvalproductie. Door het gebrek aan structuren verliep ook de afstemming met gewestelijke initiatieven eerder ad hoc, wat risico's op overlap met zich meebrengt. Door die gebrekkige beleidsvoorbereiding zijn er onvoldoende garanties dat de plannen een belangrijke bijdrage aan de economische transitie kunnen leveren.

Uitvoering

De uitvoering van de maatregelen uit de plannen verloopt moeizaam. Van de 21 maatregelen in de Roadmap zijn er maar twaalf uitgevoerd, waarvan vier laattijdig. Zeven maatregelen werden slechts gedeeltelijk uitgevoerd en twee maatregelen werden niet uitgevoerd in de periode die de Roadmap bestreek (2016-2019). In het Federaal Actieplan zijn er van de 31 maatregelen maar zes uitgevoerd. Voor 21 maatregelen kan worden aangenomen dat zij maar gedeeltelijk zijn uitgevoerd of dat er een risico bestaat op onvolledige uitvoering. Vier maatregelen zijn nog niet uitgevoerd. Veel maatregelen bleken onuitvoerbaar of moesten tijdens de uitvoering worden bijgestuurd. Door gebrek aan kennis of budget werden sommige maatregelen niet gestart. Ook het gebrek aan kennisdeling met gewestelijke experts en de samenloop met Europese initiatieven hinderden de uitvoering.

De gebrekkige voorbereiding beïnvloedde ook het BBBC-project. De sensibiliseringscampagne voor kmo's verliep goed, maar de projectoproepen voor circulaire initiatieven niet. Door gebrek aan ervaring en strakke termijnen was de verstrekte informatie onvolledig. Federale administraties maakten geen gebruik van gewestelijke expertise en selecteerden sommige projecten zonder duidelijke motivering. Hierdoor dreigen Europese subsidies niet volledig te worden benut.

Monitoring en evaluatie

Om beleid doeltreffend te kunnen bijsturen, is monitoring met vooraf gedefinieerde indicatoren cruciaal. Zowel bij de Roadmap 2016 als bij het Federaal Actieplan 2021-2024 ontbrak echter een gedetailleerd monitoringssysteem. De Roadmap werd zo slechts tweemaal oppervlakkig gemonitord, wat bijsturing bemoeilijkte. Het Federaal Actieplan werd wel halfjaarlijks gemonitord, maar door het gebrek aan concrete indicatoren kan de actuele stand van zaken per maatregel niet worden opgevolgd.

Intra-Belgische afstemming

Waar de afstemming tussen het federale en gewestelijke beleid bij de Roadmap 2016 voornamelijk gebeurde via ad-hocoverleg, kon in principe voor het actieplan een beroep worden gedaan op het intra-Belgisch Platform Circulaire Economie, opgericht in 2018. Het Platform had echter aanvankelijk onvoldoende middelen en slagkracht, waardoor het geen rol speelde bij de voorbereiding van het Federaal Actieplan en de ad-hocinformatiedeling met de gewesten weinig invloed had op de eindversie van het plan.

Vanaf juni 2022 werd het mandaat van het Platform versterkt, waardoor het dossiers kon voorleggen aan de Interministeriële Conferentie voor Leefmilieu, uitgebreid met Economie. Dat leidde echter niet tot de nodige verbeteringen. Het Platform mist een langetermijnvisie, concrete doelstellingen en voldoende middelen. Beleidsinitiatieven over circulaire economie worden niet structureel besproken, waardoor het beleid niet wederzijds versterkt wordt en overlap van maatregelen niet adequaat vermeden wordt. Om het Platform in de economische transitie een echte meerwaarde te geven, moet de federale overheid er een langetermijnvisie en concrete doelstellingen voor uitwerken en voldoende middelen en personeel uittrekken.

Vorbereiding Europese standpunten

Door de gebrekkige opvolging van de maatregelen in de federale actieplannen heeft de federale overheid het moeilijk om consequent nieuwe inzichten aan te leveren voor het Europese beleid inzake circulaire economie. Europese voorstellen worden in België door het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) behandeld. Binnen dit comité bestaat er een transversale stuurgroep circulaire economie. Die lag echter lange tijd stil waardoor de federale coördinatie zich beperkte tot het leveren van input in tijdelijke netwerken voor specifieke Europese dossiers. Bovendien werken het CCIM en het intra-Belgisch Platform gescheiden, wat een gemiste kans is. Een duidelijke link tussen beide organen zou een betere kennisdeling en afstemming van intra-Belgische, Europese en internationale agenda's bevorderen.

Toekomstig federaal beleid

De vorige federale regering gaf nog geen aanzet voor een nieuw actieplan na afloop van het huidige Federaal Actieplan einde 2024 en schoof deze taak door naar de huidige regering.

Het Rekenhof beveelt aan om een langetermijnstrategie te bepalen voor circulaire economie, afgestemd op gewestelijke en Europese actieplannen, met meetbare tussentijdse mijlpalen. Daarnaast is een adequate federale governancestructuur noodzakelijk die leidt tot een nieuw actieplan en goed vooraf geanalyseerde maatregelen met concrete doelstellingen. Een goede opvolging van de voortgang door middel van een monitoringssysteem om bij te sturen wanneer nodig is daarbij essentieel. Ook moet de afstemming met de gewesten worden versterkt, onder andere door het intra-Belgisch Platform Circulaire Economie beter te omkaderen. Ten slotte moeten maatregelen worden genomen om de eigen inzichten rond circulaire economie beter te kunnen laten doorstromen naar het Europese niveau.

In hun antwoord op het ontwerprapport geven de ministers aan dat zij de lacunes en de verbeterpunten die het Rekenhof aanreikt onderkennen, o.a. wat betreft de gebrekkige coördinatie tussen de bestuursniveaus en het gebrek aan een langetermijnvisie. Zij wijzen op het belang dat wordt gehecht aan circulaire economie in het regeerakkoord 2025-2029 en kondigen een nieuw Federaal Actieplan aan, dat tegemoetkomt aan de vastgestelde tekortkomingen op basis van de aanbevelingen van het Rekenhof.

Hoofdstuk 1	
Inleiding	8
1.1 Context	8
1.1.1 Circulaire economie: maatschappelijk en economisch belang	8
1.1.2 Circulaire economie in België	9
1.1.3 Federale doelstellingen inzake circulaire economie	11
1.2 Onderzoeksvragen	12
1.3 Onderzoeksmethoden en normen	13
1.4 Onderzoeksverloop	14
1.5 Structuur van het verslag	15
Hoofdstuk 2	
Voorbereiding van de federale plannen inzake circulaire economie	16
2.1 Federale strategische visie	16
2.2 Voorbereiding Roadmap 2016	17
2.2.1 Ontwikkeling van de Roadmap 2016	17
2.2.2 Voorbereidende fase 2013-2014	18
2.2.3 Afrondende fase 2015-2016	19
2.3 Voorbereiding Federaal Actieplan Circulaire Economie 2021-2024	20
2.3.1 Ontwikkeling van het Federaal Actieplan 2021-2024	20
2.3.2 Voorbereidende fase 2018-2019	20
2.3.3 Inwinnen van adviezen 2020-2021	21
2.3.4 Finalisering van het Federaal Actieplan 2021-2024	22
2.3.5 Uitbreiding van het Federaal Actieplan in september 2022	23
2.3.6 <i>Belgium Builds Back Circular</i>	23
2.4 Deelconclusie	27
Hoofdstuk 3	
Uitvoering en opvolging van de federale plannen inzake circulaire economie	29
3.1 Roadmap 2016	29
3.1.1 Uitvoering van de maatregelen	29
3.1.2 Monitoring en evaluatie van de Roadmap 2016	34
3.2 Federaal Actieplan Circulaire Economie 2021-2024	35
3.2.1 Uitvoering van de maatregelen	35
3.2.2 Uitvoering <i>Belgium Builds Back Circular</i>	42
3.2.3 Monitoring en evaluatie van het Federaal Actieplan 2021-2024	46
3.3 Deelconclusie	48
Hoofdstuk 4	
Intra-Belgisch overleg	50
4.1 Bevoegdheidsverdeling en samenwerkingsverbanden	50
4.2 Werking intra-Belgisch Platform Circulaire Economie van 2018 tot 2022	52
4.3 Formeel mandaat voor het Platform (juni 2022)	53
4.4 Huidige werking van het Platform (sinds juni 2022)	54
4.5 Deelconclusie	56

Hoofdstuk 5

Voorbereiding Europese standpunten en toekomstig federaal beleid	57
5.1 Federale actieplannen en Europees beleid	57
5.1.1 Invloed federale actieplannen op Europese beleidsvoorbereiding	57
5.1.2 Circulaire economie en Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU	58
5.2 Coördinatie Belgische standpunten via CCIM en DGE	59
5.3 Voorbereiding toekomstig federaal beleid	61
5.4 Deelconclusie	62

Hoofdstuk 6

Algemene conclusie en aanbevelingen	63
6.1 Algemene conclusie	63
6.2 Aanbevelingen	67

Bijlagen

Bijlage 1	Uitvoering Roadmap 2016	70
Bijlage 2	Uitvoering Federaal Actieplan Circulaire Economie 2021-2024	77
Bijlage 3	Indicatoren circulaire economie – positie van België in de EU	85
Bijlage 4	Antwoord van de minister van Werk, Economie en Landbouw	89
Bijlage 5	Antwoord van de minister van Mobiliteit, Klimaat en Ecologische Transitie	91
Bijlage 6	Antwoord van de minister van Justitie en Noordzee	92

Hoofdstuk 1

Inleiding

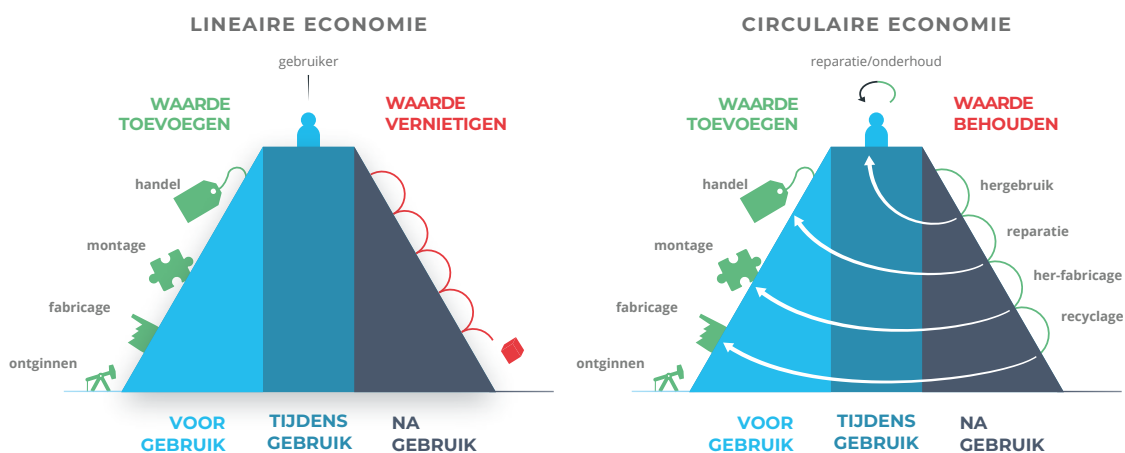
1.1 Context

1.1.1 Circulaire economie: maatschappelijk en economisch belang

De natuurlijke hulpbronnen, het klimaat en de biodiversiteit komen steeds meer onder druk te staan door de productie- en consumptiepatronen en de groeiende vraag naar grondstoffen. De economie is vaak lineair en volgt de cyclus “ontginnen-produceren-consumeren-weggoaien”. Daardoor is ze onderhevig aan prijsstijgingen en schommelingen bij hulpbronnen. Verschillende overheden wijzen op de risico’s die een dergelijke manier van produceren met zich meebrengt en stimuleren daarom de ontwikkeling van een alternatief economisch model: de circulaire economie¹.

Een circulaire economie is erop gericht producten, componenten en grondstoffen zo lang mogelijk in de economische cyclus te houden, waarbij de gebruikswaarde ervan toeneemt en de productie van afvalstoffen wordt beperkt. Een efficiënter gebruik van producten, componenten en grondstoffen, en de overgang naar een circulaire economie pakken de onderliggende oorzaken aan van wereldwijde uitdagingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en milieu². Een circulaire economie vereist een complexe samenwerking tussen producenten en consumenten, om hulpbronnen zo lang mogelijk in de economische kringloop te houden (zie [figuur 1](#)). Dat gebeurt door het gebruik van niet-duurzame grondstoffen zoveel mogelijk te beperken (hergebruik, herstel, recyclage enz.) en grondstoffen zo goed mogelijk te gebruiken (bv. restproducten voor andere doeleinden gebruiken). Bijgevolg kunnen door de circulaire economie duurzamere producten en diensten aan consumenten worden aangeboden.

Figuur 1 – Voorstelling van het systeem van circulaire economie



Bron: Circulaire tewerkstelling in België. Een nulmeting van de werkgelegenheid in de circulaire economie in België, Koning Boudewijnstichting, 2019

¹ Europese Commissie, COM (2020) 98 final, Mededeling van de Commissie aan het Europees parlement, de Raad, het Europees economisch en sociaal comité en het Comité van de regio's: Een nieuw actieplan voor een circulaire economie – Voor een schoner en concurrerender Europa, 11 maart 2020, www.eur-lex.europa.eu.

² Ibidem.

De uitbouw van een circulaire economie heeft naast het maatschappelijke aspect ook een belangrijke economische en budgettaire impact. Zo biedt de circulaire economie kansen om nieuwe activiteiten te ontwikkelen in bestaande of nieuwe sectoren, die op hun beurt werkgelegenheid³, innovatie en welvaart creëren en een boost geven aan de Belgische economie na de economische gevolgen van de COVID-19-crisis en de energiecrisis (zie box 1).

Box 1 – Voordelen van de uitbouw van een circulaire economie

- De uitbouw van een circulaire economie zou volgens de KU Leuven zorgen voor ongeveer 30.000 extra jobs in Vlaanderen⁴.
- PricewaterhouseCoopers⁵ raamde het economische potentieel van een circulaire economie in België op 1 tot 7 miljard euro met daarenboven de creatie van 15.000 tot 100.000 extra jobs tegen 2030⁶, naargelang het beleid de overgang naar een circulaire economie stimuleert.
- De Ellen MacArthur Foundation⁷ schatte in 2015 dat de ontwikkeling van een circulaire economie op Europees niveau, dankzij de eruit voortvloeiende nieuwe technologieën, tegen 2030 een nettowinst van 1.800 miljard dollar kon genereren; dat is 900 miljard dollar meer dan met het behoud van het huidige lineaire model⁸.
- Cambridge Econometrics⁹ raamde in opdracht van de Europese Commissie dat, afhankelijk van de precieze keuzes, een evolutie naar een circulaire economie een extra groei van 0,3 % tot 0,5 % van het BBP kan opleveren tegenover ongewijzigd beleid¹⁰.

1.1.2 Circulaire economie in België

In vergelijking met andere Europese landen scoort België bij de invoering van een circulaire economie uiteenlopend voor verschillende belangrijke indicatoren. **Figuur 2** geeft een overzicht van de Belgische situatie ten aanzien van het Europese gemiddelde. Cijfers van alle Europese landen kunnen worden teruggevonden in **bijlage 3**.

³ Deze jobcreatie zal zowel plaatsvinden in nieuwe sectoren als in bestaande sectoren met veel kortgeschoolden waar het aantal jobs kan toenemen door de hogere arbeidsintensiteit bij het circulair verwerken van producten en grondstoffen.

⁴ KU Leuven – HIVA, *Impact van de circulaire economie in Vlaanderen op de sociale economie en de tewerkstelling van kansengroepen*, 2018.

⁵ PricewaterhouseCoopers is een internationaal audit- en advieskantoor dat onder meer op opdrachtbasis studies uitvoert naar de haalbaarheid en impact van (beleids)interventies.

⁶ PwC, *Economie circulaire : potentiel économique en Belgique*, 2016.

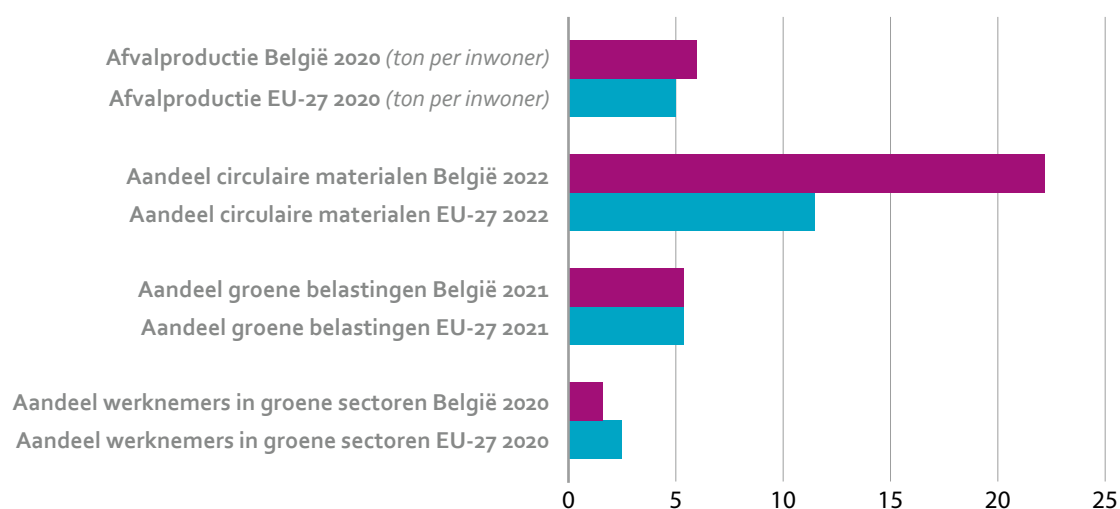
⁷ Deze internationale ngo wil een circulaire economie ontwikkelen en stimuleren door studies en bewustmakingscampagnes uit te werken en opleidingen aan te bieden.

⁸ Ellen MacArthur Foundation, *Growth within: A circular economy vision for a competitive Europe*, 2015.

⁹ Deze management-consultant biedt ondersteuning aan beleidsmakers door middel van datagedreven analyses.

¹⁰ Europese Commissie, Directoraat-generaal Milieu, *Impacts of circular economy policies on the labour market : final report and annexes*, Publications Office, 2018.

Figuur 2 – *Indicatoren circulaire economie – vergelijking België met EU-gemiddelde*



Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het European Environment Agency.

Afvalproductie en gebruik van circulaire materialen

Zoals figuur 2 weergeeft, produceert de gemiddelde Belg met bijna 6 ton afval per jaar meer dan de gemiddelde Europeaan. Tegelijk is ons land wel één van de koplopers in het recycleren van primaire hulpbronnen tot inzetbare secundaire materialen (22,2 % van het totale materiaalengebruik in 2022). In de EU doet alleen Nederland nog beter (zie [figuur 10](#) in [bijlage 3](#)). In zijn nulmeting van de circulaire economie op basis van gegevens van 2020 stelde het Verbond voor Belgische Ondernemingen (VBO) dat België als een Europees voorbeeld inzake recyclage en afvalverwerking kon gelden¹¹. Wat het totale materialenverbruik betreft, toont het Planbureau aan dat een gemiddelde Belg met 13,97 ton in 2021 ongeveer evenveel materialen gebruikt als het Europese gemiddelde. Daarvan blijkt dus een groter dan gemiddeld aandeel circulair.

Aandeel groene belastingen

Uit figuur 2 blijkt dat België 5,4 % van de belastinginkomsten haalt uit zgn. groene fiscaliteit, wat gelijk is aan het Europese gemiddelde maar lager dan heel wat Europese landen (zie [figuur 11](#) in [bijlage 3](#)). Deze groene belastingen moeten producenten en consumenten aanzetten om bewuster te consumeren en minder te vervuilen, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt meer’. In België hebben ongeveer 66 % van de groene belastingen betrekking op het gebruik van energie (bv. de accijnzen per verbruikte kWh elektriciteit of aardgas) terwijl 29 % bestaat uit taksen op transport (bv. de kilometerheffing bij vrachtwagens sinds 2016). Daarnaast bestaan er nog een federale verpakkingshoeft en kleinere gewestelijke heffingen op afval, grondwater en oppervlaktewater.

¹¹ Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), *Vooruitgangrapport circulaire economie*, 2022.

Vergroening van de arbeidsmarkt

Ook wat de vergroening van de arbeidsmarkt betreft, scoort België heel laag in vergelijking met andere Europese landen. Het aandeel jobs in groene sectoren¹² bedraagt maar 1,5 % van de totale arbeidsmarkt en ligt zo ruim driemaal lager dan bij de Europese koplopers (zie [figuur 12](#) in [bijlage 3](#)). Bovendien bleef het aandeel groene jobs in België volgens Eurostat sinds 2012 stabiel¹³.

1.1.3 Federale doelstellingen inzake circulaire economie

De federale regering heeft, in navolging van het eerste Europees Actieplan Circulaire Economie¹⁴, doelstellingen voor de circulaire economie vastgelegd¹⁵. Daarmee wil ze nieuwe economische kansen creëren, de klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en de aantasting en vernietiging van ecosystemen tegengaan, en de afhankelijkheid van grondstoffen verminderen. Die doelstellingen passen binnen de *Sustainable Development Goals* (SDG's), meer specifiek binnen doelstelling 12 inzake duurzame consumptie- en productiepatronen, en dragen ook bij tot andere doelstellingen, zoals doelstelling 9 voor een veerkrachtige, inclusieve en duurzame industrialisatie of doelstelling 13 inzake de bestrijding van klimaatverandering.

Een eerste set van 21 maatregelen werd opgenomen in de *Roadmap 'Samen de economie doen draaien dankzij de circulaire economie in ons land'* uit 2016¹⁶ (zie [bijlage 1](#) voor de individuele maatregelen). Ze hadden als doel om tegen eind 2019 “de innovatie te ondersteunen, de competitiviteit van ondernemingen te versterken, de consument beter te beschermen en ons milieukapitaal op te waarderen”.

Volgend op de Roadmap van 2016 wilde de federale regering eind 2021 de hefboomen en bevoegdheden waarover zij beschikt op nationaal, Europees en internationaal niveau verder activeren via het Federaal Actieplan Circulaire Economie 2021-2024, gepubliceerd in december 2021¹⁷. Concreet werden 25 maatregelen (later uitgebreid tot 31) voorgesteld om de overgang naar een circulaire economie te stimuleren (zie [bijlage 2](#) voor de individuele maatregelen). Die maatregelen passen binnen zes vooropgestelde doelstellingen:

- het op de markt brengen van circulaire producten en diensten stimuleren;
- meer circulariteit in de productiemethoden bevorderen;
- de rol van de consumenten en aanbestedende diensten ondersteunen;
- zorgen voor de nodige stimulansen en instrumenten;
- de rol van werknemers in de transitie ondersteunen ('green jobs');
- de vorderingen evalueren (en aanpassen waar nodig).

12 Het Europees Milieuagentschap definieert volgende sectoren als groen: (1) Beheer van energiebronnen, (2) Afvalbeheer, (3) Afvalwaterbeheer, (4) Waterbeheer, (5) Andere milieubescherming. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629624000689.

13 Op basis van een bredere definitie dan het Europees Milieuagentschap en Eurostat raamde de Koning Boudewijnstichting in 2019 dat ongeveer 7,5 % van de jobs in België gelinkt waren aan de circulaire economie.

14 Mededeling van de Commissie aan het Europees parlement, de Raad, het Europees economisch en sociaal comité en het Comité van de gewesten: *Maak de cirkel rond - Een EU-actieplan voor de circulaire economie*, 2 december 2015.

15 De voorbereiding gebeurde deels onder de regering-Di Rupo in 2013 en 2014. De definitieve uitwerking en uitvoering van de Roadmap 'Samen de economie doen draaien dankzij de circulaire economie in ons land' voor de periode 2016-2019 gebeurde door de regering-Michel.

16 Roadmap 'Samen de economie doen draaien dankzij de circulaire economie in ons land'.

17 De uitwerking en uitvoering van het Federaal Actieplan voor de periode 2021-2024 gebeurde door de regering-De Croo.

Naast de 31 maatregelen nam de federale regering via het project *Belgium Builds Back Circular* (BBBC) ook voor 28,97 miljoen euro aan Europese middelen op voor initiatieven binnen het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) van juni 2021. Het BBBC-project bestond uit twee mijlpalen: kmo's informeren en sensibiliseren over de circulaire economie, en circulaire projecten bij ondernemingen financieel ondersteunen.

Naast de federale initiatieven bestaat er ook gewestelijk beleid in het kader van de circulaire economie¹⁸. Zowel de Roadmap 2016 als het Federaal Actieplan 2021-2024 stelt dat een goede afstemming essentieel is. In het Actieplan staat expliciet: “*de federale staat zal, via coördinatie en samenwerking met de regio's, ernaar streven de werkzaamheden van de regio's aan te vullen en te versterken door gebruik te maken van de institutionele bevoegdheden van de federale staat*”¹⁹.

Tenslotte moesten beide plannen helpen om standpunten en prioriteiten voor toekomstig Europees beleid²⁰ gericht te bepalen, wat de toenmalige minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling als primordiaal zag voor het welslagen van de overgang naar een circulaire economie²¹.

Het Rekenhof merkt op dat de federale overheid ook als opdracht heeft de onderhandelingen op EU-niveau over nieuwe circulaire initiatieven op te volgen en goedgekeurde Europese richtlijnen om te zetten in Belgische wetgeving. Dit auditrapport focust op de federale actieplannen. De Europese beleidsinitiatieven komen alleen aan bod als er een duidelijk verband is met maatregelen in de federale actieplannen.

1.2 Onderzoeksvragen

Om het federale beleid op het vlak van circulaire economie te evalueren, stelde het Rekenhof de volgende onderzoeksvragen:

1. In welke mate zijn de doelstellingen uit de Roadmap ‘Samen de economie doen draaien dankzij de circulaire economie in ons land’ uit 2016 en het Federaal Actieplan Circulaire Economie 2021-2024 op doelmatige wijze bereikt?
 - 1.1 In welke mate zijn de maatregelen uit de Roadmap en het Federaal Actieplan uitgevoerd?
 - 1.2 In welke mate bestaan er voldoende waarborgen dat de maatregelen doelmatig worden uitgevoerd?
 - 1.3 In welke mate nemen, zoals vooropgesteld in de federale plannen, de federale administraties het nodige initiatief om het federale en gewestelijke beleid betreffende circulaire economie op elkaar af te stemmen?

¹⁸ Waals Gewest: economiecirculaire.wallonie.be; Vlaams Gewest: vlaanderen-circulair.be; Brussels Hoofdstedelijk Gewest: www.circulareconomy.brussels.

¹⁹ Hoewel de federale overheid zichzelf deze coördinerende rol oplegde, zijn de meningen daarover verdeeld. Zo benadrukt de FOD Volksgezondheid dat een dergelijke rol alleen mogelijk is via een duidelijk mandaat in onder andere de Interministeriële Conferentie voor Leefmilieu (ICL), uitgebreid met het beleidsdomein Economie, en binnen het intra-Belgisch Platform. Op dit moment is dit mandaat er echter niet.

²⁰ De vooropgestelde prioriteiten zijn de herziening van het productbeleid, het verder ontwikkelen van de strategie op het vlak van plastic en de keten ‘chemicals/products/waste’, en het verder ondersteunen van eco-innovatie voor de uitbouw van de circulaire economie.

²¹ Parl. St. Kamer, 24 oktober 2017, DOC 54 2708/025, *Algemene beleidsnota energie, leefmilieu en duurzame ontwikkeling*, www.dekamer.be.

2. Zijn de nodige instrumenten beschikbaar om de maatregelen adequaat te monitoren en evalueren?
 - 2.1 Zijn de doelstellingen van alle maatregelen voldoende duidelijk gedefinieerd?
 - 2.2 Zijn de nodige indicatoren en gegevens beschikbaar om de maatregelen afdoende te monitoren en evalueren?
3. In welke mate worden uit het bestaande beleid lessen getrokken om toekomstig beleid voor te bereiden?
 - 3.1 In welke mate werden lessen getrokken uit de (gedeeltelijke) evaluatie van de maatregelen uit de Roadmap om de daaropvolgende nieuwe maatregelen in het Federaal Actieplan voor te bereiden?
 - 3.2 In welke mate maken de bestaande monitoring en evaluatie van maatregelen het mogelijk om verder intra-Belgisch en Europees beleid voor te bereiden?

1.3 Onderzoeksmethoden en normen

Het Rekenhof heeft bij zijn audit gebruikgemaakt van:

- documentanalyse: beleidsdocumenten (beleidsnota's, federale plannen, federale en Europese wet- en regelgeving), beleidsvoorbereidende documenten en rapporteringen over monitoring;
- bevraging van de geauditeerden: de FOD's Economie, Volksgezondheid, BOSA, Justitie, Financiën, Werkgelegenheid en Mobiliteit en Vervoer, alsook het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO);
- bevraging van diverse stakeholders: gewestelijke en federale vertegenwoordigers in het intra-Belgisch Platform Circulaire Economie en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Het normenkader van deze audit bestaat hoofdzakelijk uit de doelstellingen vooropgesteld in de federale plannen (Roadmap 'Samen de economie doen draaien dankzij de circulaire economie in ons land' van 2016 en Federaal Actieplan Circulaire Economie 2021-2024) wat betreft de uitvoering van de maatregelen en de vooropgestelde afstemming met andere (gewestelijke) stakeholders.

1.4 Onderzoeksverloop

9 augustus 2023	Aankondiging van de audit bij²²: • de minister van Economie en Werk; • de minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal; • de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid; • de minister van Justitie en Noordzee; • de minister van Financiën; • de minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post; • de minister van Mobiliteit; • de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw; • de voorzitter van het directiecomité van de FOD Economie; • de voorzitter van het directiecomité van de FOD Volksgezondheid; • de voorzitter van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg; • de voorzitter van het directiecomité van de FOD Beleid en Ondersteuning; • de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën • de voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie; • de voorzitter van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer; • de directeur a.i. van het FIDO.
Augustus 2023 - juni 2024	Uitvoering van de audit
30 oktober 2024	Verzending van het voorontwerp van verslag naar de vermelde geauditeerde en belanghebbende administraties en instellingen
November - december 2024	Ontvangst van de antwoorden van de vermelde administraties en instellingen. Hun opmerkingen zijn waar relevant verwerkt in dit verslag.
29 januari 2025	Verzending van het ontwerpverslag naar de vermelde ministers
Februari - maart 2025	Ontvangst van de antwoorden van de minister van Werk, Economie en Landbouw, de minister van Mobiliteit, Klimaat en Ecologische Transitie en de minister van Justitie en Noordzee (zie bijlage 4 , 5 en 6) ²³ . Zij namen kennis van de inhoud van het auditverslag en nemen de bevindingen en aanbevelingen mee bij de opstelling van een nieuw actieplan. Waar nodig en relevant, wordt in het verslag naar hun antwoord verwezen.

²² De audit werd ook aangekondigd bij de gewestelijke ministers en hun administraties en instellingen bevoegd voor het gewestelijke beleid inzake circulaire economie, voor een bevraging om de coördinerende rol van de federale overheid en de afstemming van het federale beleid met het gewestelijke beleid inzake circulaire economie te evalueren. Het voorontwerp van verslag werd ook voorgelegd aan de gewestelijke administraties en instellingen en het ontwerpverslag aan de bevoegde gewestelijke ministers.

²³ Het betreft antwoorden van de leden van de huidige federale regering. Het Rekenhof ontving ook e-mails van de kabinetten van de federale ministers van Financiën en Begroting en Sociale Zaken en Volksgezondheid alsook van de Waalse minister-president en de Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw. Waar nodig werd in dit verslag rekening gehouden met hun opmerkingen.

1.5 Structuur van het verslag

Hoofdstuk 2 bespreekt de voorbereiding van de twee federale plannen, de Roadmap van 2016 en het Federaal Actieplan 2021-2024 en analyseert in welke mate die voorbereiding garanties biedt voor de goede uitvoering en opvolging van de plannen. **Hoofdstuk 3** bespreekt de effectieve uitvoering en opvolging van de plannen en gaat na waar en waarom het beleid vertraagd en/of gebrekkig is uitgevoerd. **Hoofdstuk 4** bespreekt in welke mate de federale overheid erin slaagt om door middel van het intra-Belgisch Platform Circulaire Economie een coördinerende rol te vervullen. **Hoofdstuk 5** analyseert de mate waarin federale initiatieven dienstig zijn om Europese standpunten en toekomstig intra-Belgisch beleid voor te bereiden. **Hoofdstuk 6** bevat tot slot een samenvatting van de voorgaande hoofdstukken en aanbevelingen, gebaseerd op de vaststellingen die het Rekenhof heeft gedaan over de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van het federale transitiebeleid, alsook over de samenwerking tussen de intra-Belgische bestuursniveaus en de mate waarin er afstemming is met het Europese beleid.

Hoofdstuk 2

Voorbereiding van de federale plannen inzake circulaire economie

2.1 Federale strategische visie

Met het koninklijk besluit van 18 juli 2013²⁴ stelde de regering-Di Rupo de doelstelling voorop om de economie om te vormen op het vlak van consumptie- en productiewijzen, energie, voeding, en mobiliteit en vervoer. Essentieel in deze overgang is het efficiënter en duurzamer gebruik van hulpbronnen om zo de milieu-impact te verlagen. De regering verduidelijkte echter niet *hoe* en volgens welke stappen en *tijdslijn* dit zou gebeuren²⁵. De algemene beleidsnota Leefmilieu van 24 november 2014²⁶ stelde dat er een federaal plan over circulaire economie zou komen. Dat gebeurde ook effectief in 2016 met de publicatie van de Roadmap ‘*Samen de economie doen draaien dankzij de circulaire economie in ons land*’. Daarin lag de focus op productdesign²⁷, maar werd niet uitgelegd hoe dit op lange termijn precies een bijdrage zou vormen aan de overgang naar een circulaire economie. Nochtans vroeg de Europese Commissie aan de lidstaten om binnen de Europa 2020-strategie, na een analyse van de nationale context over het gebruik van hulpbronnen, een eigen langetermijnstrategie voor 2050 voor de efficiëntere omgang met hulpbronnen uit te werken²⁸.

In december 2021 besliste de ministerraad om, volgend op de Roadmap, het Federaal Actieplan Circulaire Economie 2021-2024 uit te voeren. Ook daarbij stelt het Rekenhof vast dat dit niet ingebed is in een duidelijke langetermijnstrategie. Nochtans was de federale overheid zich tijdens de voorbereiding van dit Federaal Actieplan bewust van de nood aan een duidelijke richting om zo te vermijden “*dat de verschillende actoren in verspreide slagorde optreden, of zelfs tegenstrijdige dingen doen*”. De beleidsnota’s Leefmilieu van 2018²⁹, 2020³⁰ en 2022³¹ vermeldden de aandachtspunten van het Federaal Actieplan en stellen dat dit plan belangrijk is in de strijd tegen klimaatsverandering en het verlies aan biodiversiteit, maar leggen – net als het Federaal Actieplan zelf – niet uit wat de rol van het nieuwe plan in deze strijd zal zijn. Hoewel de federale overheid het actieterrein in het Federaal Actieplan verbreedde naar onder meer fiscaliteit en de arbeidsmarkt, maakt ze niet duidelijk waarom ze precies op deze domeinen actie onderneemt. De federale overheid stelt

²⁴ Koninklijk besluit van 18 juli 2013 houdende vaststelling van de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling.

²⁵ In het Nederlandse *Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030* gebeurde dat bijvoorbeeld wel, met de expliciete doelstelling om het gebruik van primaire abiotische (niet-hernieuwbare) grondstoffen te verlagen met 25 % tegen 2030 en 50 % tegen 2050. Frankrijk stelde reeds in 2015 als doelstelling om de economische groei te ontkoppelen van materiële consumptie door te produceren met minder materialen en de verhouding tussen het BBP en de binnenlandse consumptie van materialen met 30 % te verhogen.

²⁶ Parl. St. Kamer, DOC 54 0588/013, www.dekamer.be.

²⁷ Parl. St. Kamer, DOC 54 2708/025, www.dekamer.be.

²⁸ Mededeling van de Commissie aan het Europees parlement, de Raad, het Europees economisch en sociaal comité en het Comité van de gewesten: *Efficiënt gebruik van hulpbronnen - Vlaggenschipinitiatief in het kader van de Europa 2020-strategie*, 26 januari 2011.

²⁹ Parl. St. Kamer, DOC 54 3296/010, www.dekamer.be.

³⁰ Parl. St. Kamer, DOC 55 1580/023, www.dekamer.be.

³¹ Parl. St. Kamer, DOC 55 2934/018, www.dekamer.be.

louter specifieke doelstellingen in de vorm van specifieke maatregelen voorop, maar neemt die niet in een langetermijnstrategie op³². Zo verduidelijkt het Plan ook niet waarom knelpunten voor de economische transitie, zoals sociale uitdagingen en de impact van digitalisering, die voor de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) cruciaal waren³³, amper aandacht krijgen. Ook hield de federale overheid geen rekening met de deelaspecten van de circulaire economie waar België achterophinkt tegenover de buurlanden (zie punt 3.2.3) en zijn er geen aanwijzingen dat geslaagde (of gefaalde) beleidsinterventies van Europese koplopers inspiratie boden om de richting van het Federaal Actieplan te bepalen.

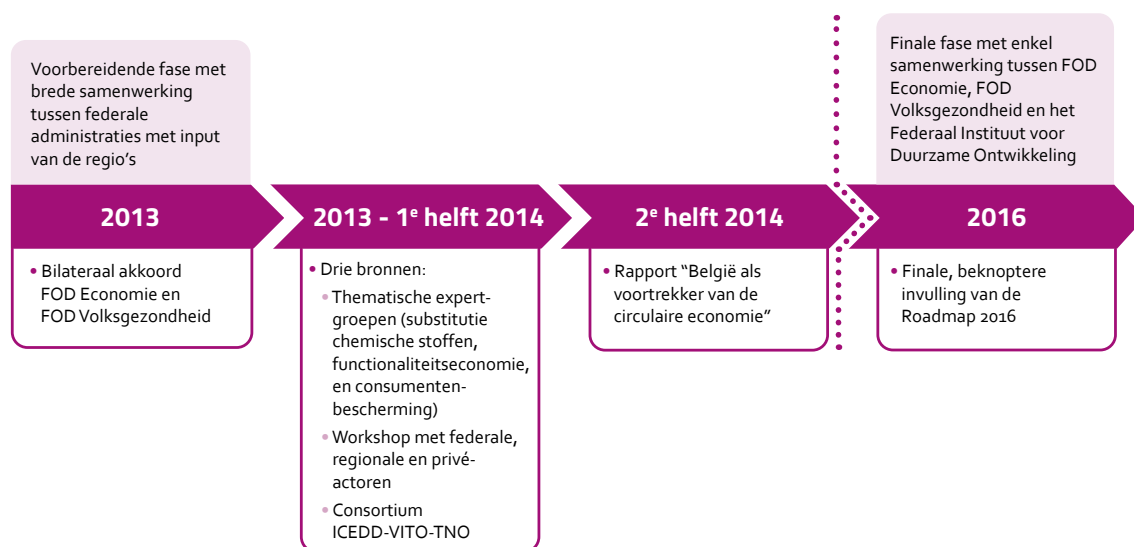
Pas in 2022, zes jaar na de publicatie van de Roadmap, dacht de federale overheid voor het eerst concreet na over de nood aan een langetermijnvisie op circulaire economie. Tijdens de Interkabinettenwerkgroep (hierna: IKW) van 15 september 2022 werd het uitwerken van een betere governance-structuur opgenomen als een bijkomende maatregel wegens een “*behoefte aan een langetermijnvisie*”. Eind 2023 waren hiervoor echter nog geen concrete stappen gezet en schoof de IKW het bepalen van een langetermijnstrategie door naar de volgende legislatuur (na de verkiezingen van juni 2024).

2.2 Voorbereiding Roadmap 2016

2.2.1 Ontwikkeling van de Roadmap 2016

Om de ontwikkeling van de circulaire economie in België te stimuleren ondernam de federale overheid vanaf 2013 stappen om een *Roadmap* met concrete maatregelen te ontwikkelen (zie figuur 3).

Figuur 3 – Schematisch verloop ontwerp Roadmap 2016



Bron: Rekenhof, op basis van de werkdocumenten van de FOD Economie en FOD Volksgezondheid

³² Om de ontbrekende concrete doelstellingen in te vullen, leggen sectorfederaties zelf doelen op het vlak van circulariteit vast. Zo streeft de Belgische technologiefederatie *Agoria* ernaar om tegen 2030 de helft van de maatwerkbodrijven in de technologische sector actief aan de slag te krijgen met een circulair project.

³³ CRB-FRDO (2021). *Advies over het ontwerp van federaal actieplan circulaire economie*.

2.2.2 Voorbereidende fase 2013-2014

In juni 2013 sloten de voorzitters van de FOD Economie en de FOD Volksgezondheid een bilateraal akkoord om een Roadmap te ontwikkelen met strategische doelstellingen op langere termijn, aangevuld met concrete acties. Deze federale acties moesten bovendien waar mogelijk de gewestelijke acties aanvullen.

Tussen oktober 2013 en mei 2014 kwamen drie thematische expertgroepen (Substitutie van chemische stoffen, Functionaliteitseconomie en Bescherming van de consument) vijf keer samen om de Roadmap voor te bereiden. De FOD Economie en de FOD Volksgezondheid zaten deze groepen voor; ze bestonden verder uit vertegenwoordigers van onder meer de FOD Financiën, de FOD Mobiliteit, de CRB en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO).

Aanvullend vond op 25 februari 2014 een workshop plaats waar gewestelijke, federale, en privé-actoren mogelijke maatregelen in vijf discussietafels bespraken (productontwerp, hergebruik van secundaire grondstoffen, functionaliteitseconomie, geprogrammeerde veroudering, rol van de verschillende overheids- en privé-actoren), met als doel:

- technische en reglementaire obstakels uit de weg ruimen;
- de voorstellen van de expert-groepen concretiseren;
- nadenken over de nodige monitoringsinstrumenten;
- de samenwerking tussen de verschillende stakeholders (overheden en privésector) verfijnen.

In diezelfde periode stelde een consortium bestaande uit het *Institut de conseil et d'études en développement durable* (ICEDD), de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), en het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO een lijst op met mogelijke maatregelen rond drie assen:

- de circulaire economie en het hergebruik van afval als secundaire grondstoffen;
- de functionaliteitseconomie, met een focus op hergebruik, reparatie, leasing enz.;
- de strijd tegen de geprogrammeerde veroudering van producten.

Op basis van het voorbereidende werk van de experts en stakeholders (incl. de gewesten) en het onderzoek van het consortium stelde een werkgroep van de FOD Economie en de FOD Volksgezondheid in hun rapport *België als Voortrekker van de circulaire economie*³⁴ in juni 2014 een reeks mogelijke maatregelen voor³⁵ die zij konden uitvoeren samen met onder meer de FOD Financiën, de FOD BOSA (toen: FOD P&O) en de FOD Mobiliteit.

Hoewel een concrete langetermijnvisie ontbrak, werd in de periode 2013-2014 dus uitgebreid initiatief genomen om de Roadmap voor te bereiden. De aanstelling van een onderzoeksconsortium en het betrekken van federale, gewestelijke en privé-stakeholders leidden tot een breed zicht op de mogelijkheden van de federale overheid en daaruit volgend een reeks concrete mogelijke maatregelen. Daarbij ging weinig aandacht naar de mogelijke impact van de voorgestelde maatregelen, maar lag de focus vooral op het bestrijken van zoveel mogelijk federale domeinen.

³⁴ FOD Economie/FOD Volksgezondheid (juni 2014), *België als Voortrekker van de circulaire economie*.

³⁵ Het voorstel werd vervolgens goedgekeurd door de directiecomités van de FOD Economie en van de FOD Volksgezondheid, respectievelijk op 10 en 13 juni 2014.

2.2.3 Afrondende fase 2015-2016

Ondanks de grondige voorbereiding en de intentie om een breed actieplan met veel betrokken administraties uit te werken, schraptten de ministers van Economie en Leefmilieu de voorstellen uit het rapport *België als voortrekker van de circulaire economie* die niet onder hun bevoegdheid vielen. Het is niet duidelijk waarom, ondanks al het voorbereidende werk, een nieuw initiatief met een beperktere scope nodig was. In de plaats van het brede actieplan werkten zij in 2016 een nieuw plan uit met een nieuwe reeks maatregelen, de Roadmap ‘Samen de Economie doen draaien’. Voor deze nieuwe invulling werden geen bijkomende studies uitgevoerd maar steunden de betrokken beleidscellen en de administraties deels op het eerdere rapport (bv. voor het oprichten van een kenniscentrum), aangevuld met maatregelen die niet eerder in de voorbereiding aan bod kwamen (bv. over groene chemie, zorgwekkende chemische stoffen en herstelbaarheid van producten). Bij deze nieuwe versie werden de gewesten, in tegenstelling tot in de eerdere fase, niet betrokken, ondanks de expliciete doelstelling bij de aanvang om het gewestelijke beleid aan te vullen en te versterken waar nodig.

Het Rekenhof stelt vast dat in de uiteindelijke versie van de Roadmap vaak concrete en meetbare doelstellingen bij de maatregelen ontbreken (zie box 2 en [bijlage 1](#)). Bij verschillende maatregelen is sprake van het ontwikkelen van een strategie (bv. maatregelen 2 en 13), het oprichten van een partnership (bv. maatregelen 1 en 15), een kenniscentrum (maatregel 10) of een contactpunt (maatregel 20), zonder verder detail over de manier waarop deze ambitieuze doelen bereikt zullen worden. Er bestaan bovendien geen (impact)analyses of andere studies die de potentiële impact van de uiteindelijke 21 maatregelen ondersteunen. Nochtans kunnen maatregelen inzake circulaire economie, naast het bespoedigen van de economische transitie, ook negatieve gevolgen hebben, zoals een lager BBP en minder werkgelegenheid bij het intensiever gebruiken van gerecycleerde materialen³⁶.

Box 2 – Maatregelen in de Roadmap 2016

Maatregel 17 beoogt om de beginselen van de groene chemie te integreren door zowel te focussen op wetenschappelijke en technische componenten als op sociale, regelgevende, politieke en economische aspecten (zie [bijlage 1](#)). Hoe dit moet gebeuren en in samenwerking met welke actoren is echter niet duidelijk. Bovendien ontbreekt een stappenplan met de te bereiken tussendoelen en mijlpalen, waardoor het niet duidelijk is wanneer er volgens de federale overheid effectief sprake zal zijn van integratie van de beginselen van de groene chemie. Ook bij de nauw verwante maatregel 18, die beoogt zuiveringstechnieken te ondersteunen, verduidelijkt de federale overheid niet welke technieken ze zal ondersteunen, hoe ze dat wil doen en waarom ze bepaalde keuzes wel of niet maakt. Het weinig concrete karakter van deze (en andere) maatregelen zal leiden tot een ondermaatse uitvoering, waardoor veel van de potentiële impact ervan verloren gaat (zie [punt 3.1.1.2](#)).

Door de plots ingeperkte scope, de vaak weinig concrete maatregelen en de ontbrekende inbedding in een langetermijnstrategie, hebben volgens het Rekenhof niet alle keuzes in de Roadmap 2016 bijgedragen aan de ambitie om zo snel mogelijk van een lineaire naar een circulaire economie over te schakelen. De gebrekkige consultatie van de gewestelijke overheden brengt bovendien de federale ambitie om het gewestelijke beleid aan te vullen en te ondersteunen³⁷ in het gedrang (zie ook [hoofdstuk 3](#)).

³⁶ Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, *Socio-economic effects of the circular economy*, mei 2023.

³⁷ FOD Economie/FOD Volksgezondheid (2014). *België als voortrekker van de circulaire economie*.

2.3 Voorbereiding Federaal Actieplan Circulaire Economie 2021-2024

2.3.1 Ontwikkeling van het Federaal Actieplan 2021-2024

Al tijdens de uitvoering van de Roadmap 2016 begon de federale overheid in 2018 met een volgend initiatief: het Federaal Actieplan Circulaire Economie 2021-2024. Zoals figuur 4 illustreert, bouwde ze naar eigen zeggen voort op Europese initiatieven inzake circulaire economie, de opgedane kennis tijdens de uitvoering van de Roadmap 2016 en de input van federale, gewestelijke en privé-actoren tijdens een reeks workshops. Na verschillende werkversies, onder meer beïnvloed door adviezen van de CRB en FRDO (hierna: de Raden), de Inspectie van Financiën (IF) en de gewesten leidde dit eind 2021 tot het Federaal Actieplan met daarin 25 maatregelen. In september 2022 werd dit vervolgens uitgebreid met zes bijkomende maatregelen.

Figuur 4 – Schematisch verloop Federaal Actieplan Circulaire Economie 2021-2024



Bron: Rekenhof, op basis van de werkdocumenten van de FOD Economie en de FOD Volksgezondheid

2.3.2 Voorbereidende fase 2018-2019

Het Rekenhof stelt vast dat de federale overheid bij de voorbereiding in 2018-2019 de relevantie van Europese initiatieven of internationale aanbevelingen niet grondig analyseerde en hiermee ook weinig rekening hield. Het Federaal Actieplan bevat bijvoorbeeld wel parallellen met Europese doelstellingen inzake productdesign, consumentenbescherming en het hergebruik van hulpbronnen, maar Europese initiatieven³⁸ om belangrijke sectoren met een groot primair grondstoffengebruik te verduurzamen, zoals de textielsector, de bouwsector, of de voedselwaardeketen (distributieketen, watergebruik enz.) kregen dan weer weinig aandacht³⁹. De federale overheid overwoog ook om rekening te houden met internationale aanbevelingen (bv. van de OESO⁴⁰) over het beperken van de uitstroom van materialen en grondstoffen uit autowrakken⁴¹, maar deed dat uiteindelijk niet omdat dit een gedeelde bevoegdheid met de gewesten betreft. Parallellen ontstonden dus vooral ad hoc.

³⁸ Mededeling van de Commissie aan het Europees parlement, de Raad, het Europees economisch en sociaal comité en het Comité van de gewesten: *Een nieuw actieplan voor een circulaire economie*, 11 maart 2020.

³⁹ Enkel maatregel 1 streeft ernaar om productnormen in onder andere de textielsector en de bouwsector aan te passen, en zo recyclage te vergemakkelijken.

⁴⁰ OECD (2021), *OECD Environmental Performance Reviews: Belgium 2021*, OECD Environmental Performance Reviews, OECD Publishing, Paris.

⁴¹ Deze maatregel werd ook overwogen tijdens de voorbereiding van de Roadmap 2016, maar werd ook daar niet opgenomen.

Er werd ook weinig voortgebouwd op de kennis die was opgedaan bij de uitvoering van de Roadmap 2016. Enkele maatregelen uit het Federaal Actieplan liggen weliswaar in het verlengde van maatregelen uit de Roadmap (zie box 3) maar dit is niet het gevolg van een evaluatie die de relevantie hiervan aantoonde. Uit de (te beperkte) evaluatie van de Roadmap 2016 konden immers geen concrete, nieuwe inzichten worden gehaald (zie [punt 3.1.2](#)).

Box 3 – Parallellen tussen de maatregelen in de Roadmap 2016 en het Federaal Actieplan 2021-2024

Maatregelen 12 en 13 van de Roadmap om herstelbaarheidscriteria te ontwikkelen en consumenten hierover te informeren werden voortgezet als maatregel 2 in het Federaal Actieplan, die een herstelbaarheidsindex wil ontwikkelen. Ook bij maatregel 12 in het Federaal Actieplan over een verlenging van de omkering van de bewijslast tot twee jaar bij consumptieproducten is er een sterke parallel met maatregel 9 uit de Roadmap die vooropstelde om de termijn van het vermoeden van niet-overeenstemming uit te breiden tot de volledige twee jaar van de wettelijke garantie (zie [bijlagen 1 en 2](#)). De federale overheid onderzocht echter niet of een herstelbaarheidsindex of de omkering van de bewijslast effectief een bijdrage kan leveren aan de economische transitie⁴².

Een reeks workshops in 2018-2019 met stakeholders (beleidsmakers, medewerkers van de bevoegde besturen, administraties en beleidscellen, academici, experts uit de privé-sector enz.) blijkt de voornaamste inspiratiebron voor het Federaal Actieplan te zijn en leidde in april 2019 tot een lijst van dertien potentiële maatregelen die de basis van het latere plan vormden. Deze maatregelen focusten op de terugwinning van materialen en het stimuleren van het gebruik van secundaire materialen, de recyclage van gevaarlijke chemische stoffen, de sensibilisering van consumenten en bedrijven, het vastleggen van strategische doelstellingen en het bevorderen van de samenwerking tussen federale, gewestelijke en andere stakeholders.

2.3.3 Inwinnen van adviezen 2020-2021

In een tweede stap won de federale overheid adviezen in bij de Raden, de gewesten en de IF om zo het Federaal Actieplan op punt te zetten.

- Zo vroegen de Raden in februari 2020 en juli 2021 expliciet om de amper uitgewerkte *governance* structureel te verbeteren, door concrete afspraken te maken met de gewesten om overlap en dubbel studiewerk te voorkomen. Dat gebeurde echter niet. De federale overheid gaf ook geen gevolg aan de vraag om een beter kader uit te werken om de maatregelen mee op te volgen⁴³. Verder stelden de adviesorganen vast dat verschillende maatregelen een concrete inhoud en tijdslijn voor uitvoering misten. De federale overheid schonk, via maatregelen 18-21 (zie [bijlage 2](#)), daarentegen wel, zoals gevraagd door de Raden, aandacht aan de ondersteuning van werknemers in de economische transitie.

⁴² Volgens de FOD Justitie past de verlenging van de omkering van de bewijslast bij de wettelijke garantie in de omzetting van de Europese Richtlijn [2019/771](#) betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG. De omkering van de bewijslast heeft voornamelijk betrekking op het domein consumentenbescherming en niet op circulaire economie.

⁴³ CRB-FRDO (2020), *Advies circulaire economie*.

- Het advies van de IF om budgettaire ramingen in het Federaal Actieplan op te nemen kreeg in november 2021 geen gevolg, waardoor er hooguit summiere ramingen van het nodige budget per maatregel bestaan.
- De federale overheid hield amper rekening met de adviezen van gewestelijke experts om de federale en gewestelijke acties beter op elkaar af te stemmen. Het gepubliceerde plan stelt maar bij enkele specifieke maatregelen (nrs. 6, 8, 15, 16, 18, 23, 27, 28 in [bijlage 2](#)) in heel algemene termen dat waar nodig met de gewesten zal worden overlegd, zonder verdere details. Het verwijst wel naar het intra-Belgisch Platform Circulaire Economie (hierna: het Platform) als overlegorgaan voor de verschillende beleidsniveaus, maar gaat niet in detail over concrete initiatieven voor dit overleg (zie [hoofdstuk 4](#)). Als reactie op de onvoldoende afstemming met het gewestelijke beleid stelde het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) dat de essentiële kennisdeling en het wederzijds leren op Belgisch niveau in het gedrang komt⁴⁴.

Hoewel deze adviezen niet bindend zijn en de federale overheid ze terzijde schoof, bleek bij de uitvoering van het Actieplan dat de gesignaleerde risico's wel grotendeels realiteit werden (zie [punt 3.2](#)).

2.3.4 Finalisering van het Federaal Actieplan 2021-2024

In de loop van 2021 finaliseerden de kabinetten van de ministers van Economie en Leefmilieu het Federaal Actieplan⁴⁵ zonder te antwoorden op de opmerkingen over de ondermaatse *governance*, de weinig concreet ingevulde maatregelen en het gebrek aan afstemming met het gewestelijke beleid. Bij de 25 maatregelen (zie [bijlage 2](#)) van het plan ontbreekt doorgaans een tijdlijn voor de uitvoering en concrete, meetbare doelstellingen. Net als bij de Roadmap zijn de doelstellingen in vaak zeer algemene termen uitgedrukt (bv. maatregel 5: “*een strategisch overheidsbeleid uitstipelen*” en maatregel 7: “*de mogelijkheid onderzoeken om een juridisch kader te scheppen*”). Ook over de verwachte impact maakte de federale overheid geen inschatting (zie ook [box 4](#)).

De minister van Werk, Economie en Landbouw wijst er in zijn antwoord op het ontwerpverslag erop dat in een volgend actieplan concrete doelstellingen en meetbare indicatoren zullen worden opgenomen zodat een optimale uitvoering en een doeltreffende monitoring mogelijk zijn. Beslissingen zullen wetenschappelijk worden onderbouwd. In zijn antwoord sluit de minister van Mobiliteit, Klimaat en Ecologische Transitie zich daarbij aan.

⁴⁴ Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), *Vooruitgangsrapport circulaire economie 2022*.

⁴⁵ FOD Volksgezondheid en FOD Economie, *Federaal actieplan circulaire economie 2021-2024*.

Box 4 – Maatregelen in het Federaal Actieplan 2021-2024

Het Federaal Actieplan 2021-2024 besteedt in vier maatregelen (18-21, zie [bijlage 2](#)) aandacht aan de ondersteuning van werknemers in de transitie. Hoewel de arbeidsmarkt een belangrijk aspect van de circulaire economie betreft, ontbreken concrete, meetbare doelstellingen bij deze maatregelen. Het plan wil het sociaal overleg stimuleren, bijkomende aandacht besteden aan het welzijn van werknemers en reflecteren over duurzaamheid in de loonvorming, maar zegt nergens hoe en via welke stappen dat zal gebeuren. Ook is onduidelijk wie hiervoor het initiatief zal nemen en welke andere stakeholders op welk moment betrokken worden. Door die onvoldoende voorbereiding blijken deze belangrijke maatregelen anno 2024 ofwel ad hoc ingevuld ofwel niet uitgevoerd te zijn (zie [punt 3.2.1](#)).

Binnen de IKW die het plan in december 2021 aan de ministerraad voorlegde, werd kritisch opgemerkt “*dat het plan het dagelijkse leven van de mensen niet zal veranderen en dat dit een gemiste kans/weinig ambitieus is*”. Het Rekenhof is van oordeel dat dit lage ambitieniveau, samen met het gebrek aan concrete, meetbare doelen bij de maatregelen en de ondermaatse afstemming met de gewestelijke stakeholders, de goede uitvoering van de maatregelen en de economische transitie naar een circulaire economie bemoeilijkt heeft (zie ook [punt 3.2.1](#)).

2.3.5 Uitbreiding van het Federaal Actieplan in september 2022

In september 2022 voegden de kabinetten van de ministers van Leefmilieu en Mobiliteit zes nieuwe maatregelen toe, meestal zonder toelichting over de noodzaak of meerwaarde hiervan in de IKW, waarbij maatregel 26 specifiek werd toegevoegd als antwoord op de vraag naar een betere federale governancestructuur (zie [bijlage 2](#)). Voor deze maatregelen was er, waar relevant, betere coördinatie tussen het federale en gewestelijke niveau dan tijdens de voorbereiding van de initiële 25 maatregelen. Zo is maatregel 29 (over het stiller maken van goederenwagens) het gevolg van een vraag van de gewesten voor federale bijstand bij hun gewestelijke plannen over geluidsoverlast door spoorverkeer. Bij de voorbereiding van maatregel 30 (recyclage van pleziervaartuigen) vroeg de FOD Mobiliteit input van de gewesten. Niettemin vertonen de nieuwe maatregelen enkele gebreken:

- De meerwaarde van het opnemen van de maatregelen van het kabinet Mobiliteit is onduidelijk. De maatregelen waren in september 2022 immers nog in een embryonale fase waarbij nog moest nagedacht worden over de haalbaarheid (bv. maatregel 30) ofwel bijna volledig uitgevoerd (bv. maatregel 29).
- Daarnaast wordt – ongeacht de mate van uitwerking van een maatregel – niet uitgelegd welke rol de maatregel kan spelen in de omschakeling naar een circulaire economie. De initiatiefnemende kabinetten lichtten de haalbaarheid en potentiële impact van de nieuwe maatregelen niet toe in de IKW.

2.3.6 Belgium Builds Back Circular**2.3.6.1 Inhoud**

De federale overheid nam via het investeringsproject *Belgium Builds Back Circular* (BBBC) ook voor 28,97 miljoen euro aan Europese middelen op binnen het in juni 2021 gepubliceerde Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV). Het PHV kadert in *NextGenerationEU*, het Europese herstelbeleid na de COVID-19-crisis. De Europese Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (RRF – *Recovery*

and Resilience Facility) coördineert de verdeling van het tijdelijke Europese financiële stimuleringspakket om nationale hervormingen en investeringen te ondersteunen. In juli 2021 kreeg het PHV vanuit het RRF groen licht met een maximale steun van 5,9 miljard euro. Dit bedrag werd in 2023 aangepast tot 4,5 miljard euro, onder meer doordat de Belgische economische prestaties in 2021 en 2022 beter waren dan voorspeld. Het budget van het BBBC-project werd hierdoor ook licht verminderd tot 28 miljoen euro⁴⁶.

Circulaire economie is in het PHV ondergebracht in de as ‘Economie van de toekomst en productiviteit’ en bestaat uit twee gewestelijke hervormingen en vier investeringsprojecten⁴⁷. De Raden wezen in een advies van februari 2021 op het belang van een coherent geheel om het risico op “uitstrooien van middelen over een veelheid van ongelijksoortige projecten die met elkaar geen samenhang vertonen” te verminderen⁴⁸. In lijn met de onvoldoende afstemming bij de ontwikkeling van de andere maatregelen stelt het Rekenhof echter vast dat de federale overheid ook bij het BBBC-project niet met de gewesten afstemde.

In een eerste opzet bevatte BBBC drie nauw met elkaar verweven doelstellingen:

- de oprichting van een coalitie van actoren op het vlak van circulaire economie (gewestelijk, federaal, academisch, privé-partners enz.) om de versnippering van de markt / het beleid te voorkomen en een geïntegreerde aanpak te bevorderen;
- de stimulatie van ecologisch ontwerp (thema ‘ecodesign’) en de vervanging van zorgwekkende chemische stoffen (thema ‘substitutie’) door het financieren van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten;
- de bewustmaking en voorlichting van kmo’s over circulaire economie⁴⁹.

2.3.6.2 Beheer van *Belgium Builds Back Circular*

De federale overheid stelde aanvankelijk voor om naar Frans voorbeeld een publiek-privaat partnerschap (PPP) op te richten onder de vorm van een nv van publiek recht⁵⁰ om het BBBC-project te beheren (zie [figuur 5](#)). De coalitie van alle relevante stakeholders, waaronder ook de gewestelijke overheden, zou de werkzaamheden van deze nv mee aansturen. Daarmee trachtte de federale overheid een aanbeveling van de OESO over de noodzaak tot geïntegreerd samenwerken over de verschillende Belgische bevoegdheidsdomeinen heen uit te voeren⁵¹.

De coalitie zou maximaal twaalf projecten selecteren op basis van wetenschappelijk studiewerk en een marktanalyse zodat de economische impact zo hoog mogelijk zou zijn. In ruil voor een gedeelde intellectuele eigendom zou de nv in de geselecteerde projecten financieel participeren.

⁴⁶ Deze middelen werden verdeeld over verschillende onderdelen van het ingediende project:

- 23,66 miljoen euro voor ondersteuning van de projecten;
- 1,32 miljoen euro voor sensibiliseringscampagne kmo’s;
- 2,3 miljoen euro voor wetenschappelijk studiewerk en ondersteunende consultancykosten;
- 794.000 euro personeelskosten.

⁴⁷ Eén voor elk gewest afzonderlijk en één voor het federale *Belgium Builds Back Circular* (BBBC).

⁴⁸ Ook wezen de Raden op de noodzaak van een grotere samenhang en samenwerking tussen de initiatieven van de deelstaattentiteiten. CRB-FRDO (2021). *Tussentijds advies over de strategische krachtlijnen van het ontwerp van plan voor herstel en veerkracht*, p. 7. CRB, NAR en FRDO (2021), *Initiatiefadvies betreffende het van plan voor herstel en veerkracht – luik investeringsprojecten*, p. 12.

⁴⁹ *Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht België*, juni 2021, p. 542-549.

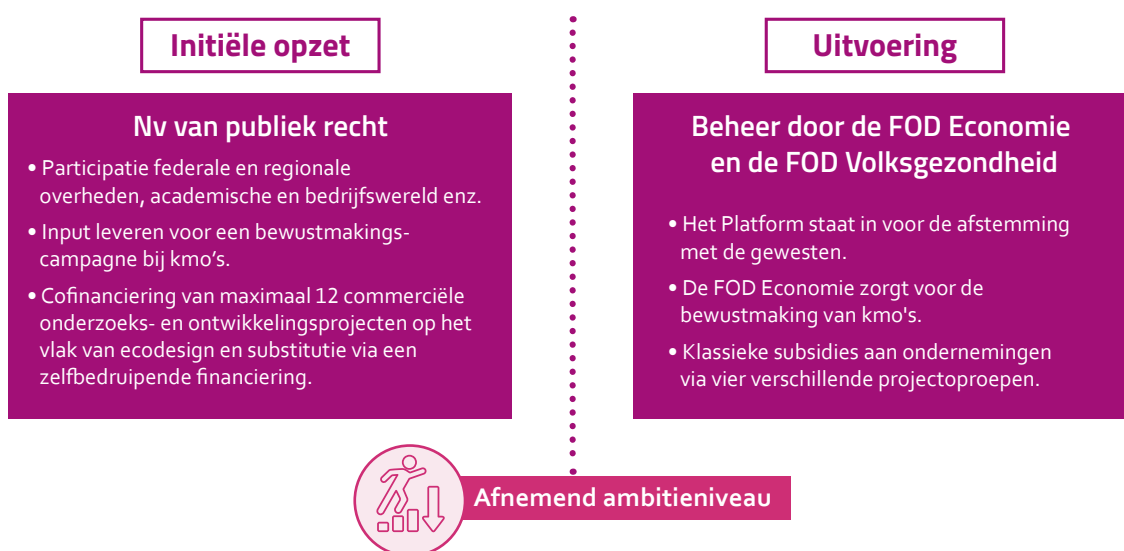
⁵⁰ Het project *Toulouse White Biotechnology* diende als inspiratiebron.

⁵¹ OESO, *OECD Environmental Performance Reviews: Belgium 2021*.

Op termijn zou de nv de ingezette middelen recupereren en opnieuw inzetten in latere oproepen. De coalitie zou op die manier zelfbedruipend worden zodat ook onafhankelijk van Europese middelen beloftevolle Belgische circulaire projecten zouden worden ondersteund. De geïntegreerde aanpak met de gewesten via hun rol in de nv zou ook eventuele juridische bezwaren over het financieel ondersteunen van ondernemingen (een hoofdzakelijk gewestelijke bevoegdheid) vermijden.

De focus op het ecologisch ontwerpen (thema ‘ecodesign’) en de vervanging van tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen (thema ‘substitutie’) maakte het mogelijk om verder te bouwen op kennis opgedaan bij de Roadmap 2016. Volgens de administraties zijn deze domeinen een exclusieve federale bevoegdheid, terwijl de federale overheid toch de ambitie heeft om samen met de gewesten een coherent beleid te voeren⁵².

Figuur 5 – Beheer Belgium Builds Back Circular



Bron: Rekenhof, op basis van de werkdokumenten van de FOD Economie en de FOD Volksgezondheid

Ondanks een vergevorderd voorbereidingstraject beslisten de kabinetten van de ministers van Leefmilieu en Economie eind 2021 gezamenlijk om het opzetten van een brede coalitie als centraal beheersorgaan via een nv van publiek recht stop te zetten (zie figuur 5). Die heroriëntering is volgens het Rekenhof ingegeven om praktische redenen. De federale administraties hadden geen ervaring met het ontwikkelen van een dergelijke rechtspersoon en stonden onder aanzienlijke tijdsdruk. De Europese Commissie legt de lidstaten immers op om de RRF-middelen uit te geven uiterlijk midden 2026, waardoor er te weinig tijd was om de coalitie als aparte entiteit uit te werken, op te starten en de beoogde financieringsrondes te laten organiseren.

⁵² Het Rekenhof stelt echter vast dat de Waalse gewestelijke overheid in hetzelfde PHV circulaire investeringsprojecten op het vlak van ecodesign aankondigt, terwijl de Vlaamse overheid een aparte werkagenda over circulaire chemie en kunststoffen ontwikkelde in 2021 en 2022. Het exclusieve federale karakter van deze domeinen kan dus worden betwijfeld.

Voortaan zouden de FOD Economie en de FOD Volksgezondheid instaan voor het financieren van circulaire projecten via subsidie-oproepen. Ze vormden een *Steering Committee* (Steercom) om de rol van de coalitie over te nemen⁵³. Het Steercom zou projecten binnen de thema's ecodesign en substitutie verder afbakenen en de projectoproepen administratief, organisatorisch en juridisch beheren. Het Steercom zou ook de wetenschappelijke jury samenstellen en de samenhang met het gewestelijke beleid verzekeren via overleg met het Platform (zie hoofdstuk 4). Na elke oproep zou het Steercom de laureaten voorstellen aan de ministers die uiteindelijk beslisten over de toekenning van de subsidies. De FOD Economie werd alleen verantwoordelijk voor de inhoudelijk ongewijzigde bewustmakingscampagne bij kmo's.

Het Rekenhof stelt vast dat niet alleen werd afgestapt van de structuur van een nv maar ook van de ambitie om een langdurig financieringssysteem via participaties in ondernemingen op te zetten, waardoor de impact op langere termijn lager is. In plaats daarvan bereidde het Steercom een eerder klassiek subsidiesysteem voor waarbij de federale overheid via publieke oproepen kandidaten selecteert.

Ook de op papier sterk uitgewerkte coördinerende rol van het Steercom en de adviserende rol van het Platform op het vlak van afstemming met het gewestelijke beleid bestaan in de praktijk niet (zie ook punt 3.2.2 en punt 4.1). Een ad-hocprojectgroep met vertegenwoordigers van beide administraties en de kabinetten van de ministers van Economie en Leefmilieu beheert de facto de projectoproepen, samen met een externe dienstverlener. De kabinetsmedewerkers bepalen in deze projectgroep de agenda en maken de strategische keuzes die waren voorbehouden aan het Steercom. Zo selecteerde de projectgroep de leden van de onafhankelijke jury zonder afstemming met het Steercom. Ook besliste ze over de consultatie van de gewesten.

2.3.6.3 Projectoproepen inzake ecodesign en substitutie van chemische stoffen

Vanaf juni 2022 lanceerde de projectgroep in drie periodes vier projectoproepen: twee rond ecodesign en twee rond de substitutie van zorgwekkende stoffen.

Tabel 1 - Projectoproepen binnen Belgium Builds Back Circular

Projectoproep + thema	Periode
1 (FOD Volksgezondheid): Ecodesign – fiets, gezondheidszorg, windmolens, bio-mimetica ⁵⁴	15.06 - 31.10.2022
2a (FOD Volksgezondheid) Ecodesign – machines, verpakkingen en distributie in de voedselketen, kleding, meubilair	07.04 - 24.06.2023
2b (FOD Economie) Substitutie van PFAS, hormoonverstoorders en prioritaire stoffen voor België	07.04 - 24.06.2023
3 (FOD Economie) Substitutie van PFAS, hormoonverstoorders en prioritaire stoffen voor België	04.10 - 31.12.2023

Bron: Rekenhof, op basis van de werkdocumenten van de FOD Economie en de FOD Volksgezondheid

⁵³ Het voorzitterschap roteert tussen de twee administraties.

⁵⁴ In het memorandum wordt dit gedefinieerd als door 'de natuur geïnspireerde innoverende projecten ofwel natuurgebaseerde oplossingen'.

Het gebrek aan ervaring en de krappe timing leidden tot problemen bij de projectoproepen. Bij de eerste projectoproep, begeleid door de FOD Volksgezondheid, kwam de geplande markt- en wetenschappelijke analyse om de precieze thema's te bepalen er niet wegens een te korte voorbereidingstijd. Daardoor was het onzeker of de geselecteerde thema's veel respons en impact zouden hebben. Ook werd niet overlegd met de gewesten.

Voor de oproepen 2a en 2b trokken beide administraties lessen uit de eerste oproep en wachtten ze de input van de verschillende markt- en wetenschappelijke studies af zoals initieel gepland⁵⁵. Ter ondersteuning voerde een externe dienstverlener, in tegenstelling tot bij de eerste projectoproep, deze keer wel een eerder oppervlakkige analyse uit van de stakeholders om zo de meest impactvolle domeinen op het vlak van ecodesign en substitutie te selecteren. Voor oproep 3 werd het thema van oproep 2b herhaald met een aantal aanpassingen (zie [punt 3.2.2.3](#)).

2.3.6.4 Bewustmaking en voorlichting van kmo's

De FOD Economie nam dit project om de kmo's beter te sensibiliseren rond circulaire economie over. Die overname had geen negatieve impact. De administratie richtte een reflectiecomité op met daarin de drie gewesten en de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO's (HRZKMO) om het project op te volgen. Dit comité wees vanaf de eerste samenkomst op eerder ontwikkelde (gewestelijke) tools en campagnes, waardoor de FOD Economie samen met externe dienstverleners een tool kon ontwikkelen die de bestaande initiatieven aanvulde. Deze webgebaseerde toepassing werd in juni 2023 gelanceerd. Volgens het Rekenhof maakte de concrete afstemming tussen de federale overheid en de gewesten het al bij het ontwerp van de sensibiliseringcampagne op federaal niveau mogelijk om tot een goed afgestemde tool te komen. Een dergelijk vroeg overleg met de gewestelijke overheden was bij de projectoproepen afwezig.

2.4 Deelconclusie

In de twee federale plannen over circulaire economie, de Roadmap 2016 en het Federaal Actieplan 2021-2024, is alleen sprake van specifieke doelstellingen verbonden aan de individuele maatregelen. Een algemene strategie waarmee de overgang van een lineaire naar een circulaire economie stapsgewijs en gestructureerd kan verlopen, ontbreekt vooralsnog.

Tijdens de voorbereiding van de Roadmap 2016 organiseerde de federale overheid workshops om de input van federale, gewestelijke en private actoren te vragen. Die input leidde samen met het studiewerk van een consortium (ICEDD, VITO en TNO) in 2014 tot een eerste voorstel van federale actiepunten. De kabinetten van de ministers van Leefmilieu en Economie schoven deze voorbereiding echter grotendeels terzijde en werkten een plan uit met maatregelen gecentreerd rond productdesign. Bij deze maatregelen ontbreken vaak concrete, meetbare doelstellingen. Aan de administraties werd niet toegelicht waarom deze maatregelen, die niet gebaseerd zijn op de adviezen van de experts, een bijdrage konden leveren aan de transitie naar een circulaire economie. Ook bevatte het plan geen uitgewerkte monitoring van de voortgang.

⁵⁵ Het betreft hier onder meer de *Strategic roadmap for the substitution of SVHC as part of a sustainable economy. Report on the Belgian Plan for Chemical Alternatives* (BEP4CAL), 2023.

Ook bij de voorbereiding van het Federaal Actieplan 2021-2024 in 2018 werd opnieuw de input van federale, gewestelijke en private experts gevraagd via workshops, waarna de FOD Economie en de FOD Volksgezondheid samen met de kabinetten eind 2021 een Federaal Actieplan uitwerkten. De adviezen van de Raden, de Inspectie van Financiën en gewestelijke experts werden hierbij voor een groot deel genegeerd. Daardoor ontbreekt in het plan een uitgewerkte *governance* (wie doet wat), een inschatting van de mogelijke impact van de maatregelen en concrete doelstellingen bij de maatregelen, net als een gedegen monitoringssysteem om de voortgang op te volgen. Een uitbreiding van het plan in september 2022 pakte geen concrete problemen aan maar bevatte wel een initiatief om de gebrekkige *governance* te onderzoeken wat echter bij aanvang van de uitvoering van een actieplan duidelijk moet zijn. Verder beperkte deze uitbreiding zich grotendeels tot het opnemen van enkele ofwel weinig concrete ofwel al uitgewerkte maatregelen, zonder onderbouwing van de meerwaarde die ze kunnen bieden.

Hoewel het Federaal Actieplan ambieerde dat de federale overheid overal waar mogelijk het initiatief zou nemen om de maatregelen af te stemmen met het gewestelijke beleid, gebeurde dit in de praktijk niet. Ook bij de projectoproepen binnen het project *Belgium Builds Back Circular* (BBBC) dat met 28,97 miljoen euro aan Europese middelen wordt gefinancierd, ontbrak de noodzakelijke afstemming met het gewestelijke beleid.

Bij beide plannen ligt de focus in grote mate op maatregelen rond productdesign, terwijl ambitieuzere initiatieven zoals de ondersteuning van werknemers in de economische transitie in het Federaal Actieplan niet verder ontwikkeld werden. Vergelijkingen van de Belgische sterktes en zwaktes met de buurlanden bepaalden niet de richting die werd uitgegaan. Daardoor blijven domeinen als groene fiscaliteit, vergroening van de arbeidsmarkt en de hoge mate aan afvalproductie, waarop België slecht scoort in vergelijking met de buurlanden, onderbelicht.

Hoofdstuk 3

Uitvoering en opvolging van de federale plannen inzake circulaire economie

3.1 Roadmap 2016

3.1.1 Uitvoering van de maatregelen

Het Rekenhof stelt vast dat acht van de 21 maatregelen (zie figuur 6 en [bijlage 1](#)) volledig en tijdig zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn er nog vier maatregelen met vertraging uitgevoerd. Zeven andere zijn deels uitgevoerd, terwijl twee maatregelen niet zijn aangevat tijdens de periode van de Roadmap (2016-2019).

Figuur 6 – Uitvoering van de 21 maatregelen in de Roadmap 2016



Bron: Analyse Rekenhof op basis van documentatie van de FOD Economie, de FOD Volksgezondheid en het FIDO

3.1.1.1 Uitgevoerde maatregelen

De acht tijdig uitgevoerde maatregelen bestrijken verscheidene domeinen van de circulaire economie:

- De FOD Volksgezondheid voerde via een proefproject het model 'product als een dienst' in (maatregel 1) en trok lessen rond productontwerp die hij deelde met het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) en het Europees Comité voor Elektronische normalisatie (CENELEC)⁵⁶.
- De FOD Economie creëerde op zijn website een contactpunt om geprogrammeerde veroudering aan te geven (maatregel 10).
- De FOD Volksgezondheid en de FOD Economie zetten een strategische monitoring op in de recyclagecentra om obstakels te identificeren (maatregel 15).

⁵⁶ CEN: Europees standaardiseringscomité verantwoordelijk voor het ontwikkelen van vrijwillige standaarden op Europees niveau over een brede waaier van sectoren, van chemicaliën en bouw tot voedsel, energie en gezondheidszorg. CENELEC: Europees elektrotechnisch standaardiseringscomité dat net als het CEN verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en definiëren van vrijwillige standaarden op Europees niveau.

- Het FIDO gaf opdracht om nieuwe informatiefiches over duurzame producten en diensten te maken voor publieke aankopen met aandacht voor circulaire economie (maatregel 6).
- Een studie naar gerecycleerde inhoud⁵⁷ (maatregel 3) in opdracht van de FOD Volksgezondheid diende als Belgische bijdrage tot de ontwikkeling van nieuwe Europese richtlijnen rond eenmalig gebruik van kunststofproducten en ecodesign.
- De FOD Volksgezondheid liet samen met de Benelux-partners een studie⁵⁸ rond herstelbaarheidscriteria voor producten (maatregel 12) uitvoeren die kon bijdragen aan het werk van CEN-CENELEC in het kader van de richtlijn ecodesign.
- Het Kenniscentrum Duurzame Economie (maatregel 20) bestaat sinds 2015 binnen de FOD Economie, dus voordat het plan in 2016 werd goedgekeurd.
- De ontwikkeling van (macro-economische) indicatoren (maatregel 21) is grotendeels los van het actieplan uitgevoerd. Het Federaal Planbureau volgt al sinds 2016 voor België de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op via een indicatorenset waarvan enkele indicatoren relevant zijn om de circulaire economie te meten⁵⁹.

⁵⁷ Centexbel en UGent, *Eindrapport onderzoek naar het gebruik van recycalaat*, 2017.

⁵⁸ KU Leuven en VITO, *Repairability criteria for energy related products*, 2018.

⁵⁹ www.indicators.be/nl/t/SDG.

Vier maatregelen werden uitgevoerd na het verstrijken van de vooropgezette actieperiode. Het Rekenhof acht deze maatregelen wel uitgevoerd maar stelt dat de tijdslijn niet werd gerespecteerd.

Maatregel 5	Een studie uitvoeren die moet bekijken of in het kader van een duurzamer beleid rond overheidsgoederen de wetgeving over de vervreemding van overheidsgoederen ⁶⁰ aangepast moet worden.	Aanvankelijk kwam er na samenwerking tussen het FIDO en de FOD Financiën alleen een studie naar de goederen- en afvalstromen in de erfgoeddiensten van de FOD Financiën, met een focus op de <i>Fin Shops</i> (dit zijn plaatsen waar de FOD Financiën inbeslaggenomen goederen opslaat en te koop stelt). In juni 2021 werd, na een interne evaluatie door de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën, de wet alsnog gewijzigd ⁶¹ . Daardoor kunnen buiten gebruik zijnde overheidsgoederen kosteloos worden overgedragen aan onder meer OCMW's en organisaties die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling.
Maatregel 7	De procedures voor de beoordeling van misleidende milieucclaims vereenvoudigen.	De FOD Economie heeft op basis van een leidraaddocument ⁶² van de Europese Commissie richtlijnen over milieucclaims voor bedrijven uitgewerkt, waarna de Raad voor het Verbruik (dit is het centrale adviesorgaan voor de bescherming van de consument in België) een advies gaf. Hoewel een werkgroep verder aan de slag ging met dit advies, kwamen er geen richtlijnen voor het einde van de Roadmap zoals gepland, maar pas in juni 2021 ⁶³ .
Maatregel 8	Een informatieplatform over verwarmingstoestellen ontwikkelen voor het brede publiek.	Door een gebrek aan brongegevens kwam er geen informatieplatform tijdens de Roadmap. Pas later werd een lijst van verwarmingstoestellen beschikbaar op de site van de FOD Volksgezondheid ⁶⁴ .

⁶⁰ Artikel 117 in de wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en comptabiliteit van de federale Staat. Dat artikel schrijft voor dat de vervreemding van overheidsgoederen onder bezwarende titel moet gebeuren, waardoor schenking niet mogelijk is.

⁶¹ Artikel 104 in de wet van 27 juni 2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

⁶² Europese Commissie, *Werkdocument met richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging/toepassing van richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken*, (25 mei) 2016.

⁶³ FOD Economie, *Richtlijnen betrouwbare milieucclaims*, 2024.

⁶⁴ Deze pagina is momenteel echter niet meer toegankelijk.

Maatregel 9	Door een wetswijziging het vermoeden van niet-overeenstemming ⁶⁵ met de overeenkomst bij de aankoop van nieuwe producten uitbreiden tot de volledige periode van de wettelijke garantie.	Tijdens de uitvoering bleek dat hiervoor eerst een akkoord op Europees niveau nodig was. Dat kwam er in mei 2019 in een nieuwe Europese richtlijn. België kon die richtlijn pas geruime tijd na afloop van de Roadmap omzetten in aangescherpte regels ten voordele van de consument. Dat gebeurde met de wet van 20 maart 2022 waarin de omkering van bewijslast is verlengd tot twee jaar ⁶⁶ .
-------------	---	---

3.1.1.2 Onvolledig uitgevoerde maatregelen

Het Rekenhof ziet vier hoofdredenen waarom de administraties, naast de acht tijdig en vier laat-tijdig uitgevoerde maatregelen, zeven maatregelen maar deels kon uitvoeren:

1. Het toepassingsgebied en de draagwijdte zijn naar beneden bijgesteld.

Maatregel 2	Kader voor het op de markt brengen van producten die primaire microplastics vrijgeven, zowel via huishoudelijke (bv. lipsticks en tandpasta) als niet-huishoudelijke stromen (bv. autobanden, bouwplaatsen enz.).	In de periode van de Roadmap werd enkel een sectoraal akkoord gesloten om microplastics in bepaalde huishoudelijke producten in de sector van cosmetica en detergents te vervangen, maar kwam er geen initiatief voor niet-huishoudelijke bronnen.
Maatregel 17	De beginselen van de groene chemie integreren.	Hoewel zowel wetenschappelijke en technische componenten als sociale, regelgevende, politieke en economische aspecten moesten worden onderzocht, naast de impact van duurzame chemie op recyclage, kwam er slechts één studie naar een substitutiestrategie voor 'zorgwekkende stoffen' (SVHCs: <i>Substances of Very High Concern</i>) die de aanzet geeft tot een strategische Belgische routekaart ⁶⁷ .

2. De initiële doelstellingen en concrete acties zijn gereduceerd tot louter studiewerk.

Maatregel 4	Een aandeel gerecycleerd plastic opnemen als criterium in overheidsopdrachten.	Dit criterium werd niet opgelegd bij overheidsopdrachten. Het FIDO nam alleen deel aan een OVAM-studie ⁶⁸ over duurzaam aankoopbeleid binnen de overheid en de afzetmarkt voor kunststofrecycalaat.
-------------	--	--

⁶⁵ Het vermoeden van niet-overeenstemming houdt in dat wanneer er een probleem opduikt met een recent aangekocht product, er wordt verondersteld dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop en de consument dus geen bewijs moet leveren.

⁶⁶ Wet van 20 maart 2022: etaamb.openjustice.be/nl/wet-van-20-maart-2022_n2022031422.html.

⁶⁷ RDC Environment, *Development of a strategic roadmap for the substitution of SVHC as part of a sustainable economy*, 2019.

⁶⁸ OVAM, *Identificeren van product(groep)en met kunststofrecycalaat (recycled content) en product(groep)en met potentieel voor het inzetten van kunststofrecycalaat*, 2017.

Maatregel 14	Recycleerbaarheidscriteria bestuderen en vastleggen.	Er is alleen een studie uitgevoerd over het opstellen van een RRR-index (<i>Reuse, Recover, Recycle</i>) ⁶⁹ maar dit leidde niet tot concrete normen voor de recycleerbaarheid van producten.
---------------------	--	--

3. De federale regering besliste om deel te nemen aan een initiatief dat grotendeels buiten haar bevoegdheden viel.

Maatregel 16	Meewerken aan de <i>Green Deal North Sea Resources Roundabout</i> ⁷⁰ – het akkoord tussen Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Vlaanderen om handel en transport van secundaire goederen te vergemakkelijken.	Het betreft hoofdzakelijk materie waarvoor het Vlaamse gewest bevoegd is, waardoor de federale uitvoering van de maatregel beperkt bleef. Hoewel de FOD Volksgezondheid in de beginfase deelnam aan gesprekken over de naleving van de REACH-wetgeving (de Europese verordening inzake chemische stoffen) ⁷¹ was het federale niveau nadien niet langer intensief betrokken. Een betere afstemming met het Vlaams Gewest tijdens de beleidsvoorbereiding had tot een duidelijkere maatregel met concrete invulling in de Roadmap kunnen leiden.
---------------------	--	--

4. Na een eerste studiefase bleken maatregelen niet uitvoerbaar door onvoldoende voorbereiding (zie punt 2.2).

Maatregel 11	Aanbevelingen uitwerken in de strijd tegen geprogrammeerde veroudering.	Een eerste studie toonde aan dat geprogrammeerde veroudering moeilijk te bewijzen is ⁷² . Er kwamen effectief enkele aanbevelingen maar die kregen geen gevolg.
Maatregel 18	Gezonde recyclage promoten door aan elkaar (zuiveringstechnieken) te ondersteunen.	Een eerste studie naar de zuivering van plastics kon geen toereikende decontaminatie-technologieën identificeren. Door een dergelijke studie naar de haalbaarheid uit de voeren tijdens de beleidsvoorbereiding had de maatregel eventueel in een aangepaste uitvoerbare vorm opgenomen kunnen worden.

⁶⁹ Van Holsteijn en Kemna B.V. (VHK), *Formulating (and evaluating) a Reuse, Recover, Recycle-index*, 2017.

⁷⁰ Tekst internationale samenwerking *Green Deal North Sea Resources Roundabout*, (3 maart) 2016.

⁷¹ Meer informatie over de rol van verschillende overheden inzake de REACH-wetgeving kan worden gevonden op de site [Reach in Belgium](#).

⁷² RDC Environment, *L'obsolescence programmée: politiques et mesures belges de protection du consommateur*, 2017.

3.1.1.3 Niet-uitgevoerde maatregelen

Twee maatregelen kunnen niet als uitgevoerd worden beschouwd (zie [bijlage 1](#)). De administraties namen geen initiatief tot uitvoering bij de volgende maatregelen:

Maatregel 13	Een strategie ontwikkelen om de consument te informeren over herstelbaarheid (in navolging van de studie rond herstelbaarheidscriteria uit maatregel 12).	De vooropgestelde communicatiestrategie kwam er niet.
Maatregel 19	Informeren over de substitutie van zorgwekkende chemische stoffen.	Volgens de Roadmap moesten er een folder en een communicatiecampagne voor bedrijven en ingenieursscholen komen over de substitutie van zorgwekkende chemische stoffen, maar dit bleef dode letter.

3.1.2 Monitoring en evaluatie van de Roadmap 2016

Om het beleid te kunnen bijsturen moet de uitvoering ervan aan de hand van vooraf gedefinieerde indicatoren worden gemonitord. Om vervolgens lessen te kunnen trekken is een gedegen evaluatie steunend op die monitoring essentieel. De federale overheid leek zich bij het opmaken van de Roadmap 2016 bewust van die noodzaak en nam maatregel 21 op: *“Indicatoren zijn onmisbaar om de overgang naar een circulaire economie te beoordelen. (...) Er zal regelmatig een stand van zaken opgemaakt worden om zo in dit domein tot de koplopers te behoren”*. Dit leidde echter alleen tot het ontwikkelen van macro-economische indicatoren om de economische transitie in kaart te brengen (bv. grondstoffenverbruik per burger, mate van afvalrecyclage enz.) die verder niet dienden om het (latere) beleid mee vorm te geven. In de Roadmap 2016 ontwikkelden de administraties voor geen enkele maatregel concrete indicatoren of (tussen)doelen om ze op te volgen en eventueel bij te sturen (zie ook [bijlage 1](#)). Wel stelden de administraties tweemaal een summier stand van zaken op voor de kabinetten, eind 2017 en eind 2018, maar zonder toelichting over de redenen waarom sommige maatregelen, bv. over groene chemie, niet konden aanvangen.

Om de uitvoering van de Roadmap 2016 finaal te evalueren, stelden de FOD Economie, de FOD Volksgezondheid en het FIDO op 30 oktober 2019 een balans voor aan de Raden met een korte bespreking van de realisaties per maatregel. Volgens de Raden was hier echter geen sprake van een adequate monitoring en evaluatie⁷³, wat door het ontbreken van indicatoren immers onmogelijk was. De gebrekkige opvolging en evaluatie van de Roadmap 2016 kan volgens het Rekenhof hebben bijgedragen aan de problematische uitvoering van verschillende maatregelen (zie [punt 3.1.1](#)). Bovendien konden er geen lessen worden getrokken voor de uitrol van het Federaal Actieplan 2021-2024, wat gevolgen had voor de goede uitvoering ervan (zie [box 5](#)).

⁷³ CRB-FRDO (2021), *Advies over het ontwerp van federaal actieplan circulaire economie*.

Box 5 – De vervanging van zorgwekkende chemische stoffen – onvolledige uitvoering in de Roadmap 2016 en het Federaal Actieplan 2021-2024

De vergroening van de chemische sector is zowel in de Roadmap als in het Federaal Actieplan een aandachtspunt. In de Roadmap voorzag maatregel 17 in de uitstippeling van een strategie voor duurzame chemie door de beginselen van groene chemie te integreren en door te informeren over de substitutie van zorgwekkende chemische stoffen. Het Rekenhof is van oordeel dat deze maatregel door het inperken van het ambitieniveau onvoldoende werd uitgevoerd (zie [punt 3.1.1](#)). Uiteindelijk werd in 2019 de studie *Development of a strategic roadmap for the substitution of SVHC⁷⁴ as part of a sustainable economy* voorgesteld. Die bevat dan wel een visie op een strategisch stappenplan, maar de daaraan te koppelen beleids- en communicatieaspecten ontbraken.

Hoewel de studie uit 2019 aangaf dat kwaliteitsvolle data over de vervanging van zorgwekkende chemische stoffen ontbraken, werden deze bevindingen niet gekoppeld aan de evaluatie van de Roadmap, waardoor de FOD Volksgezondheid geen lessen kon trekken. Dit zorgde ervoor dat maatregel 5 van het Federaal Actieplan, die beoogde een doeltreffende strategie voor de vervanging van zorgwekkende chemische stoffen te ontwikkelen, opnieuw niet uitvoerbaar bleek, precies door het gebrek aan kwaliteitsvolle data. In plaats van een concrete strategie kwam er alleen een uitgebreide studie in november 2023, steunend op de eerdere studie uit 2019 (zie [punt 3.2.1.2](#)).

3.2 Federaal Actieplan Circulaire Economie 2021-2024

3.2.1 Uitvoering van de maatregelen

Het Rekenhof stelt vast dat maar zes van de 31 maatregelen (zie figuur 7 en [bijlage 2](#)) ofwel volledig uitgevoerd zijn of op schema zijn voor een tijdige uitvoering. Bij 21 maatregelen kan worden aangenomen dat ze onvolledig worden uitgevoerd of dat er een risico bestaat op onvolledige uitvoering. Vier maatregelen werden nog niet uitgevoerd.

Figuur 7 – Uitvoering van de 31 maatregelen in het Federaal Actieplan 2021-2024



Bron: Eigen analyse Rekenhof op basis van documentatie van de FOD Economie en de FOD Volksgezondheid

⁷⁴ SVHC = substance of very high concern of zorgwekkende chemische stoffen.

3.2.1.1 Uitgevoerde maatregelen

Zes maatregelen uit het Federaal Actieplan zijn volledig uitgevoerd of bevinden zich in de laatste fase van uitvoering.

- De federale overheid ontwikkelde in maatregel 2 de herstelbaarheidsindex na een langdurig traject. De wet van 17 maart 2024 ter bevordering van de herstelbaarheid en de levensduur van goederen werd uiteindelijk gepubliceerd in mei 2024. De koninklijke besluiten die de uitvoering van de nieuwe wet moeten garanderen, zijn gepubliceerd op 4 september 2024⁷⁵.
- Een studie naar het juridische kader en de eventuele milieu-impact van nieuwe diensten en producten werd uitgevoerd in het kader van maatregel 7.
- Maatregel 22 beoogde de analyse van de Belgische gegevens van het EU-kader voor toezicht op de circulaire economie op basis van Eurostat-gegevens. De uitvoering van deze maatregel had vertraging door het vertrek van een medewerker maar leidde in de loop van 2024 tot een analysenota.
- De vooruitgang van het Federale Actieplan werd gemonitord in een halfjaarlijkse rapportering aan de leden van de IKW, in uitvoering van maatregel 25.
- Het wettelijke kader voor de retrofitting van voertuigen in maatregel 28 werd bereikt door het koninklijk besluit van 19 april 2023⁷⁶ dat de koninklijke besluiten van 15 maart 1968 en 10 oktober 1974 wijzigde.
- Maatregel 29 tekende een subsidiekader uit voor de aanpassing van remsystemen van treinwagons om deze stiller te maken, waarna de subsidies zijn uitbetaald.

3.2.1.2 Onvolledig uitgevoerde maatregelen

Zes redenen leiden tot een onvolledige uitvoering of tot het risico dat maatregelen onvolledig zullen worden uitgevoerd. Die komen in grote mate overeen met de aangehaalde redenen voor de gebrekkige uitvoering van de Roadmap 2016 (zie [punt 3.1.1.2](#) en [box 5](#)):

1. *Weinig concrete invulling van een maatregel of doelstelling*

Maatregel 10	Op betrouwbare wijze de ontwikkeling van circulaire economische modellen ondersteunen en stimuleren, door het scheppen van een kader met het oog op het evalueren en verlenen van een duurzaamheids- en circulariteitscertificering.	De maatregel werd aangepast tot het bevorderen van gewestelijk overleg met het oog op een mogelijke politieke validatie. Een erkenningssysteem voor experts op het vlak van duurzaamheid en circulariteit wordt niet langer beoogd.
---------------------	--	---

⁷⁵ Koninklijk besluit van 25 mei 2024 tot vaststelling van de goederen waarop de herstelbaarheidsindex betrekking heeft, de technische normen voor de vaststelling van de scores voor elk van de criteria en de berekeningsmethode voor de herstelbaarheidsindex, het koninklijk besluit van 3 juni 2024 tot vaststelling van de communicatiemodaliteiten, het formaat van de herstelbaarheidsindex en de toegankelijkheid van de technische normen en het ministerieel besluit van 12 juli 2024 tot vaststelling van de wijze van affichering van de herstelbaarheidsindex.

⁷⁶ Koninklijk besluit van 19 april 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.

Maatregel 18	Het algemeen arbeidsmarktbeleid van de beroepsopleiding evalueren vanuit de transitiedoelstellingen van het plan.	Een opleidingsrecht is ingevoerd, waardoor werknemers recht hebben op vijf betaalde werkdagen opleiding per jaar. Dat recht is ook opgenomen in het Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV). De uitvoering daarvan wijkt sterk af van de geplande evaluatie van de beroepsopleiding.
Maatregel 20	De nodige tijd en ruimte geven aan technology-assessment vanuit het oogpunt van de welzijnsproblematiek van betrokken werknemers.	De maatregelen werden door een gebrek aan concrete doelstellingen ad hoc ingevuld met al eerder gepland onderzoek, naar de <i>New Way of Working</i> (tijd- en plaatsonafhankelijk werken).
Maatregel 21	Uitnodigen van sociale partners tot grotere aandacht voor 'duurzaamheid' in de Belgische loonvorming.	Er werd alleen een analyse van het systeem van ecocheques uitgevoerd. Recent academisch onderzoek ⁷⁷ toont echter aan dat er op het vlak van arbeidsmarktbeleid en de transitie naar een circulaire economie nood is aan een focus op specifieke vaardigheden, wat een voornamelijk gewestelijke bevoegdheid is. Afstemming met de gewesten had dus tot een relevantere en impactsvollere invulling van deze maatregel kunnen leiden.

2. Tekort aan middelen.

Maatregel 9	Proefproject voor dubbele prijsstelling van energie-verslindende producten.	Het proefproject werd vervangen door een minder ambitieuze sensibiliserings-campagne met geschatte energiekosten in 36 winkels.
Maatregel 15	Een communicatiecampagne opzetten om de Belgische consument bewust te maken van duurzame consumptie en circulaire economie.	De datum om deze campagne uit te voeren verschoof enkele keren. Door een tekort aan budget ligt de uitvoering momenteel stil.
Maatregel 26	De modaliteiten onderzoeken en aanbevelingen formuleren voor een federale governancestructuur voor circulaire economie.	Voor deze analyse werd een externe dienstverlener aangezocht. Maar één inschrijving bij de overheidsopdracht viel binnen de vooropgestelde prijsvork. In plaats van een structureel samenwerkingskader uit te werken, kwam er enkel een studie die een SWOT-analyse van de bestaande structuur maakte en aanbevelingen formuleerde.

⁷⁷ Multani, M., Dunne, A., Bachus, K., Ampe, K., Goodwin Brown, E., Shankar, A., Conde, A., Marsden, J., Dams, Y., Borms, L., Pals, E. (2024). *Skills on a circular path: Modelling future circular economy scenarios and transformations in sectoral, occupational and skills structures of the Belgian labour market*, project MICHELLE.

3. Gebrek aan contact met het bredere werkveld waar soortgelijke of aanvullende initiatieven aan de gang waren, met vertraging als gevolg.

Maatregel 14	De kennis van de aanbestedende diensten op het gebied van circulaire overheidsopdrachten verbeteren en piloot-overheidsopdrachten op het gebied van circulaire economie lanceren.	Er werd geen kennisdeling georganiseerd met de gewestelijke experts in <i>public procurement</i> .
Maatregel 23	Een langetermijnstrategie ontwikkelen om de overgang naar een circulaire economie te monitoren aan de hand van passende indicatoren zoals de materialenvoetafdruk van België.	De federale overheid nam geen initiatieven om rechtstreekse bevestigingen te organiseren bij de stakeholders (bv. sectororganisaties), maar werkte enkel samen met de vertegenwoordigers van de werkgroep monitoring binnen het Platform. Eén van de redenen hiervoor was het vertrek en laattijdig vervangen van een medewerker (zie ook punt 3.2.1.1, maatregel 22). Als resultaat werd een overzichtsnota afgeleverd die de bestaande datasets in kaart bracht en mogelijke toekomstige acties oplijstte.

4. Terugschroeven van het ambitieniveau door de administraties.

Maatregel 5	Samen met de Belgische REACH-partners een strategisch overheidsbeleid uitstippelen voor de vervanging van zorgwekkende chemische stoffen om de circulariteit van producten te versterken.	Het uitstippelen van een strategisch vervangingsbeleid is vervangen door studiewerk en beleidsinitiatieven zoals het opzetten van een prioritair nationaal vervangingsplan. Een concreet vervangingsbeleid staat (nog) niet in de stijgers.
Maatregel 8	Ontwikkeling en verspreiding (via opleidingen, informatiesessies enz.) van een methodologie voor ondernemingen die een bedrijfsmodel van het type "PAAS" (Product/Performance As A Service) ⁷⁸ willen opzetten.	Deze maatregel werd geclusterd in één bestek met maatregel 7 over het juridische kader van nieuwe diensten (zie punt 3.2.1.1). Een interactieve gids werd gelanceerd op de website tijdvoorcirculair.be ⁷⁹ . Er werd echter geen specifiek deel over <i>chemical leasing</i> ontwikkeld zoals aangekondigd in het Plan.
Maatregel 12	De periode van de omkering van de bewijslast bij de wettelijke garantie op consumentenproducten verlengen tot 2 jaar.	De wettelijke garantie werd verlengd via een wetswijziging. De ook aangekondigde studie naar de effecten van deze verlenging op de circulaire economie kwam er niet ⁸⁰ .

⁷⁸ In plaats van het acroniem PAAS wordt ook de term *functionele economie* gebruikt. In dit systeem wordt de gebruiker geen eigenaar van een product, maar worden producten aangeboden in abonnementsvorm met bijhorende diensten. Aangezien de klant geen eigenaar wordt van het product, wordt de productie van een kwalitatief hoogstaand product dat ook voor serieel hergebruik kan dienen, belangrijker.

⁷⁹ De gids is alleen beschikbaar in het Engels.

⁸⁰ De Minister van Justitie, belast met Noordzee geeft aan dat deze maatregel eerder kadert in het beleid rond consumentenbescherming.

Maatregel 16	Ondersteuning van de financiering van de circulaire economie door het faciliteren van het zoeken naar concrete oplossingen met de financiële sector voor de uitdagingen in verband met de identificatie, beoordeling, financiering en uitvoering van projecten op het gebied van circulaire economie.	In november 2022 werd een publiek seminarie georganiseerd ⁸¹ . Concrete financieringsvoorstellen bleven echter achterwege.
Maatregel 17	Een netwerk van experts in het leven roepen om na te denken over fiscale maatregelen als hefboom voor de circulaire economie en om fiscale instrumenten voor te stellen ter bevordering van de circulaire economie.	De samengestelde expertenwerkgroep deed alleen voorstellen voor fiscale maatregelen voor de specifieke niche circulair bouwen.
Maatregel 27	Nagaan op welke manier gewestelijke maatregelen in kader van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid kunnen versterkt worden met het federale productbeleid.	De veralgemening van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid is verengd tot louter studiewerk.
Maatregel 30	Recyclage van pleziervaartuigen.	Beperkt tot contacten met de sector en studiewerk. Het opzetten van een verwerkingskanaal voor rompen wordt niet meer beoogd wegens niet haalbaar. Niettemin worden in de toekomst (onder meer via een Roadmap circulaire pleziervaart 2030) verdere stappen ontwikkeld om pleziervaartuigen circulair te ontwerpen en verwerken.
Maatregel 31	Analyseren hoe het hergebruik en de recyclage van batterijen uit elektrisch aangedreven voertuigen, met inbegrip van fietsen en micro-mobiliteit, kunnen worden ontwikkeld.	Er zal worden deelgenomen aan een breder Europees initiatief terwijl de maatregel een eigen nationaal beleid voorstelde.

⁸¹ Een verslag van dit seminarie is [online](#) beschikbaar.

5. Onzorgvuldige juridische analyse

Maatregel 6	Bepaalde wegwerpproducten bannen en herbruikbare alternatieven bevorderen die een vermindering van de milieu- en gezondheidseffecten van deze producten garandeert, op basis van een analyse van hun volledige levenscyclus.	Het koninklijk besluit van 9 december 2021 deed het gebruik van de in de Europese Richtlijn opgesomde <i>Single Use Plastics</i> (SUP's) uitdoven en verbood het op de markt brengen van één bijkomend product: plastic wegwerpbekers. Een tweede koninklijk besluit bant nog meer producten en werd gepubliceerd op 5 juli 2024 (KB van 25 mei 2024 om het op de markt brengen van bepaalde producten voor eenmalig gebruik te beperken en het gehalte aan gerecycleerde inhoud van bepaalde producten te verhogen). Ondertussen vernietigde de Raad van State in januari 2024 het KB van 9 december 2021 wegens een gebrekkige juridische onderbouwing van de noodzaak om het op de markt brengen van de geviseerde plastic bekens te verbieden (zie ook box 6). De ambitie om het toepassingsgebied van de EU-richtlijn uit te breiden is dus vooralsnog niet behaald.
---------------------------	---	--

Box 6 – Onzorgvuldige motivering leidt tot vernietiging van een KB bij maatregel 6

De Raad van State vernietigde op 11 januari 2024 het koninklijk besluit van 9 december 2021 dat tot doel had de EU-richtlijn 2019/904 om te zetten in Belgisch recht en het toepassingsgebied van deze Richtlijn uit te breiden naar *Single Use Plastic*-bekers (SUP-bekers, plastic wegwerpbekers).

De Raad stelde dat de federale regering verzaakte aan haar materiële motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel door een algemeen verbod op te leggen op het in de handel brengen van SUP-bekers. De regering toonde in het administratief dossier dat ze aan de Raad had bezorgd niet aan dat de marktbeperking meer impact zou hebben dan andere mogelijke maatregelen, zoals het stimuleren van consumptievermindering. De Raad concludeerde dat het KB zonder redelijke motivering, niet op basis van deugdelijke gronden en zonder de vereiste zorgvuldigheid werd opgesteld.

De Raad van State stelde daarnaast vast dat door te kiezen voor een algemeen verbod, zonder blijk te geven van een grondige motivatie voor deze ingreep, de regering het evenredigheidsbeginsel had geschonden. Omdat niet objectief en pertinent werd verantwoord waarom SUP-drinkbekers aan de materialen opgesomd in EU-richtlijn 2019/904 worden toegevoegd, werden ook de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie geschonden.

De ministerraad keurde op 19 april 2024 een nieuw KB goed waarin het verbod van op de markt brengen van SUP-drinkbekers niet meer werd opgenomen en dat zich dus beperkte tot een eenvoudige omzetting van de Europese richtlijn in Belgisch recht⁸².

⁸² Het KB betreffende kunststof producten voor eenmalig gebruik van 3 juni 2024 werd op 31 juli 2024 gepubliceerd in het Staatsblad.

6. Belgische maatregelen werden gepauzeerd of stopgezet doordat ze werden doorkruist door Europese initiatieven.

Maatregel 4	Ontwikkeling van een betrouwbare certificering voor gerecycleerde inhoud.	De Inspecteur van Financiën keurde een bestek voor de uitvoering van een studie af op basis van technische redenen. Er werd echter geen nieuwe overheidsopdracht voorbereid door de opstart van een initiatief van de Europese Commissie over <i>recycled content</i> .
Maatregel 11	Ondersteuning van de ontwikkeling van een efficiënt digitaal systeem om materiaalstromen op Europees niveau te traceren, teneinde de transparantie van productonderdelen te vergroten en een kwalitatieve, veilige recyclage te garanderen.	Het eigen studiewerk vormt alleen maar de basis voor de Europese standpuntbepaling in plaats van de ontwikkeling van een eigen traceerbaarheidssysteem.
Maatregel 13	Specifieke claims op producten omkaderen door productnormen.	Het uitbestede studiewerk vormt alleen maar de basis voor Europese standpuntbepaling in plaats van de voorgestelde aanpassing van nationale regelgeving.

Het Rekenhof merkt hierbij op dat het Belgische beleid te weinig oog had voor de Europese initiatieven op het vlak van circulaire economie (zie box 7).

Box 7 – België scoort slecht in het omzetten van Europese richtlijnen op het vlak van circulaire economie

Uit een rapport van de Europese Rekenkamer uit 2023⁸³ blijkt dat België van de zeven EU-richtlijnen in het kader van het eerste EU-actieplan circulaire economie⁸⁴ er vijf laattijdig en onvolledig omzette. Samen met Luxemburg en Hongarije is België de slechtste leerling van de klas. Dit brengt de Belgische ambitie om een koploper te zijn en een belangrijke rol te spelen in de transitie naar een circulaire economie, in het gedrang.

Zo heeft de Europese Commissie in september 2022 een inbreukprocedure tegen België opgestart voor het laattijdig omzetten van richtlijn 2019/904 om afval van kunststoffen voor eenmalig gebruik te verminderen. Die omzetting was opgenomen in het Federaal Actieplan onder maatregel 6 (zie punt 3.2.1.2). Het koninklijk besluit van 9 december 2021 zorgde voor een eerste deel van de omzetting, maar dit was laattijdig (de deadline was 3 juli 2021). Na de vernietiging door de Raad van State (zie box 6) keurde de ministerraad in februari 2024 een nieuw KB⁸⁵ goed om het gebruik van plastic wegwerpproducten te beperken en zo de Europese richtlijn verder om te zetten in nationaal recht.

⁸³ Europese Rekenkamer, *Circulaire economie – trage overgang van de lidstaten ondanks EU-maatregelen*, 2023.

⁸⁴ Europese Commissie, *Maak de cirkel rond – Een EU actieplan voor de circulaire economie*, (2 december) 2015.

⁸⁵ Het KB van 25 mei 2024 om het op de markt brengen van bepaalde producten voor eenmalig gebruik te beperken en het gehalte aan gerecycleerde inhoud van bepaalde producten te verhogen werd gepubliceerd op 5 juli 2024.

3.2.1.3 Niet uitgevoerde maatregelen

Vier maatregelen werden tot slot helemaal niet uitgevoerd door twee redenen.

1. Samenvoegen van maatregelen.

Maatregel 1	Wijzigen van de productnormen zodat hergebruik en/of recyclage vergemakkelijkt kan worden.	Deze maatregel werd in uitvoering samengevoegd met maatregel 6 (bannen van SUP's – zie punt 3.2.1.2).
Maatregel 3	Verstreking van informatie over de handhaving van softwarecompatibiliteit.	Deze maatregel werd geïntegreerd met maatregel 2 over de herstelbaarheidsindex (zie punt 3.2.1.1).

2. Budgettaire problemen.

Maatregel 19	De creatie van een breed draagvlak en engagement door het sociale overleg zijn rol te laten spelen.	De FOD WASO zei dat hij te weinig middelen en expertise had om de sociale dialoog over de circulaire economie te stimuleren. Ondanks dat tekort maakte de IKW geen middelen vrij of paste hij de maatregel niet aan.
Maatregel 24	Onderzoek naar de bijdrage van de circulaire economie in de strijd tegen de klimaatverandering en de bevordering van biodiversiteit en economische welvaart.	Het onderzoek naar de bijdrage van de circulaire economie en de effecten ervan op klimaatverandering en biodiversiteit kreeg niet voldoende budget om dit effectief uit te voeren.

3.2.2 Uitvoering *Belgium Builds Back Circular*

3.2.2.1 Federaal-regionaal overleg

De keuze om tijdens de voorbereiding van BBBC af te stappen van directe samenwerking met de gewesten (zie [punt 2.3.6.2](#)) leidde al bij de eerste projectoproep tot klachten over overlap met gewestelijke subsidie-oproepen, zoals de *GreenWin*-projectoproep van de Waalse overheid. Ook ontvingen verschillende laureaten van de eerste projectoproep financiering via de Vlaamse overheid. Doordat structureel overleg met de gewesten voor het opstarten van deze projectoproep ontbrak – hoewel die eerst wel was overwogen – kon deze overlap moeilijk worden vermeden.

Bij de BBBC konden de gewesten alleen advies geven over een syntheseverslag van de projectvoorstellen die de jury goed had beoordeeld. Door die beperkte input weigerde de Vlaamse overheid aan dit proces deel te nemen, terwijl de Waalse overheid dit na de jurering te laat vond. Daardoor kon de federale overheid niet steunen op de kennis bij de gewesten over het beheer van subsidie-oproepen en het correct toepassen van de complexe Europese financieringsregels voor subsidiëring.

3.2.2.2 Uitvoering van de eerste projectoproep

Naast de gebrekkige afstemming met het gewestelijke beleid kende de eerste projectoproep, waar bij twaalf projecten in totaal 6,98 miljoen euro subsidies ontvingen, ook veel interne organisatorische problemen:

- Er kwamen veel vragen van kandidaten door de laattijdige informatie over de toepasbare steunregimes en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidiëring⁸⁶. Het memorandum van de projectoproep was hierover onduidelijk en pas aan het einde van de oproepingsperiode (juni-oktober 2022) kwam er, na de aanstelling van een externe juridische dienstverlener, een specifieke FAQ die dit verhelderde.
- De onduidelijke betalingskalender schrok een deel van de doelgroep af, voornamelijk kmo's⁸⁷. De specifieke betalingsregels waren immers niet bekend bij de publicatie van de oproep en werden pas na de selectie van de laureaten voorbereid door een externe dienstverlener. Daardoor hadden kandidaten vooraf geen zekerheid dat ze bij de selectie van hun project de subsidie al zouden kunnen gebruiken om het eigenlijke project op te starten. Een aantal laureaten vroeg daarom een voorschot om hun project niet in het gedrang te brengen. Hoewel dit inging tegen de bepalingen van de uiteindelijke subsidie-overeenkomst stond de FOD Volksgezondheid op ad-hocbasis voorschotten toe.
- Het memorandum over het deelaspect gezondheidzorg was zeer onduidelijk. Zo moesten ingediende projecten aanvullend zijn of een toegevoegde waarde hebben ten opzichte van een onderzoek bij het UZ Gent of andere nationale en internationale onderzoeken over het beperken van eenmalig gebruikt medisch materiaal. De betreffende studie van het UZ Gent werd pas opgeleverd in 2023, dus ruim na het afsluiten van de projectoproep⁸⁸.
- Verder kon de in 2022 aangestelde dienstverlener door tijdsgebrek niet alle geselecteerde projecten analyseren én slaagde de projectgroep er niet in om alle inhoudelijke opmerkingen op te volgen. Daardoor subsidieerde ze projecten die ingaan tegen sleutelbepalingen uit het memorandum. Zo beriep één geselecteerd project zich op het Europese *de minimis*-steunkader⁸⁹, terwijl de oproepdocumenten dit niet toelieten. Een ander geselecteerd project ging over het verwerken van organisch afval voor een nieuw op te richten biomassacentrale bij een ziekenhuis als onderdeel van het gedeelte 'gezondheidszorg', terwijl het memorandum stelde dat projecten in dat onderdeel het beperken van medisch materiaal voor eenmalig gebruik als focus hadden⁹⁰. De FOD Volksgezondheid kon niet verklaren waarom deze voorstellen toch subsidie ontvingen.
- Ten slotte bleek de uiteindelijke selectie van projecten niet altijd transparant. Zo werden alle projecten gesubsidieerd die de wetenschappelijke jury hoog gerangschikt had, maar ook twee projecten die de jury eerder laag inschatte. Het kabinet van de minister van Leefmilieu besliste om die toch een lagere subsidie toe te kennen zonder dit toe te lichten aan de administratie. Om een dergelijke, weinig transparante praktijk in de toekomst te vermijden spraken de administraties en kabinetten af dat deze laatste de subsidies niet meer unilateraal kunnen bijstellen.

⁸⁶ 44 % van de 107 bewaarde vragen aan het emailadres bbbc@health.fgov.be gingen over financieringspercentages.

⁸⁷ Zie het memorandum.

⁸⁸ UZ Gent en UGent, *Reducing single-use materials in medicine and healthcare. An exploratory study on sustainability of commonly used materials in hospitals*, 2023.

⁸⁹ Elke vorm van staatssteun aan ondernemingen, zoals een subsidie, is in principe onderhevig aan een Europese aanmelding en voorafgaande goedkeuring. Deze procedure kan lang aanslepen. Het *de minimis*-steunkader werd ingevoerd om bij de uitkering van beperkte steunbedragen (tot 200.000 euro op de drie voorgaande boekjaren op het moment van de subsidieoproep) geen Europese kennisgeving te moeten uitvoeren.

⁹⁰ Zie memorandum.

3.2.2.3 Uitvoering van de latere projectoproepen

De FOD Economie en de FOD Volksgezondheid namen elk de helft van de tweede projectoproep op zich en verstrekten duidelijkere informatie aan kandidaten omdat ze, bijgestaan door externe dienstverleners, lessen konden trekken uit de problemen bij de eerste oproep. Zo legden ze de Europese steunregimes veel duidelijker uit door onder meer voor elk toepasselijk regime standaard begrotingsdocumenten aan te bieden⁹¹. Ook gaven ze een voorbeeld van een subsidie-overeenkomst met de rechten en plichten van beide partijen. De FOD Economie gebruikte voor zijn laureaten uiteindelijk een andere overeenkomst dan deze die bij het memorandum was gevoegd.

Aangezien alleen de ontvankelijke projecten werden voorgelegd aan de apart aangestelde wetenschappelijke jury's, was het belangrijk dat de administraties de ingediende projecten op dezelfde wijze evalueerden. Ondanks de overkoepelende beheersstructuur organiseerden de beide administraties afzonderlijk de ontvankelijkheidsanalyse van de ingediende projecten. Het gemeenschappelijke memorandum legde wel een gelijkaardig kader op voor zowel kandidaten als controlerende instanties, maar de administraties overlegden onvoldoende om interpretatieverschillen te bespreken en adequaat te beslechten. Op die manier was de gelijke behandeling van de kandidaten niet verzekerd (zie box 8).

Box 8 – Interpretatieverschillen tussen administraties leiden tot rechtsonzekerheid

Het gemeenschappelijke memorandum voor projectoproep 2 stelde onder andere dat op basis van de twee laatste boekjaren moest worden nagegaan of de onderneming zich al dan niet in moeilijkheden bevond en over voldoende financiële en economische draagkracht beschikte om het ingediende project uit te voeren. Een onderneming is in moeilijkheden als de verhouding tussen eigen vermogen en geplaatst kapitaal lager is dan 0,5. De Europese Commissie riep deze zuiver technische beoordeling in het leven om de rechtszekerheid te verhogen voor kandidaten van subsidie-oproepen.

De FOD Economie en de FOD Volksgezondheid analyseerden de financiële en economische draagkracht van de indieners verschillend. Zo beschouwde de FOD Economie een kandidaat met een verhouding tussen eigen vermogen en geplaatst kapitaal van boven 0,5 in bepaalde gevallen toch als onvermogen. De FOD Economie gebruikte immers bijkomende financiële indicatoren, zoals het ontbreken van een negatief vermogen en van opeenvolgende verliezen over de laatste twee boekjaren. Daarnaast voerde de FOD Economie ook een liquiditeits- en een solvabiliteitsanalyse uit.

⁹¹ De projecten kunnen financiële steun krijgen in toepassing van de bepalingen van de Europese algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). De oproepdocumenten vermelden expliciet de volgende AGVV-artikels:

- artikel 25 - steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten;
- artikel 28 - innovatiesteun voor kmo's;
- artikel 29 - steun voor proces- en organisatie-innovatie.

Elk AGVV-artikel heeft een ander financieringspercentage (soms ook afhankelijk van de grootte van de aanvrager) en andere types uitgaven die mogen worden gefinancierd.

De FOD Volksgezondheid liet dan weer kandidaten toe die onder de bindende waarde van 0,5 scoorden. In tegenstelling tot de FOD Economie, die zelf naging wat het verhoudingsgetal was, volstond voor de FOD Volksgezondheid een verklaring op eer van de indieners. De FOD Volksgezondheid keek enkel of de bijgevoegde stukken aanwezig waren maar verrichtte geen bijkomende financiële analyses. Als de FOD Volksgezondheid dezelfde regels als de FOD Economie had toegepast, had hij twee laureaten uit de tweede projectoproep en één laureaat uit de eerste oproep onontvankelijk moeten verklaren.

Ook binnen de administraties zelf werden er verschillen vastgesteld. Een kandidaat die de FOD Economie in oproep 2 als economisch onvermogen had beschouwd en aldus onontvankelijk had verklaard, werd op basis van dezelfde stukken wel toegelaten tot de selectie in oproep 3. De FOD Volksgezondheid verklaarde één kandidaat onontvankelijk in oproep 2 omdat die maar één van twee tabbladen had ingevuld in het verplichte begrotingsdocument, maar had geen bezwaar dat een andere kandidaat een eigen begrotingsdocument toevoegde, gebaseerd op de gestandaardiseerde oproepdocumenten van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio).

Ook de gebrekkige informatie rond uitbetaling komt bij de tweede projectoproep terug. Volgens het memorandum zouden laureaten een voorschot van ongeveer 30 % ontvangen in het begin van 2024⁹², maar volgens de bijlage van het memorandum wordt pas betaald nadat de onderneming een samenvattende tabel met aanvaarde facturen en betalingsbewijzen indient⁹³. Laureaten moeten dus zelf hun project prefinancieren, wat kmo's met minder beschikbare middelen kan afschrikken.

Ook gingen beide administraties verschillend om met het beschouwen van kmo's als doelgroep. Waar de FOD Volksgezondheid de deelname van een kmo bij een project aanmoedigde maar niet verplichtte, was dit bij de substitutie-projecten van de FOD Economie wel een absolute voorwaarde⁹⁴. Dit had een impact op het aantal ingediende kandidaturen. Voor de (tweede) oproep tot indiening van ecodesign-projecten werden 38 projectvoorstellen ontvangen, waarvan 19 onontvankelijk bleken. Daaruit selecteerde de FOD Volksgezondheid aanvankelijk acht projecten voor in totaal 4,85 miljoen euro. Voor de substitutie-oproep van de FOD Economie kwamen maar twee reacties waarvan geen enkele onontvankelijk werd bevonden.

De FOD Economie maakte een uitgebreide analyse van de redenen voor het falen van hun deel van de projectoproep. De FOD ziet de krappe timing om een project in te dienen (elf weken), de beperkte vertrouwdsheid van de kandidaten met dergelijke oproepen vanuit de federale overheid, de te beperkende lijst van te vervangen stoffen, en het niet toelaten van fundamenteel onderzoek als de grote oorzaken. Opvallend genoeg stipt hij de verschillende regels over kmo-deelname niet aan. In een derde oproep herhaalde de FOD Economie het thema substitutie, maar liet hij fundamenteel onderzoek ook toe en konden kandidaten vanaf 50.000 euro (in plaats van eerder 250.000 euro) steun aanvragen om zo kleinere projecten aan te moedigen. Ook was een kmo als partner niet langer verplicht⁹⁵. De termijn van elf weken tussen lancering en afsluiting van een oproep

⁹² Zie het [Memorandum](#) van de tweede projectoproep *Belgium builds back circular*, projectoproep april 2023, pp.28-29.

⁹³ Zie de [bijlage](#) Protocol NL_pdf – art 4, §3.

⁹⁴ [Memorandum](#), p. 30. De FOD Economie keerde echter wel een voorschot van 30% uit bij de negen geselecteerde projecten van de derde projectoproep aangezien zij een andere overeenkomst sloten.

⁹⁵ [Memorandum oproep 3](#).

bleef behouden omdat projecten volgens de financieringsregels van het RRF afgerond moeten zijn voor het einde van juli 2026, waardoor een volledig nieuwe oproep geen mogelijkheid was. Als de respons weer te laag zou zijn, zullen projecten uit de eerdere oproep van de FOD Volksgezondheid rond ecodesign die toen te laag scoorden voor financiering, alsnog een subsidie kunnen krijgen. Begin 2024 bleken twaalf aanvraagdossiers voor in totaal 11 miljoen euro te zijn ingediend. Pas in mei 2024 werden stappen gezet om vier niet-geselecteerde projecten uit oproep 2a alsnog samen 2,3 miljoen euro aan subsidies toe te kennen. Drie van deze vier projecten hebben echter een langere doorlooptijd dan de nog beschikbare periode tot juli 2026.

De timing voor de afhandeling van de derde oproep was erg strak. Om het subsidie-KB uiterlijk op 30 april 2024 te kunnen ondertekenen, moest vóór 9 maart 2024 een voorstel van beslissing aan de minister worden voorgelegd. De strakke timing was ingegeven door het begin van de periode van lopende zaken in mei 2024. In een nota van 3 april 2024 stelde het SteerCom voor om negen projecten te selecteren voor een totaalbedrag van zo'n 9 miljoen euro. De minister van Economie keurde het voorstel van selectie goed, wat slechts in juli 2024 leidde tot de ondertekening van de subsidiebesluiten en -overeenkomsten. Door deze vertraging zullen de geselecteerde projecten hun werkzaamheden binnen een projecttermijn van maximaal 24 maanden moeten uitvoeren, gezien de verplichte einddatum van juli 2026⁹⁶. Ook na het bijkomend financieren van de projecten uit oproep 2a, zal de 23,66 miljoen euro voor de selectie van de projecten echter niet volledig zijn opgebruikt⁹⁷. Een deel van de beschikbare Europese middelen zal dus niet worden aangewend.

Tabel 2 - Resultaat Projectoproepen binnen Belgium Builds Back Circular

Projectoproep	Aantal laureaten	Bedragen (in euro)
Oproep 1 (FOD Volksgezondheid)	12	6.979.782,31
Oproep 2a (FOD Volksgezondheid)	12	7.294.105,64
Oproep 2b (FOD Economie)	0	
Oproep 3 (FOD Economie)	9	8.986.230,92
Totaal	33	23.260.118,87

Bron: Rekenhof, op basis van de werkdokumenten van de FOD Economie en de FOD Volksgezondheid

3.2.3 Monitoring en evaluatie van het Federaal Actieplan 2021-2024

In een nota aan de ministerraad verwijst de minister van Leefmilieu expliciet naar de (gebrekkige) evaluatie van de Roadmap 2016 als één van de aanleidingen voor het Federaal Actieplan Circulaire Economie.

Desondanks nam de federale regering in de eerste versies van het Federaal Actieplan geen concrete indicatoren op om de maatregelen op te volgen. In hun adviezen benadrukten de Raden en het FIDO nochtans de noodzaak aan concrete meetbare doelstellingen en het belang van opvol-

⁹⁶ Vijf van de negen geselecteerde projecten stelden in hun projectfiche echter een langere duurtijd voor, waarvan één 36 maanden.

⁹⁷ Deze middelen zijn ingeschreven in het organieke begrotingsfonds 'Klimaat, Transitie en Relance' in programma 06.41.1 van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA). Er is wel sprake van het inzetten van de ongebruikte middelen voor communicatie over BBBC en voor controle van de projecten. Het is echter niet zeker of Europa deze heroriëntatie zal toestaan.

gingsindicatoren. Dit zorgde echter niet voor een uitgewerkt monitoringskader in het uiteindelijke Federaal Actieplan.

Dit is volgens het Rekenhof opmerkelijk, omdat in de periode van de finalisering van het Federaal Actieplan een Europees initiatief liep om de transitie naar een circulaire economie beter te monitoren, met name de *Bellagio Declaration* uit december 2020⁹⁸. In dit akkoord kwamen Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Slowakije en het Europese Milieuagentschap overeen om kennis en inzichten te delen over:

- nuttige indicatoren die alle aspecten rond circulaire economie afdekken;
- het opzetten van een goede dataverzameling;
- het effectief meten van vooruitgang door middel van tussen- en einddoelen.

Hoewel de FOD Economie en de FOD Volksgezondheid een dergelijk initiatief als zeer relevant inschatten, werden ze nooit op de hoogte gebracht van deze internationale samenwerking.

Het Federaal Actieplan bevat wel maatregel 25 'Monitoring van de uitvoering van het federaal actieplan circulaire economie'. Die schrijft een tweejaarlijkse monitoring van alle maatregelen door de FOD Economie en de FOD Volksgezondheid voor. In de praktijk geven de administraties ongeveer halfjaarlijks een stand van zaken aan de IKW, wat een vooruitgang is tegenover de monitoring tijdens de Roadmap 2016. De voorgelegde informatie is echter oppervlakkig aangezien de IKW louter de laatste algemene stand van zaken ontvangt (bv. akkoord kabinet, advies IF enz.). Uit de verslagen van de IKW's blijkt bovendien amper interesse om inhoudelijke aanpassingen door te voeren.

Bij gebrek aan vooraf bepaalde mijlpalen of tussendoelen (zie [punt 2.3](#)) wordt geen enkele maatregel getoetst. Ook maakten de coördinerende administraties (FOD Economie en FOD Volksgezondheid) en de uitvoerende administraties geen afspraken over de aan te leveren informatie. Daardoor ontbreekt vaak de nodige detailinformatie (bv. uitgebreide stand van zaken, nodige en gebruikte budget, (niet-) bereikte mijlpalen enz.) om de IKW op te hoogte te houden. Er zijn bijgevolg onvoldoende concrete indicatoren om de stand van zaken van het federale beleid over circulaire economie op te volgen⁹⁹.

De projecten die vanuit BBBC worden gesubsidieerd, worden gemonitord volgens de bepalingen in de samenwerkingsovereenkomsten met de laureaten. De laureaten moeten elk halfjaar een inhoudelijk en financieel voortgangsverslag indienen op basis van een modelformulier. Jaarlijks moeten ze ook een financieel rapport bezorgen samen met een schuldvordering. Hoewel deze monitoring nog concreet moet aanvatten, lijkt het kader alvast beter uitgewerkt dan bij de andere maatregelen in het Federaal Actieplan. Het Rekenhof stelt echter vast dat de beide administraties deze monitoring verschillend organiseren. De FOD Volksgezondheid doet dit zelf, terwijl de FOD Economie aan de minister voorstelt om een externe firma aan te stellen. Er zijn nog geen maatregelen genomen om eventuele interpretatieverschillen tussen deze verschillende actoren te vermijden.

⁹⁸ European Environment Agency and ISPRA, *Bellagio Declaration: Circular Economy Monitoring Principles*, 2020.

⁹⁹ Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), *Vooruitgangsrapport circulaire economie*, 2022.

Door de gebrekkige monitoring en de halfjaarlijkse rapportering kunnen de kabinetten alleen met vertraging bijsturen en onmogelijk snel reageren waar nodig. In een interne nota haalt de FOD Economie dit zelf als een probleem aan en stelt hij dat het nodig is om “*binnen de overheid een duidelijke strategie te hanteren wie met welke data aan de slag gaat om wat te verwezenlijken*”. Zowel in de initiële versie van het Federaal Actieplan als in de uitbreiding van september 2022 ontbreekt een dergelijke strategie.

Tegelijk met de uitbreiding van het Federaal Actieplan in september 2022 evalueerde een werkgroep vanuit de FOD Economie en de FOD Volksgezondheid de bestaande indicatoren voor circulaire economie op Belgisch niveau¹⁰⁰. Ze vergeleek de Belgische situatie met de buurlanden en de EU-27¹⁰¹. België blijkt matig tot goed te scoren maar trager vooruit te gaan (of zelfs achteruit te gaan) dan de buurlanden en het Europese gemiddelde. Het beleid gebruikte deze evaluatie niet als input om het Federaal Actieplan aan te passen of uit te breiden. Zo kwam er in het Platform geen overleg met de gewesten over de lage tewerkstelling in circulaire sectoren en de lage toegevoegde waarde van die sectoren. De nota toont bovendien dat België goed scoort qua afvalrecyclage, waarvoor het Federaal Actieplan verschillende maatregelen bevat (1, 4, 11, en 31), maar minder goed op het vlak van afvalvermindering. Om de hogere afvalproductie (zowel huishoudelijk als mineraal¹⁰²) in vergelijking met de buurlanden en EU-27 te laten dalen is alleen maatregel 6 opgenomen.

3.3 Deelconclusie

Het Rekenhof stelt vast dat de administraties twaalf van de 21 maatregelen in de Roadmap hebben uitgevoerd, waarvan vier evenwel laattijdig. In het Federaal Actieplan zullen 25 van de 31 maatregelen niet volledig of tijdig worden uitgevoerd. Dat is in belangrijke mate te wijten aan de gebrekkige beleidsvoorbereiding (zie **hoofdstuk 2**). Doordat de uitvoerbaarheid en de impact van de maatregelen tijdens de voorbereiding niet waren ingeschat, werden een aantal weinig doordachte maatregelen genomen die niet realiseerbaar bleken of die tijdens de uitvoering nog grondig moesten worden bijgestuurd. Het ambitieniveau van sommige maatregelen moest worden verlaagd of verengd tot louter studiewerk. Sommige maatregelen konden door een gebrek aan expertise of budget niet worden gestart. Daarnaast bemoeilijkte of verhinderde het gebrek aan kennisdeling met gewestelijke experts en de samenloop met Europese initiatieven de uitvoering van diverse maatregelen. Deze problemen, die met een gedegen beleidsvoorbereiding hadden kunnen worden vermeden, zorgden ervoor dat de maatregelen onvoldoende impact hadden.

Door de gebrekkige beleidsvoorbereiding zal ook het project BBBC niet volgens de initiële opzet zijn uitgevoerd tegen 2026. Daarbij stonden de FOD Volksgezondheid en de FOD Economie elk in voor een aantal projectoproepen. De FOD's hadden echter weinig ervaring met dergelijke projecten en waren gebonden aan (te) strakke termijnen, waardoor de informatie aan kandidaat-ondernemingen onvolledig was. Ondanks de ervaring van de gewesten met vergelijkbare projectoproepen namen de federale administraties geen initiatief om te leren van deze ervaringen. Bovendien werden niet alle inschrijvers gelijk behandeld (bv. door een verschillende toepassing van de selectievoorwaarden) en werd de Europese subsidiewetgeving niet steeds conform toegepast. Bij de uiteindelijke selectie

¹⁰⁰ Zie www.indicators.be.

¹⁰¹ De evaluatie richtte zich op de hoeveelheid afval, de mate van recyclage en terugwinning, het gebruik van circulaire materialen en de mate van innovatie (investering in circulaire economie, tewerkstelling in circulaire sectoren, aantal patenten inzake circulariteit, en de toegevoegde waarde van de circulaire economie).

¹⁰² Dit betreft vooral bouwafval, bv. asfalt, puin, grind.

van te financieren projecten legden de kabinetten het advies van de wetenschappelijke jury soms naast zich neer, met enkele weinig transparante keuzes voor laag gerangschikte projecten tot gevolg. Deze problemen houden het risico in dat de uitgetrokken 23,66 miljoen euro voor subsidies niet volledig zal worden aangewend. De impact van de projecten op de economische transitie zal bijgevolg suboptimaal zijn.

Een sensibiliseringcampagne over circulaire economie bij kmo's, opgezet door de FOD Economie, verliep wel goed dankzij de samenwerking met de gewesten.

De administraties ontwikkelden onvoldoende gedetailleerde instrumenten om de plannen op te volgen en te evalueren. De gebrekkige monitoring verhinderde de bijsturing van maatregelen uit de Roadmap 2016 die een moeizame uitvoering kenden. Daardoor konden ook geen lessen worden getrokken voor het Federaal Actieplan. Het Rekenhof is van oordeel dat dit de goede uitvoering van het Federaal Actieplan heeft belemmerd.

Het Federaal Actieplan wordt weliswaar frequenter gemonitord dan de Roadmap 2016, namelijk halfjaarlijks tegenover slechts tweemaal tijdens de volledige uitvoering, maar die monitoring blijft onvoldoende door het gebrek aan concrete, meetbare indicatoren. Bijgevolg zijn er geen garanties dat de vastgestelde gebreken kunnen worden vermeden bij toekomstig federaal beleid.

Hoofdstuk 4

Intra-Belgisch overleg

4.1 Bevoegdheidsverdeling en samenwerkingsverbanden

Circulaire economie bestrijkt verschillende bevoegdheidsdomeinen. In België zijn die bevoegdheden verdeeld tussen de gewesten en de federale overheid. Bij de uitvoering van de maatregelen door verschillende bestuursniveaus bestaat dan ook het risico op onderlinge impact. Daardoor kan tegenstrijdig beleid ontstaan, wat een efficiënte transitie naar een circulaire economie bemoeilijkt. Daarnaast is het niet altijd eenvoudig om bevoegdheidsdomeinen strikt af te bakenen, wat resulteert in gedeelde bevoegdheden, waardoor initiatieven kunnen overlappen (zie ook [punt 3.2.2.1](#)). De federale overheid is zo bevoegd voor productnormering, consumentenbescherming en groene fiscaliteit. De gewesten bepalen onder andere het beleid rond afvalbeheer, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, ruimtelijke ordening en bio-economie¹⁰³ (behalve productnormering).

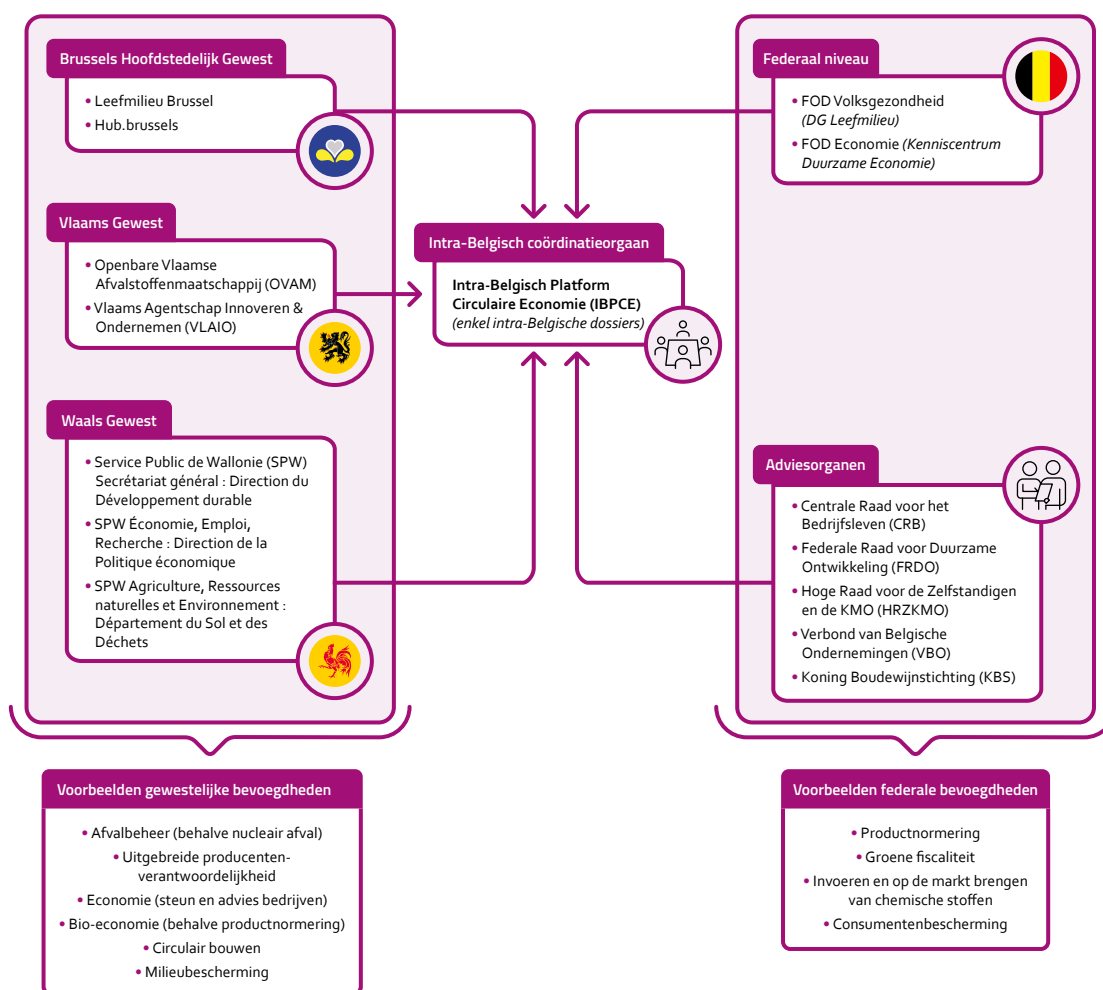
In het EU-actieplan circulaire economie wijst de Europese Commissie op het belang van afstemming en samenwerking van alle belanghebbenden op internationaal, Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau¹⁰⁴. Volgens het beoordelingsrapport van de OESO (2021) over milieuprestaties in België heeft ons land op het vlak van circulaire economie nood aan een betere coördinatie en een coherenter beleid tussen het federale niveau en de gewesten en tussen de gewesten onderling¹⁰⁵.

¹⁰³ Bio-economie: "De bio-economie omvat alle economische activiteiten die gebruik maken van biologische organismen of processen. Dit start met de productie van hernieuwbare biologische grondstoffen en verwerkt deze grondstoffen en afvalstromen tot waardevolle producten zoals voedsel, diervoeder, biogebaseerde producten en bio-energie." Bron: www.ewi-vlaanderen.be/onze-opdracht/ondernemende-economie/bio-economie.

¹⁰⁴ Europese Commissie, *Een nieuw actieplan voor een circulaire economie – voor een schoner en concurrerender Europa*, 2020.

¹⁰⁵ OESO, *Beoordelingsrapport milieuprestaties België*, 2021.

Figuur 8 – Coördinerende rol intra-Belgisch Platform Circulaire Economie¹⁰⁶



Bron: Rekenhof, met input uit het OESO beoordelingsrapport milieuprestaties België 2021

Alle Belgische actoren zijn zich ervan bewust dat een betere afstemming tussen de niveaus nodig is. In 2018 namen federale en gewestelijke ambtenaren met expertise over circulaire economie het initiatief om het Platform op te richten. Hierin zouden de administraties informatie uitwisselen, hinderpalen in de transitie naar een circulaire economie bespreken en op zoek gaan naar complementariteit. Via bottom-up agendasetting zou de focus vooral liggen op thema's die voor de deelnemers op dat moment relevant waren. Daarnaast kunnen ook enkele vaste adviesorganen input en feedback geven op de werkzaamheden van het Platform (zie figuur 8). De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) nam het voorzitterschap van het Platform tijdens de opstartperiode op zich.

Hoewel het Platform amper een rol speelde bij de voorbereiding en uitvoering van het Federaal Actieplan (zie hoofdstuk 2) is het volgens de federale overheid de plek bij uitstek om het gewestelijke en federale beleid op elkaar af te stemmen. Alle intra-Belgische dossiers waarin coördinatie tussen bestuursniveaus nodig is, zouden hier moeten passeren. Het Platform nam wel enkele ini-

¹⁰⁶ Het IBPCE behandelt en coördineert enkel intra-Belgische dossiers. De voorbereiding van Europese standpunten gebeurt via het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) (zie hoofdstuk 5). Naast intra-Belgisch afstemming via het IBPCE is er ook intergewestelijke afstemming via onder andere de Interregionale Verpakingscommissie (IVC).

tatieven tot samenwerking buiten de federale en gewestelijke actieplannen om, maar dit verliep niet zonder problemen (zie punt 4.2 en 4.4). De structurele afstemmingsproblemen zijn onvoldoende aangepakt waardoor het risico op overlap en incoherent beleid tot op heden blijft bestaan.

4.2 Werking intra-Belgisch Platform Circulaire Economie van 2018 tot 2022

Aanvankelijk kwamen federale en gewestelijke ambtenaren vrijwillig en ad hoc samen in het nieuwe overlegplatform onder het voorzitterschap van OVAM. De administraties wensten meer kennis uit te wisselen en samen te werken vanuit de behoefte aan een coherenter beleid.

In deze eerste fase werkte het Platform in werkgroepen rond drie prioritaire thema's:

1. het stimuleren van afzetmarkten voor recyclaten en het verhogen van recycleerbaarheid;
2. de financiering van een circulaire economie;
3. de vooruitgang van de circulaire economie meten (ontwerpen van indicatoren).

In 2019 kwam er een vierde werkgroep bij over de aanpak van juridische knelpunten omdat de gewesten en het federale niveau op gelijkaardige juridische obstakels¹⁰⁷ botsten bij de invoering van hun circulaire maatregelen.

Ondanks de wil tot samenwerking kon het Platform in de periode 2018-2022 weinig verwezenlijken:

- Volgens de leden van het Platform lag de focus te veel op louter informatie-uitwisseling en was er een gebrek aan concrete gemeenschappelijke projecten. Vergaderingen draaiden veeleer rond het delen van informatie via presentaties dan rond coördinatie van de bestaande actieplannen.
- Een gemeenschappelijke visie en strategische doelstellingen voor het Platform ontbraken. Noch bij de oprichting van het Platform, noch tijdens de voorbereiding van het Federaal Actieplan, waarin het Platform wordt aangeduid als het orgaan voor intra-Belgische coördinatie, werkten de federale en gewestelijke overheden een dergelijke visie en doelstellingen uit.
- Het Platform steunt volledig op een beperkte groep experts. Zowel de federale als gewestelijke overheden vaardigden slechts op een (beperkte) ad-hocbasis deelnemers af, waardoor niemand het Platform en de coördinatie van beleidsplannen als kerntaak beschouwde. Bijgevolg kon de continuïteit in de werkgroepen niet worden gegarandeerd door het vertrek van deelnemers die niet tijdig vervangen konden worden.
- Door het gebrek aan een formeel mandaat van de beleidsverantwoordelijken had het Platform weinig slag- en beslissingskracht. Vooral voor de federale administraties bleek dit een hinderpaal om in personeel en middelen te kunnen investeren. Verder kon het Platform door het ontbrekend mandaat geen gemeenschappelijke maatregelen en visie uitwerken en voorleggen.

¹⁰⁷ Een voorbeeld van juridische afstemming over niveaus heen: zowel de federale als de gewestelijke overheden zetten in op circulaire verdienmodellen. Een centraal aspect van zulke modellen is het concept eigendom. Circulaire verdienmodellen kunnen onder andere bestaan uit een verschuiving van eigendom van een product naar louter gebruik van het product (bv. *pay-per-use*, verhuur, koop-terugkoop en lease). Eigendomsrecht is hoofdzakelijk een federale materie, maar domeinen als ruimtelijke ordening (bv. bouwvergunningen) en leefmilieu (bv. afvalstoffenbeleid en elektrische voertuigen) zijn gewestelijke materies.

4.3 Formeel mandaat voor het Platform (juni 2022)

In 2019 signaleerden de leden van het Platform aan de bevoegde kabinetten dat een versterkt mandaat nodig was. Het Platform kon immers weinig initiatief tot coördinatie nemen. Het overleg en de informatie-uitwisseling tussen de bestuursniveaus bleek weinig systematisch en onvoldoende. Het Platform stelde in een rapport aan de Interministeriële Conferentie voor Leefmilieu (ICL), uitgebreid met het beleidsdomein Economie¹⁰⁸, een nieuw, formeel mandaat voor. In juni 2022 kreeg het Platform een versterkt mandaat als *“een structureel instrument met een politieke draagwijdte voor een betere coördinatie van het beleid op het gebied van de circulaire economie”*¹⁰⁹ (zie box 9). Sindsdien kan het effectief beleidsvoorstellen over intra-Belgische thema's rond circulaire economie indienen bij de ICL uitgebreid met Economie en moet het jaarlijks een voortgangsverslag bezorgen¹¹⁰.

Box 9 – Werking en mandaat (sinds juni 2022) van het intra-Belgisch Platform Circulaire Economie

Het Platform bestaat uit ambtenaren van de drie gewesten en de federale overheid die werken rond circulaire economie binnen de volgende vier sectoren: economie, leefmilieu, fiscaliteit en duurzame ontwikkeling. De werking omvat de volgende elementen:

- **Plenaire vergadering:** Deze komt minstens twee keer per jaar samen, met eventuele extra vergaderingen. De plenaire vergadering stelt prioriteiten voor, brengt verslag uit over de thematische werkgroepen, bespreekt verzoeken van het beleidsniveau en het terrein en probeert de kennisdeling en de coherentie van de gewestelijke en federale projecten te versterken.
- **Dialoog met de adviesorganen:** Minstens één keer per jaar kunnen de adviesorganen deelnemen aan een plenaire vergadering. Het gaat om de CRB, de FRDO, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO), het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en de Koning Boudewijnstichting (KBS).
- **Voorzitterschap:** Er is een roterend voorzitterschap tussen de federale en gewestelijke entiteiten.
- **Bureau:** Het Bureau fungeert als motor van het Platform en bestaat uit vier ambtenaren (één per entiteit) die elk hun administratie vertegenwoordigen. Het Bureau bepaalt de agenda, volgt de voortgang van de werkzaamheden op en is het doorgeefluik naar de ICL uitgebreid met Economie.
- **Secretariaat:** De FOD Economie neemt deze taak op.

¹⁰⁸ De ICL bestaat uit de gewestelijke en federale ministers bevoegd voor Leefmilieu en Natuurbehoud. Ze beslissen over thema's die betrekking hebben op het domein leefmilieu. Wanneer de onderwerpen verder reiken dan milieu, wordt de ICL uitgebreid met leden van de betrokken federale, gewest- of gemeenschapsregeringen. In het geval van circulaire economie nemen de ministers van Economie uit de federale en gewestregeringen deel aan het overleg. (zie www.health.belgium.be/nl/de-interministeriele-conferentie-leefmilieu-icl).

¹⁰⁹ FOD Volksgezondheid en FOD Economie, *Federaal Actieplan Circulaire Economie 2021-2024* (p.9), 2022.

¹¹⁰ Om de aansturing van het Platform in de toekomst te verbeteren, stelt de Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw in zijn reactie dat een finale validatie van het werkprogramma van het Platform door de federale en gewestelijke ministers een meerwaarde kan bieden.

Op basis van de prioriteiten in de federale en gewestelijke plannen voor circulaire economie werkt het platform in vier werkgroepen rond:

1. ecodesign, productnormen, sluiten van materiaalkringlopen, nieuwe businessmodellen;
2. financiering en fiscaliteit;
3. monitoring en indicatoren;
4. juridische belemmeringen voor de circulaire economie.

Eind 2022 startten de nieuwe werkgroepen rond de vier prioritaire thema's die door de ICL in het versterkt mandaat zijn opgenomen. Aan het hoofd staat telkens een entiteit als 'trekker'. Hoewel de thema's overeenkomen met die van sommige werkgroepen voor 2022, namen ze een volledig nieuwe start. Sinds het nieuwe mandaat bekijken de werkgroepen vanuit hun eigen invalshoek steeds eenzelfde overkoepelend onderwerp, met als eerste 'circulair bouwen' omdat zowel de federale als de gewestelijke overheden op dit domein al ervaring hebben¹¹¹. Na 'circulair bouwen' zal 'elektronische apparatuur' volgen. Het Rekenhof stelt vast dat het overleg in het Platform sinds het nieuwe mandaat constructief verloopt. Deze positieve evolutie steunt echter nagenoeg volledig op de bereidwilligheid en expertise van de leden en kent weinig structurele ondersteuning vanuit de bevoegde beleidsverantwoordelijken (d.i. leden van de ICL uitgebreid met Economie) op federaal en gewestelijk niveau. Daarnaast werken de gewesten en het federale niveau goed samen rond specifieke initiatieven zoals de ontwikkeling van een circulaire tool voor kmo's in het kader van het PHV (zie [punt 2.3.6.4](#)) of rond circulaire economie in het Belgische EU-voorzitterschap. In het geval van het Belgische EU-voorzitterschap tijdens het eerste semester 2024 verliep de coördinatie via een werkgroep in het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid. Leden van het Platform waren evenwel nauw betrokken bij de organisatie van een workshop en conferentie tijdens het voorzitterschap (zie [punt 5.1.2](#)).

4.4 Huidige werking van het Platform (sinds juni 2022)

Ondanks het nieuwe mandaat sinds juni 2022 en de wil tot samenwerking binnen het Platform, stelt het Rekenhof vast dat de federale overheid nog geen verder initiatief nam (bv. in de ICL uitgebreid met Economie) om, zoals het Federaal Actieplan beoogt, het Platform verder uit te rusten met het werkkader of de nodige middelen om te fungeren als een structureel instrument voor coördinatie. Zoals ook de FRDO in zijn memorandum aan de nieuwe federale regering aanhaalt¹¹², ontbreekt een langetermijnvisie en is er nood aan een intensievere aanpak om performant over niveaus heen samen te werken. Het Bureau van het Platform werkt op dit moment een voorstel uit over een geïntegreerde visie voor het Platform met als doel dit begin 2025 voor te leggen aan belanghebbenden.

De Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw bevestigt in zijn antwoord op het ontwerpverslag dat het mandaat van het Platform onvoldoende scherp afgebakend is. Er is volgens de minister een gebrek aan een gedeeld belang en een top-downopdracht waardoor effectiever kan worden samengewerkt. Op dit moment is het Platform niet structureel ingebed in de hiërarchie, de werking en de prioriteiten van de bevoegde administraties.

¹¹¹ Een voorbeeld van een al bestaande samenwerking tussen de drie gewesten en de federale overheid rond duurzaamheid in de bouwsector is het **TOTEM-project** dat tools ontwerpt om de Belgische bouwsector te ondersteunen bij het objectiveren en verminderen van de milieu-impact van gebouwen en hiervoor gebruik maakt van milieudata ontwikkeld binnen een federaal kader.

¹¹² FRDO, *Een boodschap van de FRDO voor de nieuwe federale regering*, (1 maart) 2024.

Het Rekenhof stelt vast dat de werking van het Platform nog altijd fundamentele beperkingen heeft:

- De huidige focus van het Platform op circulair bouwen en daaropvolgend elektronische apparatuur omvat maar een klein aspect van de circulaire economie. Bij de toekenning van het versterkte mandaat besteedde de ICL uitgebreid met Economie geen aandacht aan een goede intra-Belgische afstemming van de maatregelen en projectoproepen binnen het Federaal Actieplan 2021-2024 en de gewestelijke plannen. Na de goedkeuring van het Federaal Actieplan eind 2021 zijn de maatregelen niet meer besproken in plenaire vergaderingen of het bureau van het Platform¹¹³. Dit is problematisch, rekening houdende met de overlap tussen het federale en het gewestelijke beleid, bv. bij de projectoproepen binnen BBBC waar er risico's zijn op 'subsidie-shopping' (zie punt 3.2.2). Ook buiten het Federaal Actieplan is er op het vlak van beleid sprake van overlap die vermeden kan worden, bv. inzake circulaire gezondheidszorg (zie box 10).

Box 10 – Risico op overlappende initiatieven – voorbeeld circulaire gezondheidszorg

Zowel de gewesten als de federale overheid namen de voorbije periode initiatieven binnen het thema circulaire zorg. In opdracht van de FOD Volksgezondheid voerde het UZ Gent in 2023 een studie uit over herbruikbaar materiaal om de hoeveelheid afval in het ziekenhuis te verminderen¹¹⁴. Tegelijkertijd deed OVAM voor het Vlaams Gewest onderzoek naar het beheer van afval in de medische sector, lanceerde Vlaanderen Circulair een projectoproep in september 2023 voor innovatieve circulaire zorgprojecten, liet de taskforce plastic materialen van *Circular Wallonia* (medisch) afval in de Waalse ziekenhuizen analyseren en ondersteunt Leefmilieu Brussel een circulair project om de werking van Brusselse ziekenhuizen te verduurzamen. Ondanks de gelijkaardige thematiek van al deze projecten werd noch in het Platform, noch in een ander forum overlegd om na te gaan of en hoe deze elkaar konden aanvullen of versterken. Pas na afloop van al deze studies organiseerde de FOD Volksgezondheid samen met de gemeenschappen en gewesten in oktober 2023 een nationale studiedag¹¹⁵ om ze voor te stellen – te laat om mogelijkheden tot samenwerking en coördinatie na te gaan. Voorafgaande informatiedeling in het Platform had kunnen zorgen voor afstemming en complementariteit tussen de studies, en het mogelijk gemaakt al getrokken lessen te delen.

- Het is moeilijk om binnen de gekozen thema's (circulair bouwen en elektronische apparatuur) de geschikte experts te vinden en te mobiliseren. De deelnemers voeren deze taak immers uit bovenop hun reguliere takenpakket binnen hun administratie.
- Het Platform bepaalt te weinig de agenda en coördineert onvoldoende proactief nieuw beleid, waardoor het te weinig of te laat optreedt. Om de verschillende federale en gewestelijke agenda's concreet op elkaar af te stemmen is het aangewezen dat alle betrokkenen elkaar in het Platform informeren over nieuwe plannen en initiatieven voor uitvoering. Zo is een veel diepgaandere impact mogelijk, in tegenstelling tot de huidige afwezige of ad-hocafstemming.
- Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met de Europese en internationale agenda. Beleidsvoorstellen over circulaire economie met een Europese of internationale component worden immers behandeld door het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM). Wanneer een dergelijke discussie loopt, verschuift ook het intra-Belgische overleg daarover van het Platform naar het CCIM (zie punt 5.2). Een voorbeeld is het overleg rond uitgebreide

¹¹³ Enkel maatregelen 16 en 17 inzake fiscale instrumenten ter bevordering van de circulaire economie komen aan bod.

¹¹⁴ UZ Gent en UGent, *Reducing single-use materials in medicine and healthcare. An exploratory study on sustainability of commonly used materials in hospitals*, 2023

¹¹⁵ Studiedag "Naar een circulaire economie in de zorg!" (24 oktober 2023).

producentenverantwoordelijkheid, een materie waarrond de drie gewesten graag nauwer samenwerken. Door de herziening van de verpakgings- en afvalrichtlijn en andere initiatieven op Europees niveau in het kader van de Green Deal is de vrijheid om nieuwe nationale regelgeving uit te werken, enigszins beperkt. Daardoor valt het overleg in het Platform hierover stil. Een betere afstemming van de internationale, Europese en nationale beleidsagenda's zou de werking van het Platform efficiënter maken (zie [punt 5.2](#)).

- Het aantal administraties dat betrokken is en op de hoogte is van de werking van het Platform is te beperkt om voldoende coördinatie te garanderen. Sinds het nieuwe, versterkte mandaat neemt de FOD Financiën deel als 'trekker' van de werkgroep financiering en fiscaliteit. Dat is een stap in de goede richting. Daarnaast zijn er echter federale administraties die, hoewel ze verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van één of meer maatregelen in het Federaal Actieplan, niet op de hoogte zijn van de werkzaamheden in het Platform. Zo zijn de FOD WASO, de FOD Justitie, de FOD BOSA en de FOD Mobiliteit geen deelnemer of stakeholder in het Platform. Om de afstemming van circulaire actieplannen goed te laten verlopen, is het wenselijk dat alle administraties die betrokken zijn bij de uitvoering van maatregelen op de hoogte zijn van ontwikkelingen binnen het Platform¹¹⁶.

4.5 Deelconclusie

De federale overheid en de gewesten zijn zich bewust van het belang van coördinatie om de overgang naar een circulaire economie efficiënt te laten verlopen. Daarom is er sinds 2018 het Platform om informatiedeling en afstemming te bevorderen. In juni 2022 kreeg het een versterkt mandaat waardoor het intra-Belgische voorstellen kan uitwerken en voorleggen aan de ICL uitgebreid met Economie. Het Rekenhof stelt vast dat dit er in de praktijk echter niet toe leidt dat het Platform de vooropgestelde rol in de overgang naar een circulaire economie voldoende kan vervullen.

Het Platform heeft geen gezamenlijk gedragen langetermijnvisie om overleg en coördinatie verder uit te werken en te verankeren. Een gebrek aan middelen en een duidelijke opdracht zorgt ervoor dat de focus momenteel alleen ligt op het wegwerken van belemmeringen in enkele prioritaire sectoren die de leden van het Platform kozen (circulair bouwen en elektronische apparatuur). Daardoor komt slechts een klein deel van de initiatieven rond circulaire economie op een ad-hoc-maniër aan bod en ontbreekt een structurele agenda om systematisch ervaringen uit te wisselen en hinderpalen aan te pakken. Aangezien de leden van het Platform deze taak bovenop hun reguliere taken uitvoeren, is een uitbreiding van de werking zonder bijkomende middelen en mensen bovendien niet mogelijk.

Het Platform speelde evenmin een belangrijke rol bij het Federaal Actieplan 2021-2024. Hoewel de wil tot constructief samenwerken en het delen van expertise zeker aanwezig is, stelde het Rekenhof vast dat de federale overheid haar coördinerende rol om federale initiatieven af te stemmen met de gewestelijke overheden, onvoldoende vervulde. Een systematische uitwisseling van nieuwe beleidsinitiatieven, bestelde onderzoeken, aankomende projectoproepen en de uitvoering van de actieplannen bestaat op de dag van vandaag niet, noch via het Platform, noch daarbuiten. Het Rekenhof concludeert dat de kennisdeling ruim onvoldoende is, zowel tussen de federale Staat en de gewesten, als tussen de gewesten onderling.

¹¹⁶ De minister van Justitie en Noordzee gaf in haar reactie aan dat het aantal administraties dat betrokken en op de hoogte is van de werking van het Platform te beperkt is om voldoende coördinatie te garanderen. De FOD Justitie wenst dan ook de ontwikkelingen binnen het Platform op te volgen, meer specifiek de werkzaamheden van de werkgroep juridische belemmeringen voor de circulaire economie.

Hoofdstuk 5

Voorbereiding Europese standpunten en toekomstig federaal beleid

5.1 Federale actieplannen en Europees beleid

5.1.1 Invloed federale actieplannen op Europese beleidsvoorbereiding

De EU speelt onder andere via haar actieplannen een belangrijke rol in het vastleggen van het wetgevende kader voor de overgang naar een circulaire economie. De ervaring met de uitvoering van de twee federale actieplannen circulaire economie kan een belangrijke inspiratiebron zijn voor de Belgische positie in de ontwikkeling van nieuw Europees beleid. Voorwaarde is wel dat het federale beleid voldoende wordt opgevolgd en dat ook rekening wordt gehouden met het gewestelijke beleid. Een vlotte samenwerking tussen de verschillende overheden is onontbeerlijk om impact te hebben op het Europees beleid.

In de Roadmap 2016 staat dat België een belangrijke rol wil spelen als initiatiefnemer inzake circulaire economie op Europees niveau. Meer bepaald op het vlak van ecodesign en consumentenbescherming wilde de federale overheid voorstellen ontwikkelen. De gebrekkige monitoring en evaluatie van de Roadmap (zie [punt 3.1.2](#)) maakten het echter niet mogelijk om op een systematische wijze lessen te trekken en op Europees niveau nieuwe initiatieven op touw te zetten. Niettemin hadden enkele losse maatregelen in de Roadmap een beperkte inbreng in beleidsvoorbereiding op Europees niveau:

- De lessen uit het proefproject *product as a service* (maatregel 1) en een studie over herstelbaarheidscriteria (maatregel 12) zijn meegenomen in het werk van de Europese standaardiseringscomités CEN-CENELEC¹¹⁷.
- De studie naar het gebruik van gerecycleerd plastic¹¹⁸ (maatregel 3) kon een bijdrage leveren aan de voorbereidingen voor een nieuwe Europese richtlijn¹¹⁹ over het eenmalige gebruik van kunststofproducten.
- België nam deel aan de werkzaamheden van Eurostat en het Europees Milieuagentschap om bij te dragen aan de ontwikkeling van indicatoren op het vlak van circulaire economie. In 2018 heeft de Europese Commissie een monitoringkader vastgelegd bestaande uit elf statistische indicatoren onderverdeeld in vijf thematische secties¹²⁰. Het Rekenhof kon niet nagaan in hoeverre België heeft bijgedragen aan dit kader.

¹¹⁷ Zie voetnoot 56.

¹¹⁸ Centexbel en UGent, *Eindrapport onderzoek naar het gebruik van recycalaat*, 2017.

¹¹⁹ Richtlijn (EU) 2019/904 betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu: eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904.

¹²⁰ Eurostat monitoring framework circulaire economie ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/overview.

Ook de ontoereikende monitoring van het Federaal Actieplan (zie [punt 3.2.3](#)) heeft tot gevolg dat het onmogelijk is om ervaringen en obstakels bij de uitvoering van initiatieven stelselmatig mee te nemen naar de Europese onderhandelingsstafel. Nieuwe inzichten of sterke en zwakke punten van maatregelen, die nuttig kunnen zijn voor de bepaling van de Belgische positie in Europese beleidsinitiatieven, worden niet consequent bijgehouden. Toch hebben ook enkele maatregelen uit het Federaal Actieplan het voorbereiden of uitvoeren van Europees beleid als expliciete insteek:

- De twee pijlpalen over circulaire economie in het BBBC-project (binnen het bredere Plan voor Herstel en Veerkracht) hebben vanzelfsprekend een sterke Europese dimensie. Ze spelen in op uitdagingen die in het Europees Semester zijn geïdentificeerd en zijn afgetoetst met de Europese Commissie. Bovendien komt de financiering uit het *NextGenerationEU*-fonds.
- De studie over de ontwikkeling van een efficiënt digitaal systeem om materiaalstromen te traceren (maatregel 11) moet bestaande Europese analyses aanvullen.
- Het opstellen van normen voor milieueclaims, zoals een percentage gerecycleerd plastic en de herstelbaarheid van een product (maatregel 13), is verschoven van een federaal initiatief naar onderhandelingen op het Europese niveau doordat de Europese Commissie een ontwerp-richtlijn over milieueclaims opstelt¹²¹. België heeft via het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) (zie [punt 5.2](#)) actief input en voorstellen tot verbetering doorgegeven aan de Europese Commissie.

5.1.2 Circulaire economie en Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU

In de eerste helft van 2024 nam België het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waar. Bij één van de zes Belgische prioriteiten – op weg naar een groene en rechtvaardige transitie – speelt circulaire economie een belangrijke rol: “*Om weerbaarder te worden tegen de klimaatverandering, zal het voorzitterschap er alles aan doen om de circulaire economie binnen de Unie te bevorderen*”¹²². Enkele thema’s rond circulaire economie uit de Roadmap en het Federaal Actieplan kwamen terug in het Belgische voorzitterschapsprogramma. Zo wilde België de laatste hand leggen aan een verordening over ecologisch ontwerp voor duurzame producten, een richtlijn over gemeenschappelijke regels ter bevordering van de reparatie van goederen en een kader voltooiën dat bedrijven verplicht om milieueclaims te staven. Twee van de drie initiatieven zijn tijdens het Belgische voorzitterschap afgerond. De Raad van de EU heeft na het Europees Parlement een nieuwe verordening over ecologisch ontwerp¹²³ formeel aangenomen in mei 2024. Sinds 18 juli 2024 zijn de nieuwe regels in werking, en er kwam ook een nieuwe richtlijn¹²⁴ over gemeenschappelijke regels om de reparatie van goederen te bevorderen. Ook in het derde dossier zijn stappen gezet. De Raad van de EU nam in juni 2024 een standpunt in over de richtlijn inzake *green claims*¹²⁵. Dit zal de basis vormen voor verdere onderhandelingen met het Europees Parlement. Verder wilde België het voorzitterschap aangrijpen om te onderzoeken hoe het verband tussen klimaatverandering, circulaire economie, biodiversiteit en vervuiling ook na 2024 correct kan worden aangepakt, wat

¹²¹ Europese Commissie, *Voorstel voor een richtlijn betreffende de staving en het communiceren van uitdrukkelijke milieueclaims (richtlijn groene claims)*, (22 maart) 2023.

¹²² Prioriteiten Belgisch Voorzitterschap Raad van de Europese Unie: belgian-presidency.consilium.europa.eu/nl/programma/prioriteiten.

¹²³ Verordening (EU) 2024/1781 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024, betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van vereisten inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2020/1828 en Verordening (EU) 2023/1542, en tot intrekking van Richtlijn 2009/125/EG.

¹²⁴ Richtlijn (EU) 2024/1799 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024, betreffende gemeenschappelijke regels ter bevordering van de reparatie van goederen en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en de Richtlijnen (EU) 2019/771 en (EU) 2020/1828.

¹²⁵ Raad van de EU, *Richtlijn groene claims: Raad klaar voor onderhandelingen met Parlement*, persmededeling (17 juni) 2024.

perfect past bij maatregel 24 van het Federaal Actieplan. Ook maatregel 30 kwam aan bod in het EU-voorzitterschap tijdens een expertenbijeenkomst in maart 2024 over circulaire economie in de pleziervaartsector¹²⁶.

Het voorzitterschapsprogramma focuste voornamelijk op Europese initiatieven die al in de pijplijn zitten. België wilde voortwerken aan beleidsinitiatieven uit de Green Deal en het EU-actieplan circulaire economie. Daarnaast wilde België nieuwe accenten leggen door op basis van rapporten van het Europees Milieuagentschap en het *International Resource Panel* van de VN lacunes in het huidige Europese beleid aan te kaarten. De gebrekkige beleidsevaluatie van de federale actieplannen en de beperkte intra-Belgische coördinatie van de plannen zorgden er wel voor dat België de hefboom van het voorzitterschap niet ten volle kon benutten om eigen inzichten te delen.

In tegenstelling met het gebrek aan structurele samenwerking en afstemming in het Platform, was er wel een goede tijdelijke samenwerking tussen de bestuursniveaus in de aanloop naar het voorzitterschap. In twee ad-hocwerkgroepen binnen het CCIM (zie hieronder) kwamen experts van zowel de gewesten als het federale niveau samen, gespecialiseerd in Europees beleid over circulaire economie binnen de domeinen economie en leefmilieu. Ook de bevoegde kabinetten waren vertegenwoordigd. De eerste werkgroep zorgde voor de inhoudelijke coördinatie van het voorzitterschap en werd getrokken door de FOD Volksgezondheid. De tweede werkgroep organiseerde een workshop op het *World Circular Economy Forum* en een eigen Belgische conferentie. Hier was OVAM de trekker. De intra-Belgische afstemming en organisatie van twee workshops met de EU-lidstaten en -stakeholders voor het begin van het voorzitterschap en de workshop op het *World Circular Economy Forum* verliepen vlot. Daarnaast kon de FOD Volksgezondheid op Europees niveau zijn stempel drukken op circulaire economie, onder andere als inhoudelijke coördinator voor het deel circulaire economie en grondstoffengebruik in de conclusies van de Raad over de tussentijdse evaluatie van het achtste milieuactieprogramma dat het kader voor het Europese milieu- en klimaatbeleid vormt tot 2030¹²⁷.

5.2 Coördinatie Belgische standpunten via CCIM en DGE

In het Federaal Actieplan 2021-2024 neemt de federale overheid zich voor om de Belgische positie te coördineren in een groot aantal dossiers over toekomstig Europees beleid rond circulaire economie. In de praktijk gebeurt de coördinatie en standpuntbepaling via werkgroepen van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) en coördinatievergaderingen in de directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie (DGE) van de FOD Buitenlandse Zaken (zie [box 11](#)).

¹²⁶ FOD Mobiliteit en Vervoer, *Finaal rapport EU-dialoog over einde levensduur van pleziervaartuigen*, (18 maart) 2024.

¹²⁷ Conclusies van de Raad van de EU over de tussentijdse evaluatie van het 8^e milieuactieprogramma, 17 juni 2024.

Box 11 – Europese standpuntbepaling in de praktijk – werking van CCIM en DGE

CCIM: Het Coördinatietoe Comité Internationaal Milieubeleid is opgericht met het samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 als een permanente werkgroep van de Interministeriële Conferentie Leefmilieu (ICL). Het is de spil in het afstemmen van de bijdragen van de gewesten en federale overheid tot Europees en multilateraal milieubeleid. Het CCIM bereidt de Belgische standpunten in internationale instellingen voor, stelt de delegaties samen, maakt de Belgische rapportering op en volgt de beslissingen op. Het CCIM bestaat uit een netwerk van stuur- en werkgroepen. Stuurgroepen werken rond een algemeen milieuthema (bv. lucht, water, bodem, afval of klimaat) of rond een transversaal thema (bv. circulaire economie). Werkgroepen focussen op specifiekere onderwerpen binnen het thema van een stuurgroep. Daarnaast zijn er ook ad-hocgroepen met een tijdelijk mandaat.

Voor elk Europees dossier, zoals een ontwerpverordening, ontwerprichtlijn of een voorstel tot nieuw Europees Actieplan, wordt door het CCIM-bureau een ‘pilot’ aangeduid. Dat is een gewestelijke of federale ambtenaar die het dossier beheert en de Belgische positie inhoudelijk voorbereidt, in overleg met de experts die de gewesten en het federale niveau hebben aangesteld. De experts verwoorden de onderhandelingspositie van hun overheid. Zij toetsen hun tussenkomsten af met hun administratieve en politieke autoriteiten. Als er geen consensus wordt gevonden binnen het CCIM, dan wordt de beslissing doorgeschoven naar het niveau van de beleidscellen in de Interministeriële Conferentie Leefmilieu (uitgebreid met Economie in het geval van dossiers over circulaire economie).

DGE: Voor een bijeenkomst van Europese ministers in de Raad Milieu organiseert de FOD Buitenlandse Zaken een coördinatievergadering om de definitieve positie van België vast te leggen. De pilot van het CCIM-dossier neemt samen met vertegenwoordigers van de betrokken ministers deel aan de DGE-coördinatie. Op basis van het verslag van de coördinatievergadering stelt het kabinet van de minister die België vertegenwoordigt op de Raad de definitieve *speaking notes* voor de minister op.

Voor Europese en internationale dossiers rond leefmilieubeleid heeft de federale overheid een coördinerende rol in het CCIM. Het Federaal Actieplan stelt dat de federale regering er via het CCIM onder andere op zal toezien dat België ambitieuze standpunten verdedigt over toekomstig productbeleid, in het bijzonder voor duurzame producten. Het Rekenhof ziet echter geen garantie dat dit effectief gebeurt. De CCIM-stuurgroep over circulaire economie is tussen mei 2022 en september 2024 niet samengekomen doordat vanaf september 2022 niemand het voorzitterschap opnam. Nochtans kunnen vanuit de stuurgroep bevindingen uit de uitvoering van gewestelijke en federale plannen meegenomen worden naar het Europese niveau. Sinds september 2024 heeft de federale overheid, met name de FOD Volksgezondheid, het voorzitterschap op zich genomen. Er was dus geruime tijd geen structureel overleg via de stuurgroep. Er vond alleen ad-hoc-informatieuitwisseling plaats in netwerken over specifieke Europese initiatieven zoals *single use plastics*, *ecodesign*, EU-textielstrategie en *green claims*. De federale overheid draagt als pilot van verschillende tijdelijke CCIM-werkgroepen actief bij aan de Belgische positie in die dossiers.

De volledig gescheiden werking van het Platform, waar intra-Belgisch overleg plaatsvindt, en het CCIM, waar Europese en internationale dossiers aan bod komen, is een gemiste kans. Beide overlegorganen hangen af van de ICL, uitgebreid met Economie in het geval van het Platform.

Niettemin ontbreekt structurele samenwerking, waardoor expertise uit het Platform over thema's die op het CCIM-overleg verschijnen, niet ten volle wordt benut. Occasioneel lost het CCIM dit op door experts aan te duiden die ook bij het Platform betrokken zijn. Gelet op het beperkte aantal Belgische experts is er echter geen verankerde samenwerking. Het CCIM kent een top-down-structuur met overleg op het ritme van de Europese en internationale agenda. Het Platform werkt eerder bottom-up met gewestelijke en federale administraties die hinderpalen en bezorgdheden kunnen aanbrengen in een permanente dialoog. Een duidelijke link tussen de twee organen (bv. door vertegenwoordiging van het Platform in de CCIM-stuurgroep circulaire economie) zou tot een betere kennisdeling kunnen leiden en de intra-Belgische, Europese en internationale agenda's beter op elkaar kunnen afstemmen zodat overleg en beleidsvoorbereiding efficiënter kunnen verlopen¹²⁸. Een praktijkvoorbeeld dat de overlap tussen het intra-Belgische overleg en de Europese initiatieven duidelijk maakt, is circulair bouwen. Het Platform werkt op dit moment rond het prioritaire thema bouwen. Het is ook een sector waarop het EU-actieplan uit 2020 focust en waarvoor Europese initiatieven in ontwikkeling zijn¹²⁹. De kennis die binnen het Platform wordt opgedaan, zou de Belgische bijdrage en onderhandelingspositie op Europees niveau kunnen versterken.

5.3 Voorbereiding toekomstig federaal beleid

Bij afloop van het onderzoek door het Rekenhof waren er nog geen concrete initiatieven voor een volgend federaal actieplan na afloop van het huidige. De IKW van oktober 2023 schoof deze taak expliciet door naar de volgende regering (zie ook [punt 2.1](#)). Wel startten de FOD Volksgezondheid (DG Leefmilieu) en de FOD Economie een interne denkoefening in gezamenlijk overleg over mogelijke input voor een toekomstige strategie om de circulaire economie in België nog meer te bevorderen. Ook hebben de minister van Economie en de minister van Leefmilieu ter voorbereiding van een nieuw federaal actieplan een officieel advies gevraagd aan de adviesorganen (CRB en FRDO). Een belangrijke inspiratiebron voor nieuw beleid zijn internationale initiatieven zoals rapporten van het Europees Milieuagentschap¹³⁰, aankomende initiatieven binnen de *Green Deal* en het EU-actieplan Circulaire Economie, en internationale bijeenkomsten zoals de Milieuvergadering van de Verenigde Naties (UNEA)¹³¹. Daarnaast is het belangrijk om via monitoring en evaluatie van bestaande plannen mislukkingen en successen uit het verleden te identificeren, waardoor inzichten ontstaan voor nieuwe initiatieven.

Het gebrek aan een eigen nationale visie op circulaire economie vormt een belangrijk nadeel. De twee federale actieplannen kennen geen concrete, overkoepelende doelstellingen en de continuïteit van het beleid is niet gegarandeerd. In Nederland is er bijvoorbeeld het rijksbrede programma *Nederland Circulair in 2050*¹³² (uit 2016), dat zich vertaalt in uitvoeringsprogramma's over kortere periodes en nieuwe akkoorden tussen stakeholders. De Belgische beleidscontext is anders, maar leren uit goede praktijken in de buurlanden en een langetermijnstrategie ontwikkelen kan richting geven aan betere intra-Belgische samenwerking en aanzetten tot concretere doelstellingen.

¹²⁸ De FOD Economie wijst ook op een mogelijke samenwerking met de Interministeriële Economische Commissie om standpunten rond circulaire economie in te nemen. Volgens het Rekenhof biedt dat weinig meerwaarde als het Platform (waar intra-Belgisch overleg plaats heeft en waaraan de FOD Economie deelneemt) en het CCIM (waar Europese dossiers over circulaire economie worden voorbereid) goed samenwerken.

¹²⁹ Voorbeeld: voorlopig (politiek) akkoord tussen Raad en Europees Parlement over een [bouwproductenverordening die harmonisatie en de groene en digitale transitie in de bouwsector moet versnellen](#).

¹³⁰ European Environment Agency, *Accelerating the circular economy in Europe – State and outlook 2024*, 2023.

¹³¹ 6^{de} Milieuvergadering van de UNEA van 26 februari tot 1 maart 2024 (tijdens Belgisch voorzitterschap Raad van de Europese Unie): www.health.belgium.be/nl/news/unea-en-de-eu-verbinden-zich-ertoe-milieuproblemen-en-crisis-aan-te-pakken.

¹³² Rijksoverheid Nederland, *Rijksbreed programma Circulaire Economie – Nederland Circulair in 2050*, 2016.

De FOD Economie onderschrijft in zijn antwoord de problemen bij de beleidsvoorbereiding en het gebrek aan een globale strategie op lange termijn. In een nota aan de preformateur¹³³ uit juni 2024 haalt de FOD Economie aan waar voor hem de focus moet liggen in een volgend federaal actieplan.

De minister van Werk, Economie en Landbouw deelde in zijn antwoord op het ontwerpverslag mee dat hij bij de opmaak van het volgende federaal actieplan rekening zal houden met een coherente langetermijnvisie die is afgestemd op het regionale en Europese beleid, maar zonder onnodig bijkomende regels te creëren bovenop de huidige vereisten in de Europese wetgeving.

5.4 Deelconclusie

De problemen met het federale beleid over circulaire economie die in de vorige hoofdstukken aan bod kwamen, zoals een gebrekkige voorbereiding, onvoldoende monitoring bij de uitvoering en een ontoereikende afstemming tussen het federale en het gewestelijke niveau hadden als resultaat dat de federale actieplannen maar beperkt bijdroegen aan het Europese beleid. Dat brengt de Belgische ambitie om een koploper te zijn en een belangrijke rol te spelen in de overgang naar circulaire economie in het gedrang. Alleen studiewerk in het kader van enkele losse maatregelen kon input leveren voor Europese discussies, wanneer de agenda van de federale actieplannen overlapt met de Europese agenda.

Het Rekenhof ziet geen garanties dat de federale overheid de coördinerende rol die ze wil opnemen in Europese standpuntbepaling, voldoende vervult. Het CCIM behandelt Europese initiatieven alleen adhoc. De transversale CCIM-stuurgroep circulaire economie lag immers de voorbije twee jaar stil. Er is geen structurele en proactieve sturing vanuit het federale niveau. Verder is het opvallend dat, hoewel het Platform en het CCIM afhangen van de ICL, een geïntegreerde structuur voor uitwisseling van informatie en kennis uitblijft. Een systematische samenwerking of uitwisseling tussen het Platform en het CCIM over Europese dossiers zou het mogelijk maken om een betere input te leveren voor de Belgische bijdrage aan een Europees voorstel.

Op dit moment zijn er nog geen lessen getrokken uit de uitvoering van het huidige Federaal Actieplan met het oog op een nieuw actieplan na 2024. Er is wel een denkoefening over welke input een nieuw federaal beleid moet gebruiken. Ook gaf de FOD Economie in een nota aan de preformateur aan welke aspecten van circulaire economie bijzondere aandacht verdienen in een volgend plan. Het Rekenhof is van oordeel dat de ontwikkeling van een langetermijnstrategie en het investeren in monitoring en evaluatie kunnen bijdragen tot effectieve maatregelen voor de overgang naar een circulaire economie.

¹³³ FOD Economie (2024, juni). *Bouwen aan de economie van morgen: nota aan de preformateur*.

Hoofdstuk 6

Algemene conclusie en aanbevelingen

6.1 Algemene conclusie

Met de Roadmap ‘Samen de economie doen draaien’ (2016) en het Federaal Actieplan Circulaire Economie 2021-2024 (2021) nam de federale overheid stappen om de overgang naar een circulaire economie te ondersteunen door middel van respectievelijk 21 en 31 maatregelen. Dit werd aangevuld met projectoproepen en bewustmaking van kmo's over de circulaire economie, gefinancierd met Europese middelen. Vanuit het streven naar efficiëntie zag de federale overheid zichzelf als coördinator om ook de afstemming met het gewestelijke beleid te garanderen, ondersteund door het intra-Belgische Platform Circulaire Economie, dat in 2018 door Vlaamse en federale ambtenaren met expertise in circulaire economie werd opgericht om overleg tussen de federale overheid en de gewesten te bevorderen. Daarnaast streefde de federale overheid ernaar om bij de Europese standpuntbepaling over circulaire economie leereffecten uit het federale beleid mee te nemen.

Om de overgang te realiseren is het belangrijk om concrete en haalbare doelstellingen vast te leggen. Daarnaast zijn mechanismen nodig om de maatregelen op te volgen en te evalueren, onder andere ook als input voor toekomstig beleid en de voorbereiding van standpunten bij Europees beleid.

Het Rekenhof onderzocht of de maatregelen adequaat werden voorbereid, doelmatig werden uitgevoerd en de nodige doeltreffende initiatieven werden genomen om voldoende rekening te houden met gewestelijke maatregelen. Het ging ook na in welke mate de federale maatregelen werden gerealiseerd.

Voorbereiding van de federale plannen (zie hoofdstuk 2)

De voorbereiding van beide federale plannen over circulaire economie vertoont belangrijke gebreken. Daardoor zijn er onvoldoende garanties op een goede uitvoering. Zo ontwikkelden de opeenvolgende federale regeringen geen langetermijnstrategie voor circulaire economie waarbinnen de federale plannen passen. Bijgevolg bepaalden ze ook geen concrete doelstellingen die de plannen konden schragen.

Nochtans betrok de federale overheid bij de voorbereiding van beide plannen de externe stakeholders, adviesraden, gewestelijke vertegenwoordigers en diverse federale administraties om input te leveren. Bij de Roadmap 2016 ondersteunde studiewerk van een consortium van onderzoeksinstituten¹³⁴ in 2014 zelfs een eerste voorstel van federale actiepunten. Toch werd bij de uiteindelijke vormgeving van de plannen maar beperkt rekening gehouden met de input van deze actoren en waren het vooral de kabinetten die de plannen finaal vorm gaven. Daarbij ontbraken niet alleen doordachte analyses over de uitvoerbaarheid en de mogelijke impact van elke maatregel, maar ook concrete en meetbare doelstellingen bij verscheidene maatregelen.

¹³⁴ Het Institut de Conseil et d'Etudes en Développement Durable (ICEDD), de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO).

Bij beide federale plannen werden de reikwijdte en de ambities uiteindelijk naar beneden bijgesteld. Zo bestond de uiteindelijke Roadmap 2016 alleen nog uit maatregelen die onder de bevoegdheid vielen van de kabinetten Economie en Volksgezondheid, hoewel ze veel breder was voorbereid. Net als bij het latere Federaal Actieplan lag de focus daardoor vooral op maatregelen rond productdesign. Ambitieuze initiatieven, zoals het ondersteunen van werknemers in het Federaal Actieplan door middel van opleiding of bijscholing, werden minder grondig uitgewerkt. Bij het selecteren van maatregelen werd, noch in de Roadmap noch in het Federaal Actieplan, getoetst aan het beleid in de buurlanden om de Belgische sterktes en zwaktes in kaart te brengen. Domeinen waarop België slecht scoort in vergelijking met de buurlanden, zoals groene fiscaliteit, vergroening van de arbeidsmarkt en de hoge afvalproductie, krijgen daardoor amper aandacht. Ook bij de uitbreiding van het Actieplan in september 2022 werd de meerwaarde van de nieuwe maatregelen niet onderbouwd.

Beide plannen besteden wel aandacht aan de afstemming met gewestelijke initiatieven. Niettemin ontwikkelde de federale regering daarvoor niet de nodige structuren maar opteerde ze veeleer voor afstemming op een ad-hocbasis, in te vullen tijdens de uitvoering van de plannen, wat risico's op overlap met gewestelijke initiatieven met zich meebrengt. Dat gebrek aan afstemming kwam tot uiting in het project *Belgium Builds Back Circular* (BBBC), dat met Europese middelen gefinancierd werd.

Door de gebrekkige beleidsvoorbereiding zijn er volgens het Rekenhof onvoldoende garanties dat de twee federale plannen daadwerkelijk een belangrijke bijdrage aan de economische transitie kunnen leveren. Het onvoldoende betrekken van de gewesten is bovendien een gemiste kans om de gewestelijke acties aan te vullen en te versterken.

Uitvoering van de federale plannen (zie hoofdstuk 3 en bijlagen 1 en 2)

Het Rekenhof stelt vast dat de administraties twaalf van de 21 maatregelen in de Roadmap hebben uitgevoerd, waarvan vier evenwel laattijdig. In het Federaal Actieplan zullen er 25 van de 31 niet volledig of tijdig worden uitgevoerd. Deze situatie is onder meer veroorzaakt door de gebrekkige voorbereiding. Doordat niet werd ingeschat of de maatregelen konden worden uitgevoerd en wat de impact ervan zou zijn, bleek een aantal maatregelen weinig doordacht, niet realiseerbaar of grondig te moeten worden bijgestuurd tijdens de uitvoering. Daardoor moest het beoogde doel worden afgezwakt, soms zelfs tot louter studiewerk. Door een gebrek aan kennis of budget werden sommige maatregelen zelfs niet gestart. Ook door het gebrek aan kennisdeling met gewestelijke experts en de samenloop met Europese initiatieven konden diverse maatregelen niet worden uitgevoerd.

De gebrekkige beleidsvoorbereiding heeft ook gevolgen voor het BBBC-project. De sensibiliseringscampagne over circulaire economie bij kmo's, in samenwerking met de gewesten, verliep goed, maar dat was niet het geval voor de projectoproepen om circulaire initiatieven bij ondernemingen te subsidiëren. Doordat de FOD Economie en de FOD Volksgezondheid te weinig ervaring met dergelijke projectoproepen hadden en de termijnen voor uitvoering (te) strak waren, was de informatie die aan de ondernemingen werd verstrekt, onvolledig. Hoewel gewestelijke expertise bestond, deden de federale administraties hierop geen beroep. Daarnaast werden de selectievoorwaarden en Europese subsidiewetgeving niet uniform toegepast voor alle kandidaten. Bovendien selecteerden de kabinetten, zonder motivering en tegen het advies van de wetenschappelijke jury in, enkele laag gerangschikte projecten. Door deze problemen bij de uitvoering van de projectoproepen is er een risico dat de toegekende 23,66 miljoen euro aan Europese subsidies niet volledig zal worden gebruikt en een te beperkte impact op de economische transitie zal hebben.

Monitoring en evaluatie van de plannen (zie hoofdstuk 3)

Om beleid te kunnen bijsturen is het cruciaal om het tijdens de uitvoering goed te monitoren aan de hand van vooraf gedefinieerde indicatoren. De lessen die daarbij worden getrokken, kunnen toekomstig beleid efficiënter vorm geven. Zowel bij de Roadmap 2016 als bij het Federaal Actieplan 2021-2024 ontwikkelden opeenvolgende federale regeringen echter geen voldoende gedetailleerd monitoringssysteem. Bijgevolg bleek het niet mogelijk om gedegen lessen te trekken.

De Roadmap werd slechts tweemaal tijdens de uitvoering oppervlakkig gemonitord. Daardoor was geen bijsturing mogelijk wanneer de uitvoering van de maatregelen moeizaam verliep. Door het ontbreken van een goede evaluatie konden vervolgens geen lessen worden getrokken om het Federaal Actieplan vorm te geven.

Het Federaal Actieplan werd frequenter gemonitord, namelijk halfjaarlijks, maar ook daar maakte het gebrek aan concrete, meetbare indicatoren het onmogelijk om op elk moment een actuele stand van zaken per maatregel te kennen. Daardoor zullen ook de leereffecten uit dit plan voor toekomstige federale initiatieven op het vlak van circulaire economie beperkt blijven.

Intra-Belgische afstemming inzake circulaire economie (zie hoofdstuk 4)

Voor de Roadmap 2016 gebeurde de afstemming tussen het federale en gewestelijke beleid via ad-hocoverleg. In 2018 werd het intra-Belgisch Platform Circulaire Economie opgericht. Dat overlegorgaan, bestaande uit federale en gewestelijke experts, zou zich focussen op de goede afstemming van het beleid tussen de verschillende entiteiten, maar had aanvankelijk onvoldoende middelen en slagkracht om het beleid op een structurele manier te informeren over eventuele problemen of opportuniteiten. Daardoor speelde het ook geen rol bij de voorbereiding van het Federaal Actieplan. Ook de ad-hocinformatiedeling met de gewesten had weinig invloed op de finale versie.

Toch ziet de federale overheid het Platform als een belangrijke speler om de samenhang met het gewestelijke beleid te vergemakkelijken. Daarom heeft ze vanaf juni 2022 het mandaat van het Platform versterkt. Sindsdien kan het Platform dossiers ter goedkeuring voorleggen aan de Interministeriële Conferentie voor Leefmilieu, uitgebreid met het beleidsdomein Economie. In de praktijk zorgde dat echter niet voor de nodige verbeteringen. De noodzakelijke langetermijnvisie en concrete doelstellingen voor de werking van het Platform, net als de nodige middelen om de werking uit te breiden, blijven uit. Ondanks de wil tot samenwerking en de aanwezige expertise kan het Platform alleen ad-hochthema's behandelen en worden de beleidsinitiatieven over circulaire economie van de verschillende bevoegdheidsniveaus vooralsnog niet structureel en systematisch besproken. Daardoor wordt het beleid niet wederzijds versterkt en wordt overlapping van maatregelen of projectoproepen, waaronder die binnen het Federaal Actieplan, niet adequaat vermeden. Bijgevolg wordt de meerwaarde van het Platform in de economische transitie onderbenut. Om de gebreken op te lossen, moet de federale overheid de coördinerende rol die ze zichzelf heeft toebedeeld in het Federaal Actieplan, gebruiken om in overleg met de gewesten een langetermijnvisie en concrete doelstellingen voor het Platform uit te werken en voor te leggen aan de ICL uitgebreid met Economie. Voldoende middelen en personeel zijn noodzakelijk om de rol van het Platform uit te breiden.

Voorbereiding Europese standpunten en toekomstig federaal beleid (zie hoofdstuk 5)

De federale actieplannen hebben maar een beperkte link met en invloed op Europese beleidsvoorbereiding in het domein van circulaire economie. Door de beperkte opvolging van de maatregelen kan de federale overheid niet consequent nieuwe inzichten aanleveren aan het Europese niveau.

Nieuwe Europese voorstellen worden in België alleen ad hoc behandeld binnen het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM)¹³⁵. Binnen het CCIM bestaat een transversale stuurgroep circulaire economie, de plek bij uitstek voor overkoepelend overleg en sturing. Hoewel de gewesten en de federale overheid tijdens het Belgische EU-voorzitterschap binnen het CCIM vlot samenwerkten voor de organisatie van workshops over circulaire economie, stelde het Rekenhof vast dat de stuurgroep circulaire economie een hele tijd stil lag en de coördinatie door de federale overheid eerder beperkt is tot het actief leveren van input in tijdelijke netwerken voor specifieke Europese dossiers, al dan niet als piloot van een CCIM-werkgroep. Het Rekenhof ziet geen garantie dat de federale overheid haar sturende rol in de Europese standpuntbepaling rond o.a. ambitieus productbeleid, zoals vooropgesteld in het Federaal Actieplan, kan waarmaken. De volledig gescheiden werking van het Platform, waar intra-Belgisch overleg plaatsvindt, en het CCIM, waar Europese en internationale dossiers aan bod komen, is naar het oordeel van het Rekenhof een gemiste kans. Een duidelijke link tussen de twee afstemmingsorganen zou tot een betere kennisdeling kunnen leiden en de intra-Belgische, Europese en internationale agenda's beter op elkaar kunnen afstemmen.

De vorige federale regering heeft geen aanzet gegeven voor een nieuw actieplan na afloop van het Federaal Actieplan einde 2024, en schoof deze taak door naar de huidige regering. Aangezien de monitoring en evaluatie van het beleid onvoldoende werd verbeterd, dreigen nieuwe initiatieven of plannen even gebrekkig te worden voorbereid en uitgevoerd als de Roadmap en het Federaal Actieplan. Ook de intra-Belgische samenwerking schiet tekort, waardoor onvoldoende afstemming een risico blijft. Daarnaast dreigen kansen tot samenwerking onderbenut te blijven.

¹³⁵ Het CCIM zorgt voor coherentie in het standpunt van België in internationale en Europese milieudossiers door coördinatie en afstemming tussen de federale overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (voor meer info zie [punt 5.2](#)).

6.2 Aanbevelingen

Thema's	Aanbevelingen	Gericht aan	Zie punt
Ontwikkelen van een langetermijnstrategie	1 Ontwikkel een langetermijnstrategie voor circulaire economie en stem die af met gewestelijke en Europese actieplannen. Zorg voor meetbare, tussentijdse mijlpalen waar nodig en stel de nodige middelen ter beschikking voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de federale actieplannen.	Minister van Economie, Minister van Leefmilieu, Minister van Volksgezondheid	2.1
	2 Gebruik bestaand en waar nodig toekomstig (internationaal) onderzoek om de tekortkomingen van het federale beleid te identificeren. Geef bij het ontwikkelen van nieuw beleid prioriteit aan het wegwerken van zwakke punten om een maximale impact te garanderen.	Minister van Economie, Minister van Leefmilieu, Minister van Volksgezondheid	2.1
Beleidsvoorbereiding	3 Werk voordat een nieuw actieplan voor circulaire economie ontwikkeld wordt, een degelijke federale governancestructuur uit met voldoende oog voor de taakverdeling tussen administraties, de modaliteiten qua samenwerking met (gewestelijke) partners/stakeholders, en een goede opvolging van de voortgang.	Minister van Economie, Minister van Leefmilieu, Minister van Volksgezondheid	2.2 en 2.3
	4 Onderzoek de haalbaarheid en meerwaarde van een maatregel door de maatschappelijke en budgettaire impact ervan te ramen, voordat de maatregel wordt ingevoerd.	FOD Economie, FOD Volksgezondheid, FIDO	2.2 en 2.3
	5 Zorg ervoor dat alle maatregelen een concrete en meetbare doelstelling hebben.	FOD Economie, FOD Volksgezondheid, FIDO	2.2 en 2.3
Monitoring en evaluatie	6 Zorg voor een monitoringsysteem dat maatregelen voldoende frequent en gedetailleerd kan opvolgen; ontwikkel daarbij de nodige indicatoren.	FOD Economie, FOD Volksgezondheid, FOD BOSA, FOD WASO, FOD Justitie, FOD Financiën, FOD Mobiliteit, FIDO	3.1.2 en 3.2.3
	7 Maak met de uitvoerende administraties de nodige afspraken om via een betere monitoring maatregelen tijdig te kunnen bijsturen waar nodig.	Minister van Economie, Minister van Leefmilieu, Minister van Volksgezondheid	3.1.2 en 3.2.3

Monitoring en evaluatie	8 Evalueer, aansluitend op een betere monitoring, de maatregelen grondig om lessen te kunnen trekken uit het uitgevoerde beleid.	FOD Economie, FOD Volksgezondheid, FIDO	3.1.2 en 3.2.3
Intra-Belgische afstemming	9 Betrek de relevante partners (gewesten, uitvoerende administraties, sectorfederaties enz.) tijdens de voorbereiding van een maatregel of subsidie-oproep om een maximale impact na te streven, overlap te vermijden en problemen bij de uitvoering te beperken.	Minister van Economie, Minister van Leefmilieu, Minister van Volksgezondheid	4.1 en 4.4
	10 Geef in overleg met de gewestelijke partners het intra-Belgisch Platform Circulaire Economie voldoende middelen en personeel om de coördinerende rol bij het intra-Belgische beleid inzake circulaire economie te kunnen spelen.	Minister van Economie, Minister van Leefmilieu, Minister van Volksgezondheid	4.4
	11 Ontwikkel in overleg met de gewesten een duidelijke strategie en doelstellingen voor het Platform en vermijd de behandeling van onderwerpen op een ad-hocbasis.	Minister van Economie, Minister van Leefmilieu, Minister van Volksgezondheid	4.4
	12 Neem het initiatief om federale (en gewestelijke) beleidsinitiatieven rond circulaire economie structureel en systematisch te bespreken in het Platform om zo elkaars beleid te versterken en aan te vullen.	Minister van Economie, Minister van Leefmilieu, Minister van Volksgezondheid	4.4
Europese standpunten	13 Zorg voor een systematische opvolging en doorstroming naar het CCIM van nieuwe inzichten verworven bij de uitvoering van federale circulaire initiatieven, om de Belgische positie in Europese circulaire dossiers te ondersteunen en tekortkomingen op het Europese niveau aan te kaarten.	FOD Economie, FOD Volksgezondheid	5.1.1 en 5.2
	14 Neem het initiatief voor een structurele samenwerking en betere informatiedeling tussen het Platform en het CCIM (bv. via de stuurgroep CE) om de intra-Belgische en Europese agenda's beter op elkaar af te stemmen en Belgische expertise optimaal te benutten.	Minister van Economie, Minister van Leefmilieu, Minister van Volksgezondheid	5.2

Bijlagen

Bijlage 1

Uitvoering Roadmap 2016

Noot van de vertaler: De maatregelen en doelen in de tabellen van de bijlagen 1 en 2 zijn voor het grootste gedeelte letterlijk overgenomen uit de officiële documenten; de Nederlandse en Franse tekst stemmen daardoor, net zoals in de officiële documenten zelf, niet altijd volledig overeen.

Hierna wordt per maatregel uit de Roadmap 2016 aangegeven wat het doel ervan was en of de maatregel (1) voldoende concrete doelstellingen en (2) voldoende indicatoren voor opvolging had en (3) uitgevoerd is zoals beoogd. De drie laatste vragen werden beantwoord met de volgende iconen:

	Ja
	Gedeeltelijk
	Neen
	Niet van toepassing

	Maatregel en verantwoordelijke administratie	Doel	Doelstelling (en)?	Indicatoren?	Uitgevoerd?
1	Een oproep tot partnerships uitschrijven met de bedrijven om de terugwinningspercentages van componenten te doen stijgen door de uitvoering van de principes van een functionaliteitseconomie (decoders, printers, ...). <i>FOD Volksgezondheid</i>	De ontwikkeling van innovatieve economische modellen ondersteunen met een slim productontwerp. • Kennis opbouwen over het economisch potentieel van Design for Disassembly. • Een bijdrage leveren aan de discussies door standaarden te ontwikkelen om recycleerbaarheid en herstelbaarheid te beoordelen in het kader van Europese standaardisatie. • Trachten een business case te leveren voor de evolutie van een model gebaseerd op producten naar een model gebaseerd op diensten.			
2	Een strategie ontwikkelen om de verspreiding van primaire microplastics in het milieu te verminderen. <i>FOD Volksgezondheid</i>	Een kader bieden voor het op de markt brengen van producten die primaire microplastics vrijgeven. • Een geschikte strategie identificeren om te voorkomen dat microplastics in het oppervlaktewater terechtkomen.			
3	Criteria opstellen voor de claims van 'gerecycleerde inhoud' (recycled content) in plastic. <i>FOD Volksgezondheid</i>	De vraag naar gerecycleerd plastic steunen. • Criteria opstellen voor de claim 'gerecycleerde inhoud' in plastic.			
4	Een aandeel gerecycleerd plastic opnemen in de beoordelingen van de overheidsopdrachten. <i>FIDO</i>	De vraag naar gerecycleerd plastic steunen. • Een percentage voor de inhoud van gerecycleerd plastic integreren in de criteria van overheidsopdrachten.			

	Maatregel en verantwoordelijke administratie	Doel	Doelstelling (en)?	Indicatoren?	Uitgevoerd?
5	Een studie uitvoeren over het belang om artikel 117 van de wet van 22/05/2003 houdende organisatie van de begroting en comptabiliteit van de federale staat te wijzigen. <i>FIDO</i>	De voorbeeldrol van de Staat versterken. - Het economisch, sociaal en milieubelang beoordelen van een wijziging van artikel 117 met betrekking tot de "vervreemding van roerende en onroerende goederen" van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat: wijziging die de federale overheidsdiensten toelaat en aanmoedigt om goederen die in aanmerking komen voor hergebruik en/of valorisatie te schenken aan ondernemingen met een sociaal oogmerk die actief zijn in de sector van hergebruik/recyclage/valorisatie. - De samenwerkingsopportuniteiten tussen de sectoren voor hergebruik/valorisatie met sociaal doel in kaart brengen, met het oog op een efficiënter en meer verantwoord beheer van de materiële hulpbronnen die eigendom zijn van de federale staat.	✓	✗	✓
6	Informeren over de mogelijkheden van circulaire economie in overheidsopdrachten. <i>FIDO</i>	De voorbeeldrol van de Staat versterken. De ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor overheidsopdrachten informeren over de mogelijkheden tot ondersteuning van de circulaire economie in het kader van de huidige regelgeving rond overheidsopdrachten.	✗	✗	✓
7	De procedures voor de beoordeling van misleidende vermeldingen over milieuclaims vereenvoudigen. <i>FOD Economie</i>	De controle op misleidende milieuclaims verbeteren en gebruik ervan vermijden. Misleidende milieureclame (greenwashing) efficiënter bestrijden en ervoor zorgen dat de consument correct wordt ingelicht over het groene of milieuvriendelijke karakter van producten.	✗	✗	✓

	Maatregel en verantwoordelijke administratie	Doel	Doelstelling (en)?	Indicatoren?	Uitgevoerd?
8	Een informatieplatform over verwarmingstoestellen ontwikkelen voor het brede publiek. <i>FOD Volksgezondheid</i>	De toegang tot informatie over de prestaties van producten vergemakkelijken. • Het beschikbaar stellen van de lijst met verwarmingstoestellen die voldoen aan de huidige wetgeving. • Aan het brede publiek referentie-informatie verschaffen over de verschillende verwarmingstechnologieën die op de markt beschikbaar zijn. • Een snelle en eenvoudige calculator ter beschikking stellen die de meest adequate technologieën voorstelt naargelang van de woning en die links bevat naar fabrikanten, de gewestelijke overheden... • De burger waarschuwen voor toestellen die werden gecontroleerd en gebreken bevatten of niet conform de wetgeving zijn. • Een ruimte voor informatie-uitwisseling tussen overheden en het brede publiek ter beschikking stellen.	✓	✗	✓
9	De periode van vermoeden van non-conformiteit in wettelijke garanties verlengen. <i>FOD Economie</i>	De consument beschermen door een betere toepassing van garanties. • De maatregel is bedoeld om de termijn van het vermoeden van niet-overeenstemming uit te breiden tot de volledige periode van de wettelijke garantie, dit is twee jaar. De maatregel moet ervoor zorgen dat bedrijven worden aangespoord duurzame goederen te ontwikkelen en dat de regelmatige vervanging (terugkoop) van nieuwe goederen wordt vermeden.	✓	—	✓
10	Een contactpunt voor geprogrammeerde veroudering oprichten. <i>FOD Economie</i>	Een kader opstellen rond de veroudering van producten. • De strijd tegen de geprogrammeerde economische veroudering heeft twee doelen, namelijk de bescherming van de consument tegen misleidende reclameboodschappen en de levensduurverlenging van producten in het kader van de circulaire economie. Dit gebeurt via: (1) de oprichting van een contactpunt voor geprogrammeerde economische veroudering en (2) de studie van geprogrammeerde economische veroudering en de formulering van aanbevelingen om op federaal niveau te handelen.	✓	✗	✓
11	Aanbevelingen uitwerken in de strijd tegen geprogrammeerde veroudering. <i>FOD Economie</i>		✗	✗	~

	Maatregel en verantwoordelijke administratie	Doel	Doelstelling (en)?	Indicatoren?	Uitgevoerd?
12	Herstelbaarheidscriteria definiëren. <i>FOD Volksgezondheid</i>	De herstelling van producten steunen. - Deelnemen aan technische discussies in het kader van de uitwerking van normen om de herstelbaarheid van de producten te verbeteren, door zich te baseren op de volgende elementen (EU Standardisation Mandate on Material Efficiency): (1) beschikbaarheid van vervangstukken, (2) beschikbaarheid van informatie over de herstelling, (3) beschikbaarheid van een diagnoseprogramma, (4) criteria voor het herstelpotentieel (bijv. toegankelijkheid). - Daar waar het relevant blijkt, bijdragen aan het bepalen van een nationaal standpunt in de discussies en de uitwerking van nieuwe Europese regels inzake Ecodesign die het potentieel van herstelbare producten kunnen ontwikkelen. Het kan gaan om specifieke criteria van producten of meerdere groepen van producten. Het verdient aanbeveling dit deel tegelijk te onderzoeken met de voorbereiding en de uitwerking van regels en voorschriften voor de optimalisering van de levensduur producten aan de hand van de Belgische en/of Europese wetgeving, door zich te baseren op de volgende instrumenten: (1) garantie voor de consument, (2) duurzaamheidscriteria.	✓	✗	✓
13	Een strategie ontwikkelen om de consument te informeren over herstelbaarheid. <i>FOD Volksgezondheid</i>	De herstelling van producten steunen. Een strategie ontwikkelen om de consument te informeren over herstelbaarheid.	✗	✗	✗

	Maatregel en verantwoordelijke administratie	Doel	Doelstelling (en)?	Indicatoren?	Uitgevoerd?
14	Recycleerbaarheidscriteria bestuderen en vastleggen: RRR (energievalorisatie, hergebruik, recyclage). <i>FOD Volksgezondheid</i>	Criteria voor recycleerbaarheid definiëren. • Bijdragen aan de discussies die gevoerd worden in het kader van het opstellen van normen voor de beoordeling van het hergebruik, de recyclage en de valorisatie van de producten (EU Standardisation Mandate on Material Efficiency). • Normen creëren om de recycleerbaarheid van producten te kunnen bepalen op basis van het Technical Report IEC/ TR62635 en de template ISO22628 die werd aangemaakt voor de richtlijn 2005/64/CE (type approval of vehicles). Deze elementen hebben als doel om de recyclers informatie te bezorgen over producten opdat zij hun recyclage zouden kunnen optimaliseren en om fabrikanten informatie te bezorgen over de afvalverwerking zodat zij het ontwerp van hun producten zouden verbeteren en ze makkelijker recycleerbaar zijn.	✓	✗	~
15	Een partnership opzetten met recyclers om de technische en economische obstakels van de recyclage te identificeren. <i>FOD Volksgezondheid en FOD Economie</i>	Een strategisch toezicht opstellen in recyclagecentra. • De producenten (stroomopwaarts) de gelegenheid geven om een meer doorgedreven reflectie op te zetten over de ecoconceptie van hun producten. • De wetgever de mogelijkheid bieden om technische en economische obstakels te identificeren voor de recyclage van bepaalde producten. • Ook de consumenten de gelegenheid bieden om een echt zicht te krijgen op het hergebruik/ recycleerbaarheidspotentieel van de producten die zij kopen.	✓	✗	✓

	Maatregel en verantwoordelijke administratie	Doel	Doelstelling (en)?	Indicatoren?	Uitgevoerd?
16	Meewerken aan de Green Deal North Sea Resources Roundabout. <i>FOD Volksgezondheid</i>	Gezonde recyclage promoten. - Uitvoering van de wetgeving met betrekking tot chemische stoffen om op die manier mogelijk te maken producten en afvalstoffen een hoog beschermingsniveau voor de gezondheid en het leefmilieu te verzekeren en tegelijk de recyclage- (of hergebruik-) doelstellingen te bereiken. - Onderzoek naar een mogelijke strategie voor duurzame chemie: duurzame chemie bevat zowel wetenschappelijke en technische componenten (geoptimaliseerde reacties, chemische processen, toxicologie; ecotoxicologie) als sociale, regelgevende, politieke en economische aspecten. Het onderzoek zal ook rekening houden met de impact van duurzame chemie op recyclage. - De samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven moet vooral toelaten, om praktijkervaring op te doen en kennis uit te wisselen over concrete gevallen die een probleem stellen, en om op de basis daarvan een verdere strategie te ontwikkelen.			
17	De beginselen van de groene chemie integreren. <i>FOD Economie</i>				
18	Zuiveringstechnieken ondersteunen. <i>FOD Volksgezondheid</i>				
19	Informeren over de substitutie van onrustwekkende chemische stoffen. <i>FOD Volksgezondheid en FOD Economie</i>				
20	Een kenniscentrum voor duurzame economie oprichten. <i>FOD Economie</i>	Een kenniscentrum voor circulaire economie oprichten. Oprichting van een contactpunt en een wetenschappelijke basis (economisch) over de vragen van circulaire economie.			
21	(Macro-economische) indicatoren ontwikkelen. <i>Federaal Planbureau</i>	De prestaties beoordelen. - De efficiëntie van het gebruik van de middelen in België beoordelen en deze in vergelijking met de buurlanden positioneren. - De efficiëntie van het geïmplementeerde overheidsbeleid evalueren en hierover communiceren.			

Bijlage 2

Uitvoering Federaal Actieplan Circulaire Economie 2021-2024

Hierna wordt per maatregel uit het Federaal Actieplan Circulaire Economie 2021-2024 aangegeven wat het doel ervan was en of de maatregel (1) voldoende concrete doelstellingen en (2) voldoende indicatoren voor opvolging had en (3) uitgevoerd is zoals beoogd. De drie laatste vragen werden beantwoord met de volgende iconen:

	Ja
	Gedeeltelijk ¹³⁶
	Neen
	Niet van toepassing

¹³⁶ In het geval van de uitvoering kan het ook gaan om een risico op slechts een gedeeltelijke uitvoering.

	Maatregel en verantwoordelijke administratie	Doel	Doelstelling(en)?	Indicatoren?	Uitgevoerd?
Algemene doelstelling 1: stimuleren van het op de markt brengen van circulaire producten en diensten.					
1	Wijzigen van de productnormen zodat hergebruik en/of recyclage vergemakkelijkt kan worden. <i>FOD Volksgezondheid</i>	- Onderzoeken van nieuwe normen voor producten die in het kader van de wet van 21 december 1998 kunnen worden vastgesteld. - Tot stand brengen van een dialoog tussen producenten en recycleerders. - Rekening houden met de prioriteiten op het gebied van de schaal van Lansink bij het ontwerpen (gericht op reparatie, hergebruik en recycling).	✗	✗	✗
2	Bevordering van de herstelbaarheid door middel van een verplichte index die bij de aankoop van producten (ook online) op het product moet worden vermeld. <i>FOD Volksgezondheid</i>	- Informereren van de consument over de herstelbaarheid van een product door de ontwikkeling van een aan de Belgische situatie aangepaste index voor elektrische en elektronische toestellen. - Bevorderen van productreparatie. - Overleggen met Benelux-partners om het Franse model van herstelbaarheidsindex te bespreken.	✗	✗	✓
3	Verstrekking van informatie over de handhaving van softwarecompatibiliteit. <i>FOD Volksgezondheid</i>	Verplichten van het verstrekken van informatie over softwarecompatibiliteit en de levensduur van software-updates. De implementatiedatum is nog te onderzoeken.	✗	✗	✗
4	Ontwikkeling van een betrouwbare certificering voor gerecycleerde inhoud. <i>FOD Volksgezondheid</i>	- Ontwikkelen van een certificeringssysteem om aan te tonen dat een product een volgens de te ontwikkelen normering bepaald percentage gerecycleerde materialen bevat. - Minimumeisen opleggen via een KB voor vermelding 'bevat gerecycleerd materiaal'.	✗	✗	~
5	Samen met de Belgische REACH-partners een strategisch overheidsbeleid uitstippelen voor de vervanging van zorgwekkende chemische stoffen om de circulariteit van producten te versterken. <i>FOD Economie</i>	- Combineren van informatie, regelgevende en economische instrumenten. - Combineren van transversale en verticale acties die gericht zijn op prioritaire thema's specifiek voor België. - Vaststellen van de prioriteiten van een nationaal vervangingsplan, analyseren van de vastgestelde maatregelen en de sociaaleconomische impact kwantificeren op basis van eerder studiewerk.	✗	✗	~

	Maatregel en verantwoordelijke administratie	Doel	Doelstelling(en)?	Indicatoren?	Uitgevoerd?
6	Bepaalde wegwerpproducten bannen en herbruikbare alternatieven bevorderen die een vermindering van de milieu- en gezondheidseffecten van deze producten garandeert, op basis van een analyse van hun volledige levenscyclus. <i>FOD Volksgezondheid</i>	• Omzetten van de EU Richtlijn 2019/904 in een Belgisch KB dat verder gaat dan deze richtlijn. • Analyseren van milieueffecten van alternatieven.	✗	✗	✓
7	De mogelijkheid onderzoeken om een juridisch kader te scheppen voor het "ontwerpen" van bepaalde nieuwe diensten. <i>FOD Volksgezondheid</i>	• Onderzoeken via een studie van de milieu-impact van nieuwe diensten. • Een voorbereidende analyse uitvoeren om te zien welke sectoren/soorten diensten moeten worden geanalyseerd.	✗	✗	✓
8	Ontwikkeling en verspreiding (via opleidingen, informatie-sessies, enz.) van een methodologie voor ondernemingen die een bedrijfs-model van het type "PAAS" (Product/Performance As A Service) willen opzetten. <i>FOD Volksgezondheid en FOD Economie</i>	• Vereenvoudigen van bestaande methodologie en bekendmaken bij andere ondernemingen. • Ontwikkelen van een specifiek deel over chemical leasing. • Een digitaal traject ontwikkelen waarop het standaardtraject naar een PAAS (of per sleutelsector kan worden) gevolgd.	✗	✗	~
9	Proefproject voor dubbele prijsstelling van energie-verslindende producten. <i>FOD Economie</i>	• Informeren van consument over de gebruikskosten via promocampagne tegen eind 2023.	✗	✗	~
Algemene doelstelling 2: Bevorderen van meer circulariteit in de productiemethoden.					
10	Op betrouwbare wijze de ontwikkeling van circulaire economische modellen ondersteunen en stimuleren, door het scheppen van een kader met het oog op het evalueren en verlenen van een duurzaamheids- en circulariteitscertificering. <i>FOD Economie</i>	• Expertise op vlak van duurzaamheid en circulariteit coördineren, indien mogelijk via een certificeringskader. • Ontwikkelen van juiste vaardigheden binnen KMO's. • Stimuleren van bevoorrechte toegang tot specifieke financieringsbronnen.	✗	✗	~

	Maatregel en verantwoordelijke administratie	Doel	Doelstelling(en)?	Indicatoren?	Uitgevoerd?
11	Ondersteuning van de ontwikkeling van een efficiënt digitaal systeem om materiaalstromen op Europees niveau te traceren, teneinde de transparantie van productonderdelen te vergroten en een kwalitatieve, veilige recyclage te garanderen. <i>FOD Volksgezondheid</i>	• Ontwikkelen van een doeltreffend traceerbaarheidssysteem om downcycling (het verwerken van hoogwaardige materialen tot producten met minder strenge kwaliteitseisen) te voorkomen. • Studie van de FOD Volksgezondheid aangrijpen om Europees standpunt te bepalen.	✗	✗	~
Algemene doelstelling 3: Ondersteunen van de rol van de consumenten en aanbestedende diensten.					
12	Periode van omkering bewijslast verlengen tot 2 jaar wat de wettelijke garantie op consumentenproducten betreft. <i>FOD Justitie en FOD Economie</i>	• Omkeerperiode bewijslast in 2022 verlengen tot 2 jaar. • Onderzoeken welke rol de wettelijke garantieperiode kan spelen in de overgang naar de circulaire economie.	✓	✗	~
13	Specifieke claims op producten omkaderen door productnormen. <i>FOD Volksgezondheid</i>	• Specifieke groene claims omkaderen met precieze en objectieve criteria. • Uitbreiden van het KB van 9 september 2008.	✗	✗	~
14	De kennis van de aanbestedende diensten op het gebied van circulaire overheidsopdrachten verbeteren en piloot-overheidsopdrachten op het gebied van de circulaire economie lanceren. <i>FOD BOSA</i>	• Overheidsopdrachten gebruiken als hefboom om extra marktopportunities voor duurzame producten te ondersteunen en te creëren.	✗	✗	~
15	Een communicatie-campagne opzetten om de Belgische consument bewust te maken van duurzame consumptie en circulaire economie. <i>FOD Economie</i>	• Analyseren van obstakels op vlak van informatie over duurzame consumptie in België. • Ontwikkelen van kernboodschappen over duurzame consumptie en circulaire economie. • Bewustmaken en voorlichting van consument. • Zorgen voor samenhang en complementariteit met de acties van de gewesten.	✗	✗	~

	Maatregel en verantwoordelijke administratie	Doel	Doelstelling(en)?	Indicatoren?	Uitgevoerd?
Algemene doelstelling 4: Zorgen voor de nodige stimulansen en instrumenten.					
16	Ondersteuning van de financiering van de circulaire economie door het faciliteren van het zoeken naar concrete oplossingen met de financiële sector voor de uitdagingen in verband met de identificatie, beoordeling, financiering en uitvoering van projecten op het gebied van de circulaire economie. <i>FOD Economie</i>	- Een tweede seminarie organiseren met belanghebbenden (banken, gewesten enz). - Voorstellen formuleren voor concrete oplossingen voor de financiering van de projecten van circulaire economie. - Ontwikkelingen op het gebied van Europese en nationale wetgeving te evalueren.			
17	Een netwerk van experts in het leven roepen om na te denken over mogelijke fiscale maatregelen als hefboom voor de circulaire economie en om fiscale instrumenten voor te stellen ter bevordering van de circulaire economie. <i>FOD Financiën</i>	Mogelijke werkpistes: - Identificeren van belemmeringen voor circulaire economie en beoordelen van verschillende economische en fiscale instrumenten. - Het identificeren van fiscale aanpassingen ten gunste van de circulaire economie.			
Algemene doelstelling 5: Ondersteunen van de rol van werknemers in de transitie.					
18	Het evalueren van algemeen arbeidsmarktbeleid van beroepsopleiding dat (nog) onder federale bevoegdheid valt, vanuit de transitie-doelstellingen van het plan. <i>FOD WASO (Werk, Arbeid en Sociaal Overleg)</i>	- Aanmoedigen van beroepsopleiding via federale hefbomen om de circulaire economie te ondersteunen. - Overleg en samenwerking met sociale partners.			

	Maatregel en verantwoordelijke administratie	Doel	Doelstelling(en)?	Indicatoren?	Uitgevoerd?
19	De creatie van een breed draagvlak en engagement door het sociale overleg zijn rol te laten spelen. <i>FOD WASO</i>	• Sectoraal overleg zijn rol te laten spelen • De vraag om sectorale analyses uit te voeren en instrumenten te benutten zoals innovatie-akkoorden en sectorconvenanten. • Mobiliseren van sectorale en intersectorale opleidingsfondsen.	✗	✗	✗
20	De nodige tijd en ruimte geven aan technology-assessment vanuit het oogpunt van de welzijnsproblematiek van betrokken werknemers. <i>FOD WASO</i>	• Niet uit het oog verliezen van risicoanalyses bij inzetten van circulaire methodes. • Bijzondere aandacht besteden naar nieuwe zich ontwikkelende sectoren in de meerjarenplanning van de inspecties.	✗	✗	~
21	Uitnodigen van sociale partners tot grotere aandacht voor 'duurzaamheid' in de Belgische loonvorming. <i>FOD WASO</i>	• Diepgaande reflectie maken over hoe in loonvorming nog meer aandacht kan worden besteed aan duurzaamheid en vergroening door sociale partners.	✗	✗	~
Algemene doelstelling 6: Evalueren van de vorderingen.					
22	Analyse van de Belgische gegevens van het EU-kader voor toezicht op de circulaire economie op basis van het door Eurostat opgezette kader voor toezicht op de circulaire economie. <i>FOD Economie</i>	• Volgen van langetermijntrends in België op het vlak van circulaire economie aan de hand van tien indicatoren van het EU-monitoringskader, en vergelijken met de andere lidstaten.	✓	✗	✓
23	Een langetermijnstrategie ontwikkelen om de overgang naar een circulaire economie te monitoren aan de hand van passende indicatoren zoals de materialen voetafdruk van België. <i>FOD Economie</i>	• In coördinatie met de gewesten een strategie ontwikkelen voor de monitoring van de overgang naar circulaire economie. • Systematische monitoring uitvoeren en doelen op (middel) lange termijn vaststellen.	✗	✗	~

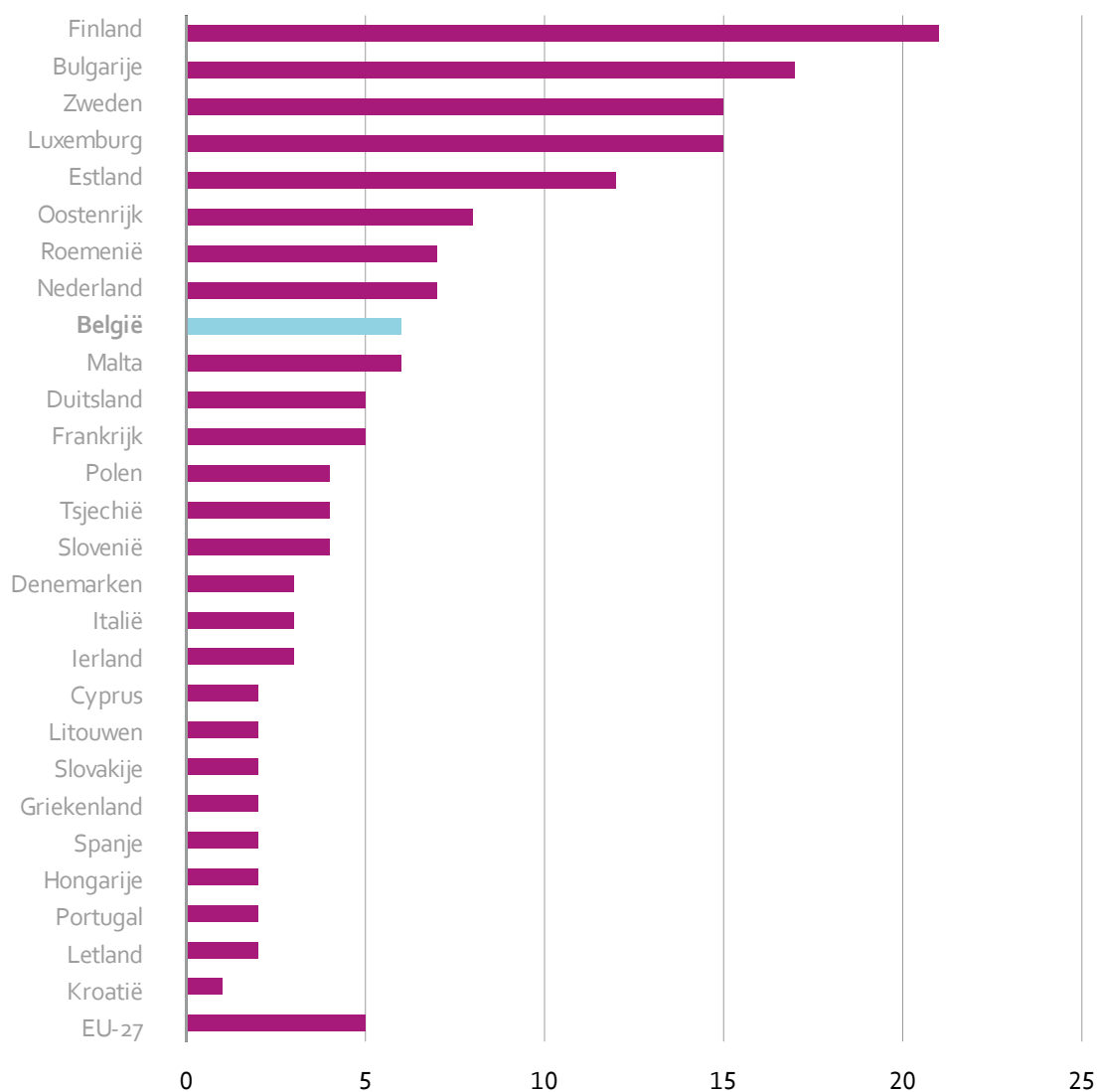
	Maatregel en verantwoordelijke administratie	Doel	Doelstelling(en)?	Indicatoren?	Uitgevoerd?
24	Onderzoek naar de bijdrage van de circulaire economie in de strijd tegen de klimaatverandering en de bevordering van biodiversiteit en economische welvaart. <i>FOD Volksgezondheid</i>		✗	✗	✗
25	Monitoring van de uitvoering van het federaal actieplan circulaire economie. <i>FOD Volksgezondheid en FOD Economie</i>	Monitoring door FOD Economie en FOD Volksgezondheid van vooruitgang FACE.	✓	✓	✓
Toegevoegde maatregelen (september 2022)					
26	De modaliteiten onderzoeken en aanbevelingen formuleren voor een federale governancestructuur voor circulaire economie. <i>FOD Volksgezondheid in samenwerking met FOD Economie</i>	- Structurele omkadering op lange termijn creëren door middel van een studie die aanbevelingen formuleert. - Kader uitbouwen waarbinnen federale overheid samenwerking met (gewestelijke) partners/stakeholders kan uitbouwen.	✗	✗	~
27	Nagaan op welke manier gewestelijke maatregelen in kader van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid kunnen versterkt worden met het federale productbeleid. <i>FOD Volksgezondheid</i>	- Screening van de bestaande en geplande gewestelijke regelingen rond UPV op mogelijkheden om die aan te vullen met federale doelstellingen en maatregelen om zo te komen tot een coherente Belgische aanpak over de hele productketen. - Nagaan welke federale instrumenten (labelling, productnormering, sectoraal akkoord) hiervoor het meest aangewezen zijn.	✓	✗	~
28	Retrofitting van voertuigen voor wegvervoer. <i>FOD Mobiliteit</i>	Vaststelling van het wettelijk kader om de homologatie en derhalve het in de handel brengen van auto's met gewijzigde motoren mogelijk te maken. Wijziging van het KB 15 maart 1968 en het KB van 10 oktober 1974.	✓	—	✓

	Maatregel en verantwoordelijke administratie	Doel	Doelstelling(en)?	Indicatoren?	Uitgevoerd?
29	Retrofitting van remsystemen van wagons. <i>FOD Mobiliteit</i>	Ondersteuning via subsidies van de aanpassing (retrofitting) van goederenwagons om ze stiller te maken. Levensduur van wagons verlengen en geluidsemissie te verminderen via subsidiëring.	✓	✗	✓
30	Recyclage van pleziervaartuigen. <i>FOD Mobiliteit in samenwerking met FOD Volksgezondheid</i>	Ontwikkeling van een afvalbeheersplan voor afgedankte pleziervaartuigen. - Sector ondersteunen. - Verwerkingskanaal voor de rompen van wrakken van pleziervaartuigen ontwikkelen.	✗	✗	~
31	Analyseren hoe het hergebruik en de recyclage van batterijen uit elektrisch aangedreven voertuigen, met inbegrip van fietsen en micro-mobiliteit, kunnen worden ontwikkeld. <i>FOD Mobiliteit ism FOD Volksgezondheid en FOD Economie</i>	Aandacht vestigen op de federale hefboomen voor de ontwikkeling van het hergebruik en de recyclage van batterijen voor elektrische vervoermiddelen. Ontwikkelen van hergebruik- en recyclagekanalen van elektrische batterijen met inbegrip van micromobiliteit en fietsen.	✗	✗	~

Bijlage 3

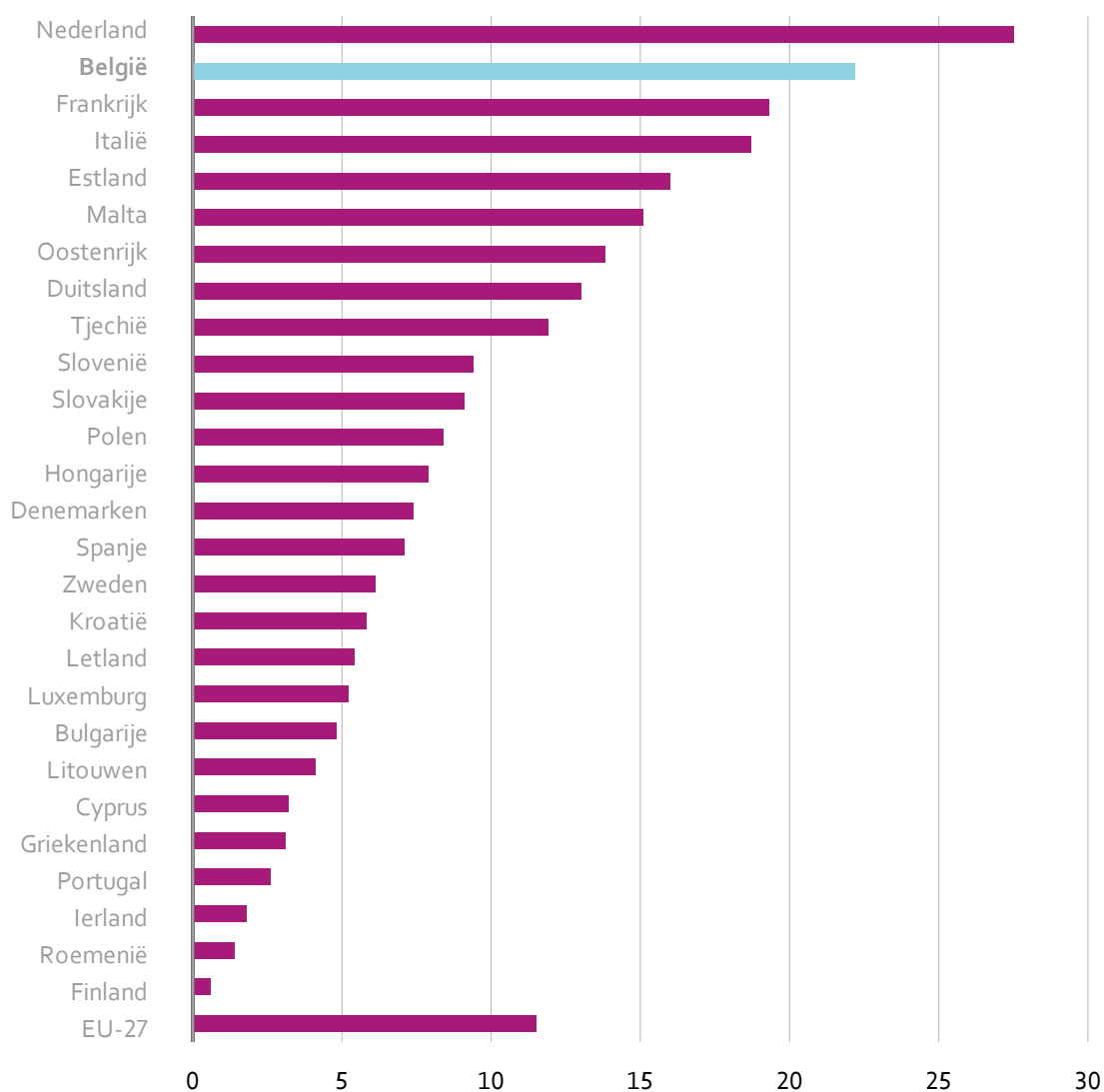
Indicatoren circulaire economie – positie van België in de EU

Figuur 9 – Aantal ton afvalproductie per inwoner in 2020



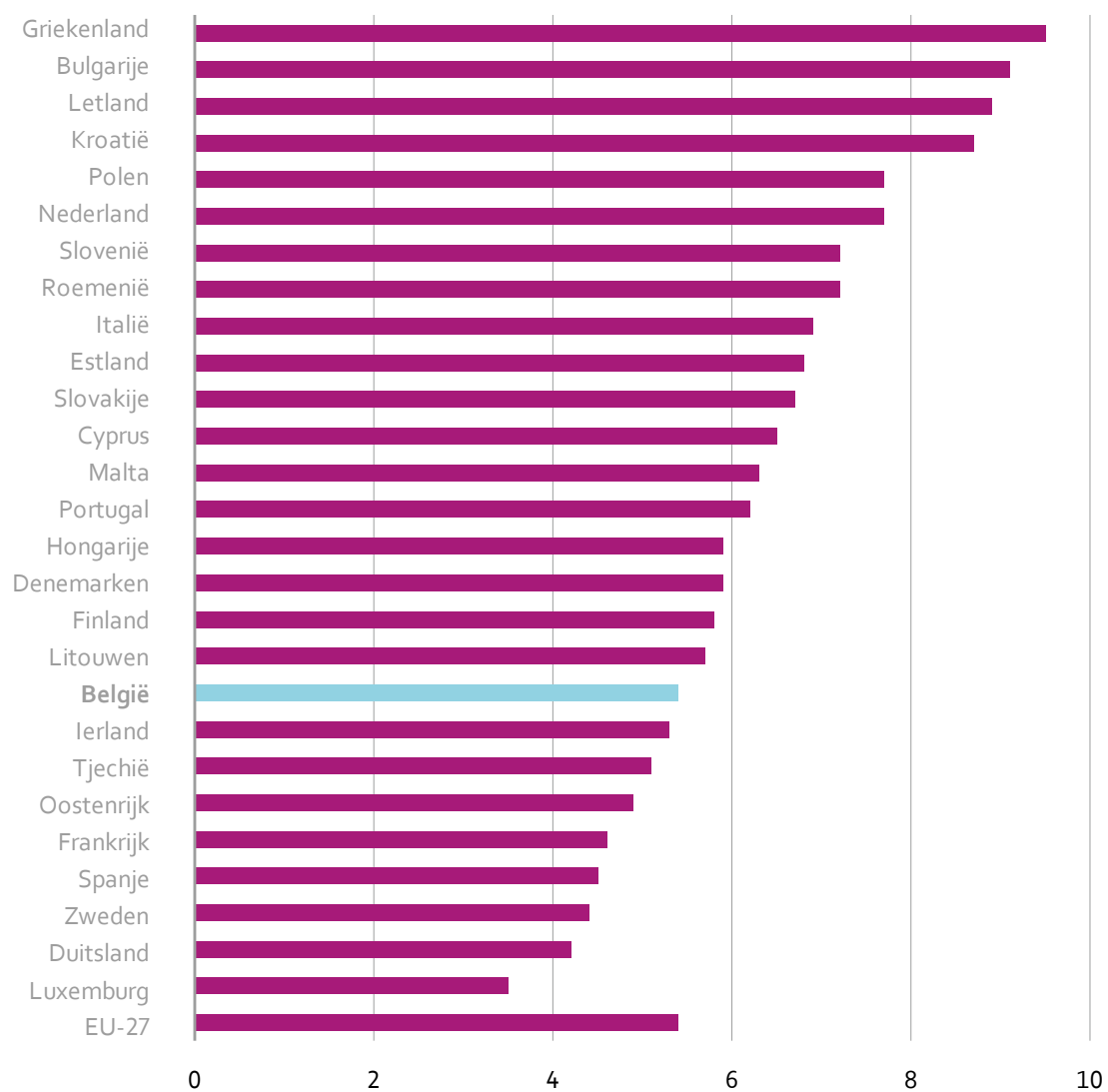
Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het European Environment Agency

Figuur 10 – Aandeel circulaire materialen in het totale materialengebruik (in % van het totaal) in 2022



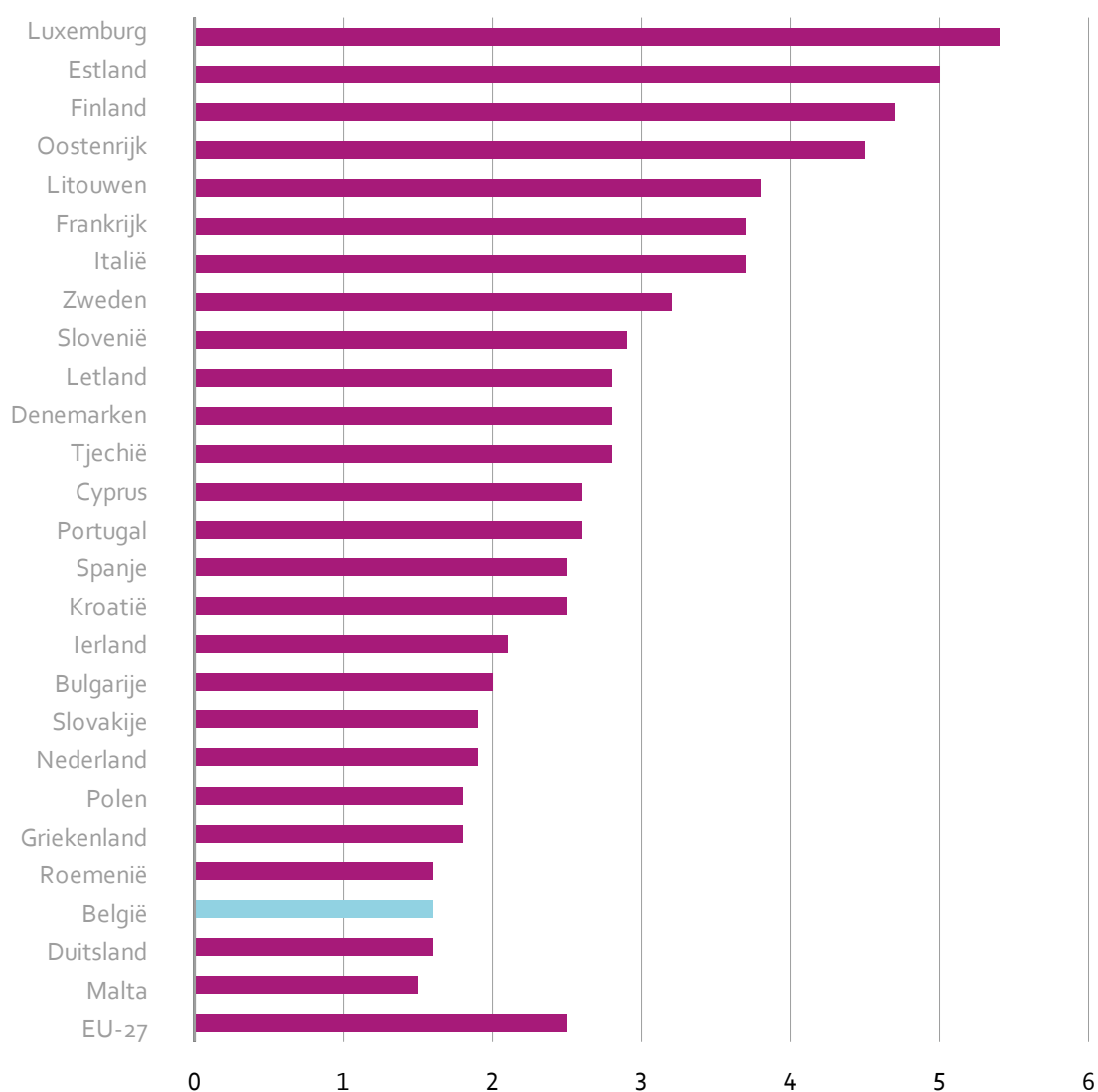
Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het European Environment Agency

Figuur 11 – Aandeel groene belastingen in de totale belastinginkomsten (in %) in 2021



Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het European Environment Agency

Figuur 12 – Aandeel werknemers in groene sectoren in de totale arbeidsmarkt in 2020 (in %)



Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het European Environment Agency

Bijlage 4

Antwoord van de minister van Werk, Economie en Landbouw

(vertaling)

Brussel, 28 februari 2025

Mevrouw de eerste voorzitter Hilde François
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 Brussel

Uw bericht van
29 januari 2025

Uw kenmerk
A4-3.734.945-B39

Ons kenmerk
DC/ 446

Bijlage(n)

Mevrouw de eerste voorzitter,

Met veel belangstelling heb ik kennisgenomen van het ontwerpverslag van de audit over de voorbereiding, uitvoering en opvolging van het federale beleid voor transitie naar een circulaire economie. Ik ben verheugd over de grondige analyse die het Rekenhof heeft uitgevoerd en over de relevantie van de vaststellingen en aanbevelingen.

Ik wijs er nog even op dat de FOD Economie op 26 november 2024 tekstuele en feitelijke opmerkingen over het verslag aan het Rekenhof heeft bezorgd.

Het verslag wijst op tekortkomingen bij de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de federale plannen over circulaire economie die onder meer door mijn voorganger werden gedragen. Ik erken de uitdagingen die het Rekenhof aangeeft, zoals de ontoereikende coördinatie tussen de federale en de gewestelijke entiteiten en het gebrek aan een duidelijke langetermijnvisie, en ik neem de aanbevelingen zeer ter harte. De suggesties in het auditverslag reiken ons waardevolle elementen aan die zullen helpen om de toekomstige stappen te herzien en te verbeteren.

Ik kan u verzekeren dat de circulaire economie een prioriteit blijft voor deze regering. Zoals het regeerakkoord 2025-2029 bepaalt, zal de regering de circulaire economie ondersteunen door een echte economische en industriële visie te ontwikkelen. Die visie legt de nadruk op de ontwikkeling van innoverende projecten, het promoten van nieuwe duurzame economische modellen, het harmoniseren van de regelgevingen en het ondersteunen van de openbare diensten.

Uit de audit kwam naar voren dat er in de federale beleidslijnen geen globale strategie is wat circulaire economie betreft. In het kader van mijn bevoegdheden en overeenkomstig het regeerakkoord zal ik erop toezien dat er een nieuw federaal actieplan komt voor een circulaire economie. Dat plan zal de nadruk leggen op het faciliteren en stimuleren van de circulaire economie in het kader van federale bevoegdheden. Bij de uitwerking van het plan zal rekening worden gehouden met een globale en coherente langetermijnstrategie die in de lijn ligt van de gewestelijke en Europese beleidskaders, en waarbij *goldplating* wordt vermeden.

De opmerkingen in het auditverslag over het gebrek aan precieze doelstellingen en aan doeltreffende opvolgingsmechanismen in de federale plannen zullen ten volle meegenomen worden in het actieplan. Er zal op toegezien worden dat de doelstellingen concreet zijn en vergezeld gaan van meetbare indicatoren om een efficiënte opvolging en een optimale uitvoering mogelijk te maken. De beslissingen zullen berusten op solide wetenschappelijke grondslagen.

De coördinatie met de gewesten zal verbeterd worden en tijdens de volledige looptijd van het regeringsprogramma zal de aandacht in het bijzonder uitgaan naar een goede harmonisering om inefficiënte scenario's, zoals aangekaart in het verslag, te vermijden. Samen met de betrokken overheidsdiensten zal ook worden nagegaan welke lessen kunnen worden getrokken uit de opgedane ervaring in termen van samenwerking.

We beogen nog altijd een verlichting van de administratieve last en bij het uitwerken van maatregelen zullen we erop toezien de haalbaarheid te evalueren alsook de impact ervan op de burgers en op de bedrijven, waarbij we moeten garanderen dat ze de transitie naar een duurzame economie steunen.

De herziene versie van het federaal actieplan voor een circulaire economie zal op die manier de nadruk leggen op doeltreffendheid, samenwerking en verantwoordelijkheid.

Mijn kabinet houdt zich te uwer beschikking voor nadere toelichtingen en voor de verdere opvolging van dit dossier.

Hoogachtend,

David CLARINVAL

Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw

Bijlage 5

Antwoord van de minister van Mobiliteit, Klimaat en Ecologische Transitie

(vertaling)

Mevrouw H. François
Eerste voorzitter van het Rekenhof
Regentschapsstraat 2 B-1000 Brussel

Ons kenmerk: JLC/EV/219-2025

Brussel, 3 maart 2025

Audit van het Rekenhof over het federale beleid voor transitie naar een circulaire economie

Mevrouw de eerste voorzitter,

Ik wens u te bedanken voor de grondige audit van het federale beleid van de vorige regeringen voor transitie naar een circulaire economie. Het ontwerpverslag is uitermate leerrijk en zal mij helpen om het toekomstige beleid te oriënteren en het volgende actieplan voor te bereiden.

Ik kan mij volledig vinden in het streven naar het definiëren van duidelijke doelstellingen, het evalueren van de haalbaarheid en impact van de maatregelen, en het uitbouwen van aangepaste tools voor opvolging en evaluatie.

Ik neem nota van de vastgestelde moeilijkheden, onder meer op het vlak van de coördinatie tussen de federale en de gewestelijke entiteiten. Met die punten zal rekening worden gehouden om de voorbereiding van projecten en het projectbeheer te verbeteren, en ook te werken aan een sterkere samenwerking en kennisdeling, met het oog op meer efficiëntie en betere resultaten.

Hoogachtend,
Jean-Luc CRUCKE

Bijlage 6

Antwoord van de minister van Justitie en Noordzee



MINISTER VAN JUSTITIE
EN NOORDZEE

CONTACT [REDACTED]
TEL [REDACTED]
FAX /
E-MAIL [REDACTED]
ADRES FINTO - Kruidtuinlaan 50 bus 65, 1000 Brussel

Rekenhof
De heer Werner Van Riel
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

DATUM 11 MAART 2025

ONZE REF. AV/2025/DV/1003
UW REF. A4-3.734.945-B34
BIJLAGE -

BETREFT Rapport Circulaire Economie

Geachte,

Het voorlopig auditverslag betreffende de circulaire economie werd in goede orde ontvangen.

Wat het Intra Belgisch Platform van de circulaire economie betreft, is het aantal administraties dat betrokken is en op de hoogte is van de werking van het Platform te beperkt om voldoende coördinatie te garanderen. Ik vestig er graag uw aandacht op dat de FOD Justitie de ontwikkelingen binnen het Platform wenst op te volgen, zeker wat de 4^e werkgroep betreft: 'juridische belemmeringen voor de circulaire economie'.

Inzake de verlenging van de omkering van de bewijslast bij de wettelijke garantie in de omzetting van de Europese Richtlijn 2019/771 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG, heeft de FOD Justitie aangegeven dat de omkering van de bewijslast voornamelijk betrekking heeft op het domein van de consumentenbescherming en niet op de circulaire economie.

Omdat de FOD Economie bevoegd is voor de consumentenbescherming lijkt het dan ook aangewezen de FOD Justitie te schrappen bij maatregel 12 van de algemene doelstelling 3 van het actieplan. Het is de FOD Economie die bevoegd is voor de aanpassing van de wet- en regelgeving op de consumentenbescherming.

Met vriendelijke groeten,

Annelies VERLINDEN

Dit verslag is enkel elektronisch beschikbaar, in het Nederlands en het Frans
op rekenhof.be.



WETTELIJK DEPOT

D/2025/1128/10

COVERFOTO

Shutterstock

ADRES

Rekenhof

Regentschapsstraat 2

1000 Brussel

TEL.

+32 2 551 81 11

rekenhof.be